



Estratégia
Concursos

Aula 07

*TRT-RS 4ª Região (Analista Judiciário -
Área Judiciária) Direito Processual do
Trabalho*

Autor:

Bruno Klippel

27 de Janeiro de 2026

Sumário

<i>Liquidação de Sentença</i>	3
<i>Conceito e natureza jurídica</i>	3
<i>Espécies de liquidação</i>	5
✓ <i>Liquidação por Cálculos</i>	5
✓ <i>Liquidação por Arbitramento</i>	7
✓ <i>Liquidação por Artigos</i>	9
<i>Impossibilidade de alteração da decisão na liquidação de sentença</i>	10
<i>Impugnação à conta de liquidação</i>	11
<i>Natureza jurídica da decisão de liquidação e recorribilidade</i>	15
<i>Processo de Execução</i>	17
<i>Conceito</i>	17
<i>Princípios relacionados à execução</i>	19
<i>Legitimidade para a execução</i>	25
✓ <i>Legitimidade Ativa</i>	25
✓ <i>Legitimidade Passiva</i>	27
<i>Desconsideração da personalidade jurídica</i>	28
<i>Responsabilidade patrimonial na execução</i>	39
<i>Títulos executivos</i>	45
✓ <i>Títulos executivos Judiciais</i>	46
✓ <i>Títulos Executivos Extrajudiciais</i>	48
<i>Competência para a execução</i>	51



<i>Execução provisória</i>	52
<i>Execução definitiva</i>	54
<i>Execução por quantia certa contra devedor solvente</i>	55
✓ Nomeação de bens à penhora	59
✓ Penhora de bens.....	61
✓ Bens impenhoráveis.....	65
✓ Penhora online:.....	70
✓ Protesto de decisão judicial – Art. 883-A da CLT	71
✓ Defesa do executado.....	73
✓ Trâmites finais da execução: hasta pública, praça e leilão	87
✓ Pagamento parcelado do lance:.....	89
✓ Proibição de venda por preço vil.....	92
✓ Remição da Execução – Lei 5584/70	93
<i>Execução contra devedor insolvente</i>	94
<i>Execução para entrega de coisa, fazer e não fazer</i>	95
<i>Execução de prestações sucessivas</i>	98
<i>Execução contra a Fazenda Pública</i>	98
<i>Execução das contribuições previdenciárias</i>	105
<i>Embargos de Terceiro – art. 674 do CPC</i> :.....	108
<i>Resumo</i>	111
<i>Fim</i>	118



LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Conceito e natureza jurídica

A liquidação de sentença consiste em um procedimento preparatório à execução, que se faz necessário em decorrência do art. 783 do CPC, que prevê a necessidade de um **título líquido, certo e exigível**.



Não é correto afirmar que a liquidação de sentença é uma ação autônoma. Trata-se, de acordo com a doutrina majoritária, de um procedimento preliminar à execução.

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Por vezes, a sentença faz menção ao que se deve (*na debeat*), mas silencia em relação ao quanto é devido (*quantum debeat*), sendo que o procedimento de liquidação de sentença consiste na prática de atos processuais tendentes a encontrar esse segundo elemento, gerando a possibilidade do título ser executado.

O instituto encontra-se previsto no art. 879 da CLT, sendo que seu *caput* prescreve o seguinte: “Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos”.

Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos.



Exemplo: O Juiz do Trabalho, ao julgar procedente a minha reclamação trabalhista, reconheceu a existência de trabalho extraordinário e condenou a reclamada ao pagamento de 2h extras diárias, dos últimos 5 anos. Não houve fixação do valor exato da condenação, pois os salários variaram durante o tempo em que trabalhei, bem como são muitos os reflexos em verbas trabalhistas e rescisórias. Assim, será feita a liquidação da sentença para se apurar exatamente qual é o valor da condenação. Ao término daquele procedimento, será apurado, por exemplo, que a condenação é de R\$124.568,45.



Importante sempre frisar que nas demandas que tramitam pelo rito sumaríssimo, que são aquelas cujo valor é de até 40 (quarenta) salários mínimos, a sentença sempre deve ser líquida, não havendo procedimento de liquidação posterior, tendo sido previsto pelo legislador, quando da instituição do rito, a passagem direta do processo de conhecimento para o processo de execução, em privilégio à celeridade processual.

A sentença proferida no rito sumaríssimo não pode ser ilíquida, haja vista a inexistência de previsão legal para o procedimento de liquidação de sentença naquele procedimento, bem como a vedação imposta pelo art. 852-B, I da CLT, que impõe a formulação de pedido certo, determinado e líquido, ou seja, que trata a especificação do valor.

Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo: I - o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente;

Neste caso, sendo proferida sentença líquida, a parte que não concordar com os valores e critérios utilizados na sentença deverá interpor recurso ordinário para discutir, não cabendo discussões posteriores na execução. A parte deve interpor o recurso ordinário em face da sentença sob pena de preclusão (perda da possibilidade de discussão posterior) nos termos da Tese Vinculante nº 131 do TST. Vejamos:



Proferida sentença líquida, impugnações quanto aos critérios de liquidação ou aos valores expressamente fixados deverão ser deduzidas no recurso ordinário interposto à decisão, sob pena de preclusão.

O dispositivo referido acima afirma a existência de 3 (três) espécies de liquidação, a saber: cálculos, arbitramento e artigos. Porém, nada impede que sejam adotadas mais de uma espécie de liquidação ao mesmo tempo, ou seja, que um capítulo da sentença seja liquidada por cálculos e outro por arbitramento. Nessa hipótese, denomina-se **liquidação mista**.

Nada impede também que a liquidação de sentença abranja apenas parte da sentença, por mostrar-se em parte líquida e em parte ilíquida.

Exemplo 1: a minha ação trabalhista culminou com a condenação da reclamada ao pagamento de horas extras e dano moral. Em relação ao primeiro, fixou-se o direito ao recebimento de 2h extras diárias. Já no dano moral, o juiz fixou em R\$50.000,00. Há necessidade de liquidar apenas a condenação das horas extras, pois o dano moral já é líquido, ou seja, certo.

Exemplo 2: uma sentença condenou a reclamada ao pagamento de salário *in natura*, pelo fornecimento de um imóvel, bem como horas extraordinárias. O Juiz definiu que o salário *in natura* passaria por liquidação por arbitramento, nomeando um perito para apurar o valor, enquanto que as horas extraordinárias seriam liquidadas por cálculos.

Espécies de liquidação

✓ Liquidação por Cálculos

Trata-se da hipótese mais comum de liquidação de sentença, consistindo na apresentação e análise de cálculos aritméticos pelas partes, conforme art. 879 da CLT e 509 do CPC. Nesse procedimento, utilizado para as situações mais corriqueiras do processo do trabalho, a parte será intimada para apresentar os cálculos de liquidação, sendo que devem ser apresentados de maneira discriminada e atualizada.





Importante destacar a Súmula nº 211 do TST, que afirma que os juros e correção monetária podem ser incluídos nos cálculos de liquidação mesmo que omissos o pedido inicial e a condenação, por se tratarem de pedidos implícitos.

Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. § 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. § 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. § 3º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira. § 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

Súmula nº 211 do TST: Os juros de mora e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omissos o pedido inicial ou a condenação.

Súmula nº 200 do TST: Os juros de mora incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente.

A parte, ao elaborar os cálculos de liquidação, deverá incluir os valores devidos à Previdência Social a título de contribuição previdenciária incidente sobre a condenação. Por fim, a liquidação



por cálculos pode ser utilizada para aferir o valor da condenação imposta sobre as seguintes verbas: férias, 13º salário, horas extras, adicional noturno, adicional de insalubridade e periculosidade, etc.

Exemplo: imagine que o autor tenha requerido a condenação do reclamado ao pagamento de férias dos últimos cinco anos. Não pediu a incidência de correção monetária e juros. O Juiz, ao condenar, condenou apenas ao pagamento do valor das férias, nada falando sobre juros e correção monetária. Iniciada a liquidação da sentença, o reclamante incluiu em seus cálculos aquelas duas parcelas – correção monetária e juros – o que foi aceito pelo Juiz, tendo em vista a Súmula nº 211 do TST.

✓ Liquidação por Arbitramento

A **liquidação por arbitramento** é realizada nas hipóteses do art. 509, I do CPC, a saber:

- Por convenção das partes;
- Por determinação judicial (quando a sentença assim determinar);
- O objeto da condenação exigir;

Nessa espécie de liquidação, o valor é aferido após análise realizada por perito, ou seja, a realização de perícia é o fator distintivo dessa espécie para as demais. Geralmente é realizada perícia técnica para liquidar a sentença quando há pedido de condenação ao pagamento de salário *in natura*, hipótese em que é necessário conhecimento técnico para apurar-se o valor da utilidade ou quando há necessidade de apurar-se o valor médio de salário para determinada profissão.



TOME NOTA!

A necessidade de perícia técnica é o ponto fundamental da liquidação por arbitramento, sendo o que a distingue das demais.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando



determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

Aplica-se o art. 510 do CPC ao processo do trabalho, sendo que tal dispositivo prevê que o Juiz, ao determinar a liquidação de sentença por arbitramento, designará perito e fixará o prazo para a entrega do laudo. Após a apresentação do laudo, poderão as partes manifestar-se sob pena de preclusão, podendo ainda ser designada audiência, principalmente para colher esclarecimentos do perito.

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Apesar da realização de perícia consistir no principal aspecto da espécie em estudo, não se pode afirmar que nesse procedimento é realizada perícia de acordo com as normas já estudadas na fase instrutória, já que presentes as seguintes diferenças:



A perícia realizada na liquidação terá por objeto o que foi determinado na sentença, ao passo que a perícia realizada quando da instrução terá por objeto o que for determinado pelo Juiz no saneamento do processo, que ocorre em audiência, após a entrega da defesa pelo réu;

- Na liquidação, não há possibilidade das partes apresentarem quesitos e assistentes técnicos;
- Na liquidação o perito é único, ao passo que na instrução podem ser tantos quantos designados pelo Magistrado;

Por fim, pode haver conversão da liquidação por arbitramento em cálculos, se assim determinar o Juiz, ao perceber que essa espécie possui aptidão para tornar líquida a sentença. Tal conversão é possível haja vista ir ao encontro dos princípios da economia e celeridade processuais.



Exemplo: imagine que houve a condenação ao pagamento de valores decorrentes da equivalência salarial (art. 460 da CLT), pois não houve pactuação do valor do salário quando da contratação. O Juiz determinou que a liquidação seria realizada por arbitramento, haja vista a necessidade de perito para dizer qual é o valor do salário que se paga, no mercado, àquele determinado profissional.

✓ Liquidação por Artigos

Prevista no art. 509, II do CPC, **a liquidação por artigos** caracteriza-se pela necessidade de provar fatos novos, indispensáveis à prova do valor da condenação. Em reclamação trabalhista, reconheceu-se o direito do reclamante a perceber horas extras sem, contudo, afirmar-se a quantidade (número de horas extras), tendo em vista a ausência de provas concretas acerca do número exato de horas extraordinárias trabalhadas durante o período do vínculo empregatício. Em liquidação da sentença, será necessário provar o número de horas extraordinárias laboradas para daí definir-se o valor exato da condenação.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: (...) II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

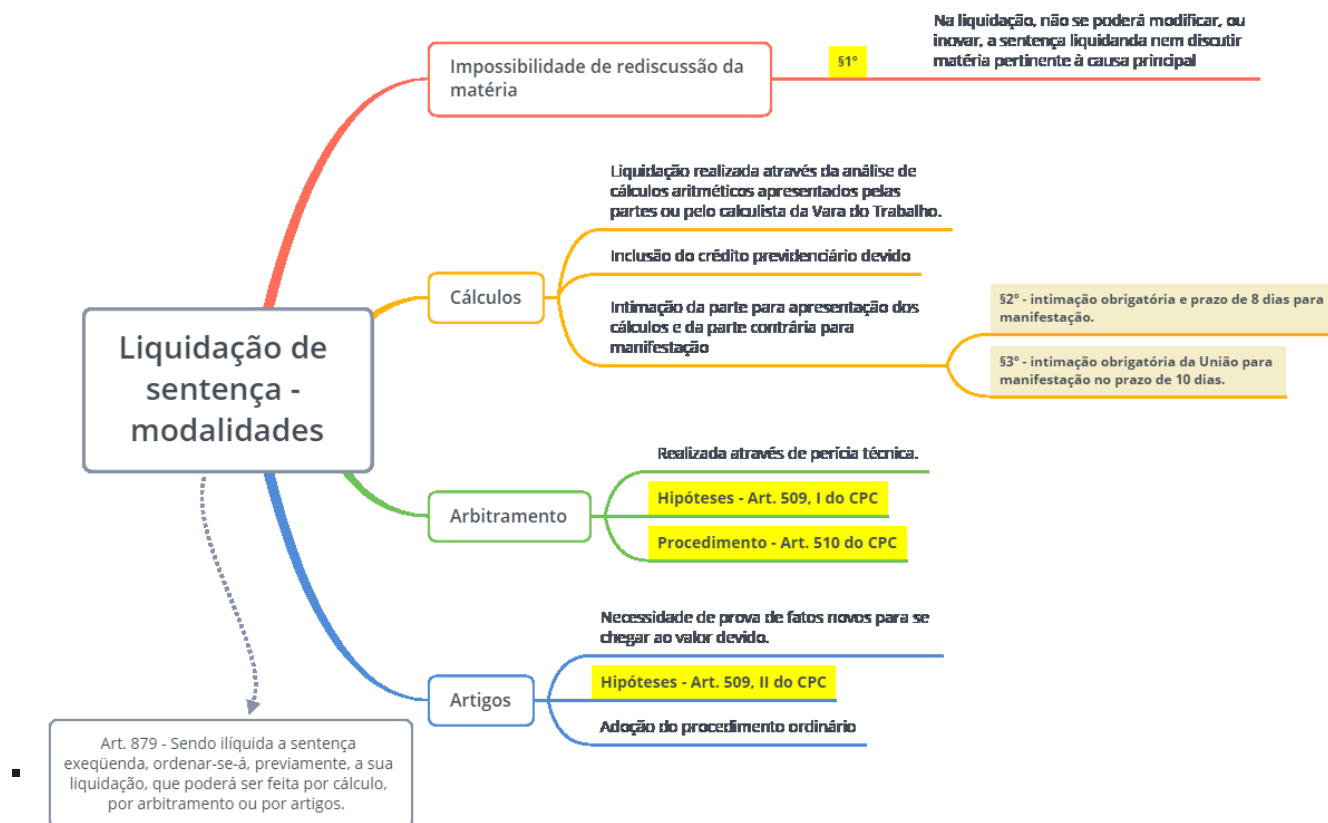
Na liquidação por artigos, há necessidade de nova cognição em relação aos fatos novos que necessitam de prova, devendo-se o Magistrado convencer-se acerca dos mesmos. Isso torna o procedimento extremamente complexo, uma verdadeira “nova reclamação trabalhista”, pois dispõe o art. 509, II do CPC que o procedimento comum (ordinário) é que será adotado, razão pela qual mostra-se bastante desaconselhável, devendo o Juiz, antes de proferir sentença condenatória, buscar elementos que o permitam proferir sentença, desde já, líquida ou que demande apenas a apresentação de cálculos.

Importante salientar que o entendimento majoritário é no sentido de que tal espécie de liquidação não pode ser manejada de ofício pelo Magistrado, dependendo sempre de pedido da parte, uma vez que essa deverá levar aos autos os fatos novos, bem como as provas necessárias, consistindo em quebra ao princípio da imparcialidade a atuação *ex officio*.

Ao se adotar o procedimento ordinário, diz-se que deverá ser apresentado requerimento pelo credor, com a narrativa dos fatos e provas documentais, citando-se o devedor para apresentar



defesa em audiência, hipótese em que será buscada a conciliação e serão produzidas as provas orais.



Impossibilidade de alteração da decisão na liquidação de sentença

A impossibilidade de inovação em sede de liquidação de sentença, qualquer que seja a espécie, encontra previsão legal no art. 879, §1º da CLT e art. 509, §4º do CPC. A fidelidade à sentença liquidanda é uma característica da qual não se pode abrir mão, já que garantidora do contraditório e ampla defesa, pois sobre aquelas matérias dispostas na decisão exequenda puderam as partes se manifestar no curso do processo.



TOME NOTA!

Na liquidação provisória, a decisão liquidanda pode ser alterada em sede recursal, mas a impossibilidade de inovação se mantém, já que a parte, ao requerer a liquidação, não poderá realizar qualquer alteração no julgado.



Art. 879 § 1º - Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda nem discutir matéria pertinente à causa principal.

Art. 509, § 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

No tocante à liquidação definitiva, a impossibilidade de inovação vai ao encontro do instituto da coisa julgada material, cuja previsão encontra-se, sobretudo, no art. 5º, XXXVI da CRFB/88. Como já dito, a inclusão dos juros e correção monetária, mesmo que ausentes na condenação, não importa em inovação, pois autorizada pela Súmula nº 211 do TST.

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Súmula nº 211 do TST: Os juros de mora e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omissa o pedido inicial ou a condenação.

Exemplo: na ação que tramitou, cuja decisão transitou em julgado, houve apenas a condenação da empresa ao pagamento de danos materiais. Na liquidação, não se pode discutir qualquer outra verba (com a exceção já vista dos juros e correção monetária), pois caso contrário, estaríamos alterando, inovando a decisão liquidando, objeto da liquidação. Se não houve condenação ao pagamento de dano moral, temos que ajuizar nova ação para provar esse direito, não cabendo a inclusão da matéria na fase de liquidação.

Impugnação à conta de liquidação

Talvez seja esse um dos temas mais cobrados em concursos públicos sobre liquidação da sentença. O Magistrado, em síntese, intimará uma das partes para apresentar os cálculos de



liquidação e em seguida intimará obrigatoriamente a parte contrária para manifestação, conforme informação abaixo:



TOME NOTA!

- **Art. 879, §2º da CLT:** Segundo o §2º do art. 879 da CLT, elaborada a conta de liquidação, o Juiz deverá intimar a parte para no prazo comum de 08 (dias) dias, manifestarem-se acerca dos cálculos apresentados pela parte, sob pena de preclusão, sendo que a omissão nesse momento impedirá qualquer manifestação posterior, não sendo lícito questionar o valor nos futuros embargos à execução, que poderão ser manejados conforme art. 884 da CLT. A União deverá ser intimada para em 10 (dez) dias manifestar-se, sob pena de preclusão, nos termos do art. 879, §3º da CLT.

A impugnação a ser apresentada à conta de liquidação deve sempre ser fundamentada, com a indicação dos equívocos cometidos, não sendo possível a apresentação de manifestação genérica, por violar o contraditório e ampla defesa.

§ 2º - Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de oito dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão.

§3º Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, o juiz procederá à intimação da União para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.

- **Art. 884, §3º da CLT:** o Juiz julga a liquidação, definindo o valor a ser executado após o procedimento acima. Com base no valor conferido à execução, expede-se mandado de citação, penhora e avaliação, oportunidade em que o devedor poderá, após a garantia dos bens, apresentar embargos e/ou impugnar a conta de liquidação.



§3º - Somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo.

Exemplo 1: iniciada a liquidação, o autor apresentou os seus cálculos, afirmando que a sentença condenou o reclamado ao pagamento de R\$108.000,00. Intimado para manifestação, o reclamado demonstrou que o valor, na verdade, de acordo com a sentença, era de R\$98.000,00. Analisando os cálculos e impugnação, o Juiz decidiu homologar os cálculos em R\$102.000,00. As partes podem voltar a discutir os cálculos quando da apresentação dos embargos à execução, já que, por terem discutido nesse momento, não incorreram em preclusão.

Exemplo 2: iniciada a liquidação, o autor apresentou os seus cálculos, afirmando que a sentença condenou o reclamado ao pagamento de R\$108.000,00. Intimado para manifestação, o reclamado nada disse. O Juiz homologou os cálculos do autor, ou seja, em R\$108.000,00. O reclamado não mais poderá discutir os cálculos, nem mesmo nos embargos à execução, pois a ausência de manifestação gerou a preclusão da matéria.



Dois pontos fundamentais da **reforma trabalhista – Lei 13.467/17** – sobre o tema da liquidação, que tratam do procedimento da liquidação:

- **A primeira modificação foi a troca do termo “poderá” por “deverá” intimar as partes para manifestação.** Antes tínhamos dois possíveis “caminhos” para o Juiz na liquidação - com ou sem intimação das partes, ou seja, com ou sem contraditório imediato. Agora só temos uma possibilidade em relação ao procedimento, que é a intimação da parte para manifestação imediata sobre os cálculos apresentados, ficando condicionada a discussão da matéria em embargos à execução à manifestação prévia sobre os cálculos, nos termos do art. 879, §2º, da CLT.



- A segunda modificação foi no prazo de impugnação, que passou de 10 (dez) dias para 8 (oito) dias.

Com base nas informações acima, principalmente as mudanças implementadas pela reforma trabalhista, podemos facilmente responder ao questionamento recente de concurso. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 5ª Região (BA) Prova: FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Área Judiciária

No processo de execução no Processo do Trabalho, após a elaboração da conta de liquidação, é I do juízo abrir às partes prazo II de III dias para impugnação fundamentada.

Com base no que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, as lacunas I, II e III se preenchem correta e respectivamente com

A dever – comum – 5

B faculdade – comum – 10

C dever – comum – 8

D dever – sucessivo – 8

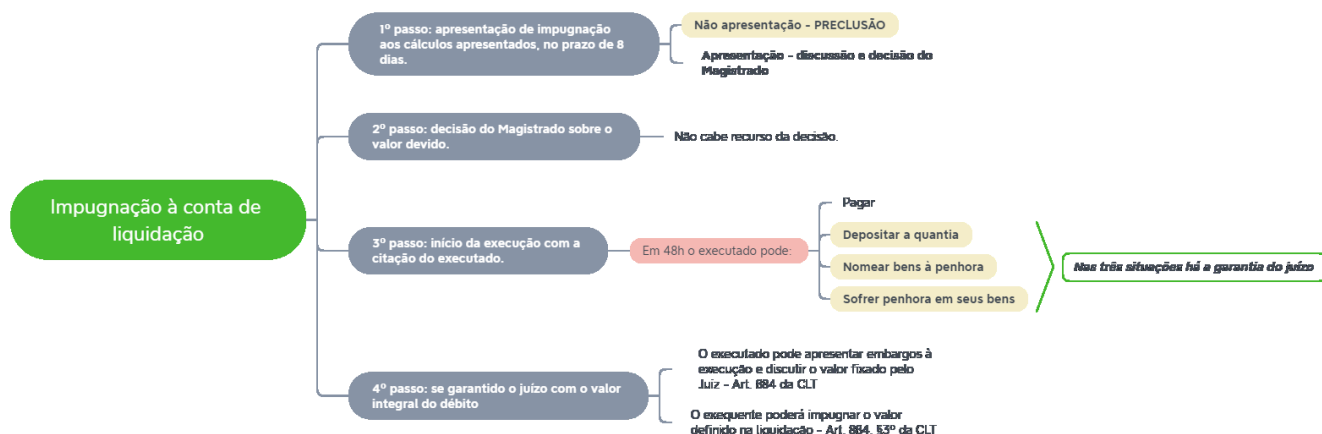
E faculdade – sucessivo – 10

A letra “C” traz as informações corretas. A intimação da parte é um DEVER do Juiz, sendo que o prazo será COMUM, ou seja, o mesmo prazo para as duas partes, que terão 8 DIAS para manifestação.

Além disso, a reforma trabalhista – Lei 13.467/17 – incluiu o §7º no art. 879 da CLT, que prevê a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial através da TR (Taxa Referencial), divulgada pelo Banco Central do Brasil.

§ 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991.





Natureza jurídica da decisão de liquidação e recorribilidade

Por se tratar de um incidente processual, a decisão que finaliza o procedimento deve ser considerada como *interlocutória*. Esse é o entendimento majoritário na seara processual do trabalho: a decisão de liquidação consiste em **decisão interlocutória**, portanto, irrecorrível de imediato, seguindo-se o princípio da irrecorribilidade das interlocutórias, já estudado anteriormente, previsto no art. 893, §1º da CLT e Súmula 214 do TST.



TOME NOTA!

Não cabe recurso de imediato da decisão que torna líquida a sentença exequenda, podendo ser interposto recurso posteriormente, quando do julgamento dos embargos à execução e/ou impugnações.

Este entendimento está expressamente exposto na Tese Vinculante nº 174 do TST:

A decisão de julgamento da impugnação e homologação dos cálculos de liquidação tem natureza interlocutória, sendo irrecorrível de imediato (art. 893, § 1º, da CLT).

Não sendo possível a interposição de qualquer recurso (Súmula nº 214 do TST), será expedido mandado de citação, penhora e avaliação, com posterior possibilidade de ajuizamento de embargos à execução, desde que garantido o juízo. Nos embargos, poderão as partes renovar as impugnações apresentadas anteriormente (no rito do art. 879 da CLT) ou apresentá-las pela



primeira vez (no rito do art. 884 da CLT), cabendo o recurso de agravo de petição da decisão que julgar aquele incidente (embargos à execução), nos termos do art. 897, *b* da CLT.

Por fim, acerca da possibilidade de ajuizamento de ação rescisória em face da decisão de liquidação, destaque para a Súmula nº 399, II do TST, que resume a controvérsia ao afirmar que:



- Se a decisão for meramente homologatória, não cabe rescisória, diante da ausência de coisa julgada material;
- Se a decisão analisar o mérito da impugnação, ou seja, decidir as questões envolvidas na elaboração da conta de liquidação, caberá ação rescisória, haja vista que seu conteúdo é de mérito e, por isso, há formação de coisa julgada material.

Súmula nº 399 do TST: I - É incabível ação rescisória para impugnar decisão homologatória de adjudicação ou arrematação. (ex-OJsnºs 44 e 45 da SBDI-2 - inseridas em 20.09.2000) II - A decisão homologatória de cálculos apenas comporta rescisão quando enfrentar as questões envolvidas na elaboração da conta de liquidação, quer solvendo a controvérsia das partes quer explicitando, de ofício, os motivos pelos quais acolheu os cálculos oferecidos por uma das partes ou pelo setor de cálculos, e não contestados pela outra.

Questão do ano de 2025 trata de forma bem completa do tema "liquidação de sentença", conforme análise a seguir:

Ano: 2025 Banca: FAU Órgão: Prefeitura de Três Barras do Paraná - PR Prova: FAU - 2025 - Prefeitura de Três Barras do Paraná - PR - Advogado

A Consolidação das Leis do Trabalho dispõe que "sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos". Sobre o assunto, assinale a alternativa correta:

A A liquidação não abrangerá o cálculo das contribuições previdenciárias devidas, os quais deverão ser realizados separadamente pela União.

B As partes devem ser intimadas para apresentação dos cálculos de liquidação.

C O juiz deve nomear contador para apresentação dos cálculos de liquidação, intimando posteriormente as partes para manifestação.



D A impugnação aos cálculos deve ser feita através de embargos à execução, mediante garantia do juízo.
E A ausência de impugnação aos cálculos não acarreta a preclusão do direito.

Dentro do procedimento previsto no art. 879 da CLT, há a determinação judicial para que as partes apresentem os cálculos, ou seja, as partes são intimadas para apresentar os cálculos, incluindo as contribuições previdenciárias, intimando-se posteriormente a outra parte para manifestação em 8 dias, sob pena de preclusão, nos exatos termos do art. 879, §2º da CLT.

PROCESSO DE EXECUÇÃO

Conceito

Até o presente momento foi estudado o *processo de conhecimento*, que possui por função a solução do conflito de direito material levado ao Poder Judiciário pelo autor, através da petição inicial. Aquele conflito é denominado de *crise de certeza*, haja vista que ao órgão judiciário são afirmados diversos fatos que serão analisados durante o trâmite daquele processo, de forma a que o Estado-Juiz possa, ao final, dizer se a razão está com o autor ou com o réu.

No início há a *crise de certeza*, uma vez que pairam dúvidas acerca dos fatos narrados na petição inicial. Por exemplo, não se sabe se o reclamante realmente trabalhava em jornada extraordinária ou que nunca recebeu adicional noturno, como alega, sendo que ao final, após a produção das provas, o Magistrado terá condições de concluir pela existência ou não do direito, entregando o direito ao seu titular, pondo fim à referida crise.

Ocorre que após a decisão proferida no processo de conhecimento, condenando a reclamada ao pagamento de determinada quantia, dois caminhos podem ser trilhados:

- Pode haver o pagamento voluntário daquela obrigação, extinguindo-se o processo como um todo;
- Pode haver o inadimplemento, havendo necessidade de nova intervenção do Estado para a solução dessa nova crise, denominada *crise de adimplemento*.

Ao se verificar o inadimplemento, não pode o credor (ex-empregado, como é mais comum) invadir a sede da reclamada e lhe retirar bens, apropriando-se dos mesmos para fins de pagamento do que lhe é devido. Tal conduta é proibida, sendo conhecida por **autotutela**.





A autotutela foi proibida, regra geral, pelo legislador, pois apenas o Estado pode ingressar no patrimônio dos particulares, evitando-se assim um maior número de conflitos. Excepcionalmente é viável a autotutela, como a legítima defesa e o desforço imediato no esbulho possessório.

Por tudo o que foi dito, pode-se conceituar o processo de execução como a *técnica processual com aptidão para concretizar os direitos do credor, reconhecidos por decisão judicial ou oriundos de títulos extrajudiciais*.

A depender da origem do direito do credor – se reconhecida pelo Poder Judiciário ou pelo próprio devedor, em documento reconhecido por lei – a execução seguirá normas procedimentais diversas, embasadas na primeira hipótese em um título executivo judicial e, na segunda situação, em um título executivo extrajudicial.

Exemplo: A sentença condenou o reclamado ao pagamento de R\$30.000,00. Após o prazo recursal, vendo que aquele não havia recorrido e que, portanto, havia o trânsito em julgado, o reclamante dirigiu-se à empresa reclamada e exigiu o pagamento da quantia. O dono da empresa disse que não faria o pagamento. Como o reclamante não pode retirar “à força” bens do reclamado, nada mais pode fazer a não ser informar ao Juiz do Trabalho do inadimplemento, para que ele determinasse a citação do reclamado para pagar a quantia, em 48h, conforme art. 880 da CLT.

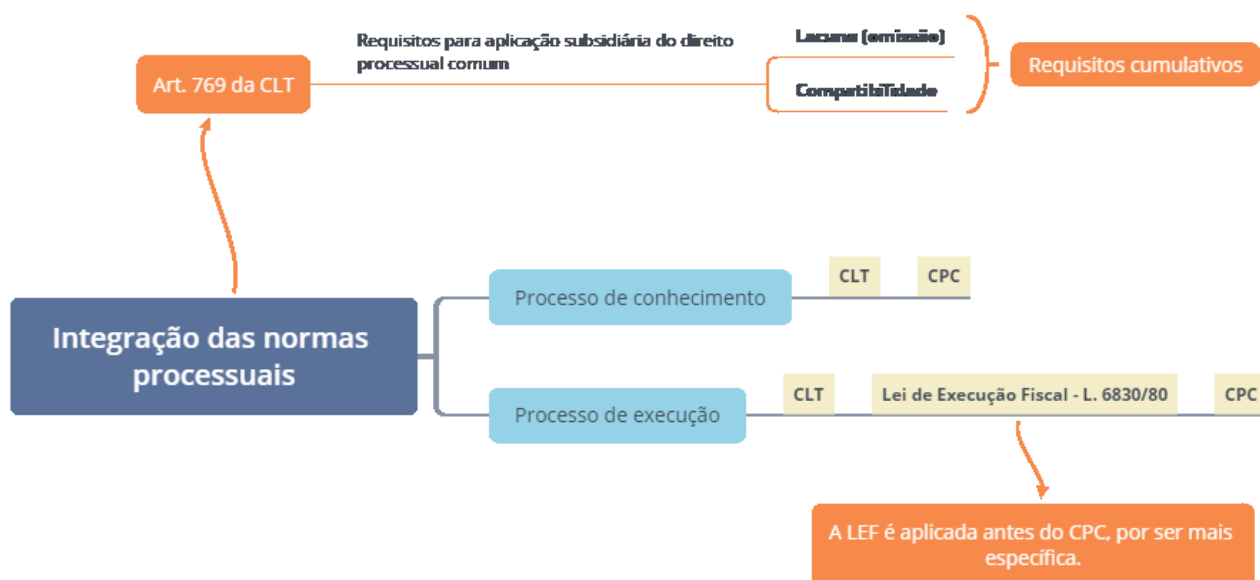
A depender da espécie de obrigação, o Estado retirará bens do patrimônio do devedor, ou o forçará a fazer algo, a abster-se de uma conduta ou a entregar determinado objeto. Assim, o processo de execução se adequará à espécie de prestação a ser adimplida, podendo ser:

- Obrigação de pagamento de quantia, a mais comum no processo do trabalho;
- Obrigação de fazer, como a de anotar a CTPS do ex-empregado;



- Obrigação de não fazer, que consiste em uma abstenção, como não realização de revista íntima;
- Obrigação de entrega de coisa, na qual o devedor deverá entregar determinado bem que não lhe pertence, mas está em seu poder.

Sobre a aplicação subsidiária de normas do processo comum ao processo de execução, especificamente, a regra constante no art. 769 da CLT deve ser alterada, aplicando-se a Lei de Execução Fiscal (Lei 6830/80) na lacuna da CLT e, somente posteriormente o CPC. Difere do processo de conhecimento neste ponto, que já aplica o CPC na omissão da CLT.



Princípios relacionados à execução

Diversos são os princípios que regem a atividade Estatal que consiste em forçar o devedor a cumprir a sua obrigação, ora retirando bens de sua propriedade, ora forçando-o a cumprir pessoalmente com a obrigação. Os princípios mais importantes e que serão destacados são:

- **Princípio inquisitivo:** esse princípio já foi devidamente analisado nas primeiras aulas, mas em síntese destaca que a execução definitiva poderá ser iniciada *ex officio* pelo Magistrado, nos termos do art. 878 da CLT. Não há necessidade de requerimento do credor para que se tenha início os atos executórios. Diante do trânsito em julgado, o Magistrado determinará que seja citado o devedor (executado) para que pague a quantia em 48h, sob pena de penhora de bens.





Atenção especial para a reforma trabalhista – Lei 13.467/17 – que restringiu tal possibilidade: o Juiz do Trabalho somente poderá iniciar de ofício a execução quando a parte não estiver assistida por Advogado, ou seja, estiver se valendo do *jus postulandi*, conforme dispositivo abaixo transcrito:

Art. 878 - A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado.

Exemplo: determinada sentença trabalhista, que condenou a reclamada ao pagamento de R\$100.000,00, transitou em julgado hoje, pois ultrapassado o prazo recursal. O reclamante não estava assistido por advogado. Mesmo sem qualquer requerimento para início da execução, o Juiz do Trabalho determinou o início da execução, pois o reclamado não comprovou o pagamento nos autos, expedindo-se o mandado de citação para pagamento da quantia, sob pena de penhora de bens. Vejam que a atuação do Juiz não dependeu de pedido. Sua atuação foi *ex officio*.

- **Princípio da dignidade da pessoa do executado:** apesar da execução mover-se contra o devedor em virtude do inadimplemento, não deve aquele ser aviltado em seu patrimônio, reservando-lhe o mínimo para a sua subsistência, moradia e trabalho. Assim, o legislador reservou alguns bens que não podem ser penhorados, mesmo que inexistam outros. Tais bens *absolutamente impenhoráveis* estão arrolados no art. 833 do CPC. Destaca-se também o bem de família, declarado impenhorável pela Lei nº 8.009/90. A própria lei trazia algumas exceções a essa regra, entre elas a que previa que a impenhorabilidade não se aplicava ao pagamento de créditos trabalhistas de empregados domésticos, ou seja, nessa situação, haveria a penhora, avaliação e alienação daquele bem, mesmo que fosse o único do devedor. Todavia, a LC nº 150/2015 revogou esse inciso do art. 3º da Lei em comento, passando tal situação a se encaixar na regra, qual seja, a impenhorabilidade do único bem do devedor.



Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. § 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. § 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. § 3º Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.

- **Princípio da igualdade de tratamento:** o princípio da isonomia, previsto no caput do art. 5º da CRFB/88, na seara executiva, resume-se à fiel observância da lei, uma vez que os atos executivos são realizados para concretizar o direito do credor, em desfavor do devedor.
- **Princípio da natureza real:** os atos executórios incidem sobre o patrimônio do devedor, e não sobre a pessoa do devedor. Dispõe o art. 789 do CPC que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. O princípio em estudo, pelo que já foi dito, também é conhecido como *princípio da*



patrimonialidade. Exceção à regra é a possibilidade de ser decretada a prisão civil do devedor de alimentos, conforme art. 5º, LXVII da CRFB/88. A prisão civil do depositário infiel, conforme entendimentos do STF e STJ (Súmula nº 419 do STJ e Súmula Vinculante nº 25 do STF) não é mais possível, por mostrar-se incompatível com o Pacto de São José da Costa Rica.

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

Súmula nº 419 do STJ: Descabe a prisão civil do depositário judicial infiel.

Súmula Vinculante nº 25 do STF: É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.

- **Princípio da Limitação expropriatória:** em linguagem simples, o princípio aduz que os bens do devedor serão executados até o limite do débito, sendo esse o limite imposto pelo art. 883 da CLT. Se apenas parte do patrimônio for suficiente para pagar o principal, juros e custas processuais, nenhum outro bem será penhorado.

Art. 883 - Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á penhora dos bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial.

- **Princípio da utilidade para o credor:** o processo de execução é movido no interesse do credor, de forma a permitir a satisfação total do débito. Tal processo não deve ser utilizado apenas para arruinar o patrimônio do devedor, devendo ser



útil ao credor. Assim, não deve ser alienado um bem por preço vil, que é aquele muito abaixo do mercado, já que apenas trará prejuízos ao devedor, não representando, na maioria das vezes, percentual razoável do valor total. Destaque para o art. 836 do CPC, que afirma: *“Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”*.

Exemplo: Em uma ação trabalhista movida por ex-empregado, João foi condenado ao pagamento de R\$20.000,00. Como não houve o pagamento voluntário, iniciou-se o processo de execução. O único bem passível de penhora que foi encontrado é um veículo fusca 1973, “caindo aos pedaços”, avaliado em R\$1.500,00. Dificilmente esse veículo será adquirido por alguém em um leilão. Se for, provavelmente não será pelo valor da avaliação, e sim, por uns R\$800, R\$1.000,00. Pergunta-se: vale a pena mover a máquina judiciária e realizar um leilão nessas condições? A resposta é negativa. Esse leilão não será útil para o credor. Assim, não se deve penhorar tal veículo.

- **Princípio da execução de forma menos gravosa para o executado:** presente no art. 805 do CPC, que aduz: *“Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”*. Assim, se houver dois imóveis que possam ser penhorados, será a penhora realizada no de menor valor, desde que o valor seja capaz de arcar com os custos do processo de execução. O Juiz do Trabalho deve pautar a sua atuação, de forma a respeitar o princípio em análise, com base na razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a também resguardar a utilidade da execução.

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Exemplo: em um determinado processo de execução, cujo valor é de R\$20.000,00, foi penhorado um imóvel avaliado em R\$300.000,00, que estava à venda. A empresa peticionou que o imóvel penhorado estava “praticamente vendido”, necessitando do desfazimento da penhora para concretizar a transação. No mesmo ato, ofereceu a



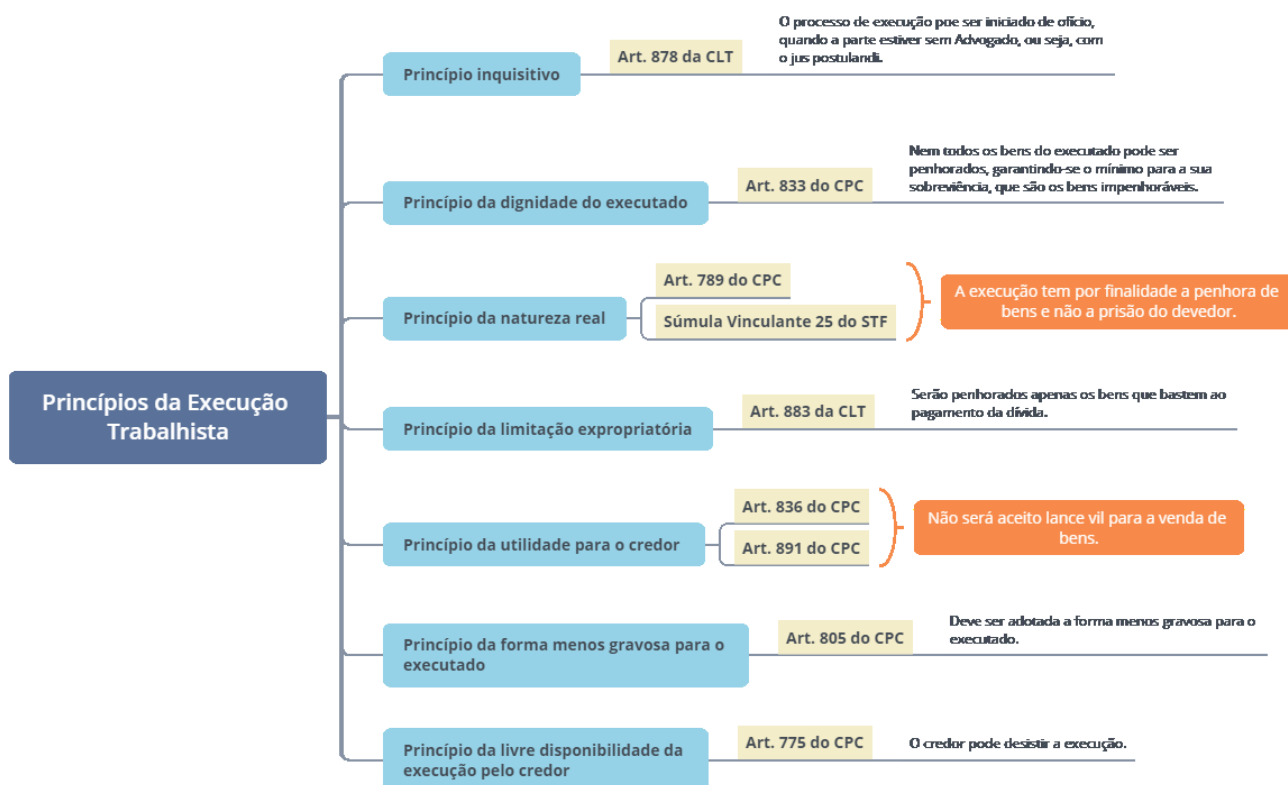
penhora outro imóvel, avaliado em R\$400.000,00, requerendo a substituição dos bens. Esse pedido deve ser atendido pois a execução deve ser da forma menos gravosa para o executado e substituição do bem, além de “ajudar a empresa executada”, não trará qualquer malefício para o processo de execução.

- **Princípio da livre disponibilidade da execução pelo credor:** previsto no art. 775 do CPC, esse dispositivo afirma que o credor poderá desistir da execução, em parte ou no todo. Nos termos legais, “O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva”. Não se exige a anuência do devedor, uma vez que, em regra, a desistência é benéfica àquele, que não mais sofrerá qualquer constrição em seu patrimônio. A desistência deverá ser homologada por sentença, conforme art. 200, § único do CPC. Por fim, a desistência após a apresentação dos embargos à execução depende da concordância do devedor, já que esse pode ter interesse no julgamento daquela defesa, em que se poderá, por exemplo, reconhecer a prescrição, quitação, etc.

Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.

Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial





Legitimidade para a execução

✓ Legitimidade Ativa

A primeira regra a ser lembrada e que concerne à **legitimidade ativa** para a execução, está contida no art. 878 da CLT, já estudado anteriormente, mas que vale sempre a pena ser lembrado, por tratar-se de traço distintivo entre o direito processual do trabalho e o direito processual civil. Segundo a disposição referida, o Juiz do Trabalho possui legitimidade para determinar o início da execução. A regra demonstra claramente a incidência do princípio da proteção no âmbito do processo do trabalho. **Tal regra não mais se aplica quando a parte está representada por Advogado, conforme alteração promovida pela Lei 13.467/17 – reforma trabalhista – sendo aplicado apenas quando a parte está exercendo o *jus postulandi*.**

Em 2025 tivemos uma questão tratando do tema. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: Ibest Órgão: CRECI - 11ª Região (SC) Prova: Ibest - 2025 - CRECI - 11ª Região (SC) - Advogado
Quanto a execução trabalhista, assinale a alternativa correta:
A A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado.



B Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Na liquidação, poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda e discutir matéria pertinente à causa principal.

C Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir ao executado prazo de quinze dias para pagamento e, após a quitação abrir prazo de 10 dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão.

D Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado oito dias para apresentar agravo de petição, cabendo igual prazo ao exequente apresentar contrarrazões.

E Na fase de execução é exigida a garantia ou penhora às entidades filantrópicas e/ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições.

A letra "A" é considerada correta, aplicando a regra do art. 878 da CLT, alterada pela reforma trabalhista, para dizer que o processo de execução somente pode ser iniciado de ofício pelo Juiz se a parte não tiver Advogado, ou seja, estiver utilizando o *jus postulandi*.



Vale sempre a pena destacar que a execução que pode ser promovida de ofício é a definitiva. A execução provisória depende sempre de requerimento do credor.

Art. 878 - A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado.

Os demais legitimados ativos estão descritos nos art. 778 do CPC, nos seguintes termos:

- O credor a quem a lei confere título executivo;
- O Ministério Público, nos casos previstos em lei;
- O espólio, os herdeiros ou os sucessores;
- O cessionário e o sub-rogado;

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o



direito resultante do título executivo; III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. § 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado.

Exemplo: imagine que João tenha ajuizado uma ação trabalhista em face da ex-empregadora e obtido sentença condenatória ao pagamento de R\$1.000.000,00. Após o trânsito em julgado, vendo que a empresa não recorreu, ficou tão feliz que enfartou. Os seus herdeiros podem iniciar a execução, caso o Juiz não a inicie de ofício, realizando os atos processuais buscando o recebimento da quantia.

No tocante à legitimidade do Ministério Público, este poderá atuar, exemplificativamente, como substituto processual do menor, nas ações coletivas ajuizadas pelo órgão, na execução do termo de ajustamento de conduta, dentre outras hipóteses.

Havendo a morte do credor, o Juiz deverá suspender o processo de execução, conforme previsto no art. 921, I do CPC, até que sejam habilitados os herdeiros, o espólio ou os sucessores, haja vista que após o evento morte a legitimidade ativa passa a ser daqueles.

✓ Legitimidade Passiva

Em regra, o devedor (executado) é o empregador, que pode ser pessoa física ou jurídica. Aquele que deixou de arcar com as obrigações trabalhistas e que foi reclamado no processo de conhecimento, ao ser condenado, passa a ser executado nos autos do processo de execução. Ocorre que, em algumas hipóteses, não muito vistas na prática, mas possíveis processualmente, o empregado poderá ser executado, em especial, quando condenado ao pagamento de custas processuais ou quando a decisão judicial lhe impõe alguma obrigação, como entrega de bens de propriedade da empresa, etc.

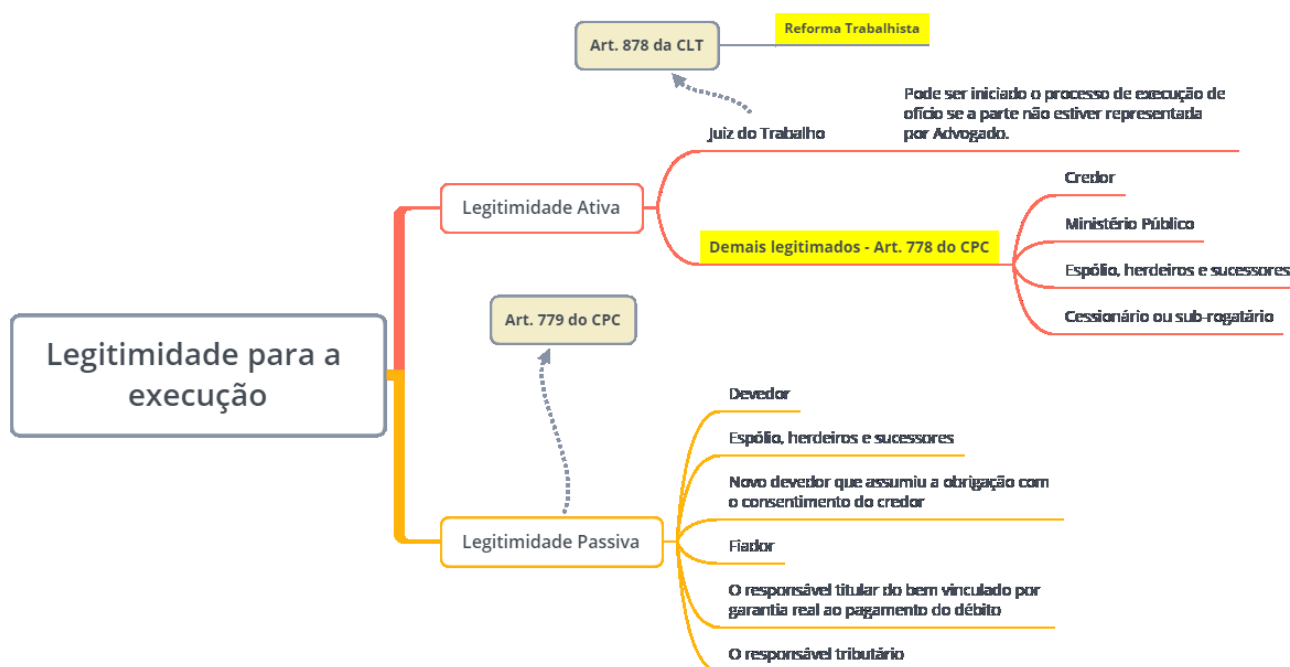
Também afirma o art. 779 do CPC que: “A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor; III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo; IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial; V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito; VI - o responsável tributário, assim definido em lei”.





Destaque importante para o art. 513, §5º do CPC, que diz **não ser possível a execução de fiadores, coobrigados ou corresponsáveis que não tenham participado do processo de conhecimento**, ou seja, que não puderam apresentar defesa e participar do contraditório.

§ 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



Desconsideração da personalidade jurídica

Estamos diante de um dos temas mais recorrentes nas provas de processo do trabalho nos últimos dias, por ter sido inserido na CLT pela reforma trabalhista de 2017. Veremos diversas questões recentes sobre ele depois das explicações iniciais.

Prevista no art. 28 do CDC e no art. 50 do Código Civil, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica prevê que os atos executórios poderão incidir nos bens pertencentes aos



sócios, quando restar comprovada a insuficiência dos bens da pessoa jurídica e, concomitantemente, a violação à lei, fraude, falência proposita, desvio de patrimônio, etc.

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1º (Vetado). § 2º As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3º As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4º As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

A teoria em análise busca evitar que a insuficiência de bens da executada prive o credor do recebimento de seus créditos, enquanto o patrimônio dos sócios está "recheado" de bens passíveis de penhora.



TOME NOTA!

A teoria em estudo também recebe as seguintes denominações: *disregard doctrine*, *teoria da penetração*, *disregardos legalentity* ou *teoria do disregard*.



NÃO
CONFUNDA!



No processo do trabalho, a teoria é aplicada sem a necessidade de preenchimento de todos os requisitos exigidos no art. 50 do CC, uma vez que TST entende que em havendo insuficiência de patrimônio, já podem ser penhorados os bens dos sócios, respeitando-se, claro, as regras sobre impenhorabilidade de salários.

No processo do trabalho, aplica-se a *teoria menor da desconsideração*, que é a que dispõe a aplicação do instituto com o mero inadimplemento das obrigações da pessoa jurídica. Não se aplica a *teoria maior*, que é aquela do art. 50 do Código Civil.

Até a entrada em vigor da Lei nº 13.105/15 não havia qualquer procedimento disciplinando a desconsideração da personalidade jurídica, o que fazia com que os sócios fossem surpreendidos com a decisão de redirecionamento da tutela executiva, já que não se adotava como praxe a intimação prévia para manifestação do mesmo. A aparente violação ao princípio do contraditório já era notada e criticada pela doutrina processual civil, que via naquela situação a ausência de comunicação e possibilidade de reação, típicos do princípio do contraditório.

Especificamente em relação ao contraditório na desconsideração da personalidade jurídica, percebe-se que o sócio, que não era parte na demanda, passa a ser parte abruptamente, sem lhe ser garantido o direito de discutir os fatos que levaram o Juiz a desconsiderar a personalidade jurídica naquela situação. Sem qualquer comunicação prévia, o sócio era lançado ao processo, passando a integrá-lo por dizer o Magistrado estar presente a hipótese do art. 28, §5º do CDC. Registre-se que a situação prevista no dispositivo legal – ausência de patrimônio da sociedade – era imputada ao sócio sem qualquer possibilidade de defesa, sem possibilidade prévia de exercício do benefício de ordem.

Essa afirmação unilateral, sem possibilidade de defesa do sócio, que na visão do CPC viola o contraditório, já era criticada pela doutrina processual civil, que entendia ser devida a intimação dos sócios para manifestação.

Verifica-se claramente que o CPC levou em consideração a necessidade de garantir a incidência dos princípios processuais constitucionais, em especial o contraditório, na medida em que na exposição de motivos é encontrada a seguinte passagem:

“Por outro lado, muitas regras foram concebidas, dando concreção a princípios constitucionais, como, por exemplo, as que preveem um procedimento, com contraditório e produção de provas, prévio à decisão que desconsidera da pessoa jurídica, em sua versão tradicional, ou “às avessas”.



Mas percebe-se que a necessidade de contraditório está intimamente ligada à necessidade de discussão das situações previstas no art. 50 do Código Civil, que caracterizam, como já dito, o abuso da personalidade jurídica. A ideia também é aplicada mesmo que se prefira adotar o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078/90), na medida em que o contraditório seria necessário à verificação das seguintes hipóteses: abuso do direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Verifica-se que, independentemente da teoria que se aplica no processo – maior ou menor – o contraditório sempre foi pensado pela doutrina como indispensável.



Antes de analisarmos os artigos do CPC que tratam do tema, cumpre aqui registrar que a reforma trabalhista incluiu o art. 855-A na CLT que passou a prever aquilo que a Instrução Normativa nº 39 do TST já previa, ou seja, nesse dispositivo encontra-se de forma expressa a determinação para que seja aplicado os dispositivos do CPC quanto ao incidente de desconconsideração da personalidade jurídica e trata também de algumas adaptações necessárias ao instituto na seara processual trabalhista:

Art. 855-A. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 1º Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

I - na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do § 1º do art. 893 desta Consolidação; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

II - na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

III - cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

§ 2º A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o art. 301 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)



A banca FCC cobrou a matéria "recorribilidade no incidente de desconconsideração da personalidade jurídica" em 2025 na prova do TRTSP (2ª região). Vejamos a questão:

Ano: 2025 Banca: FCC Órgão: TRT - 2ª REGIÃO (SP) Prova: FCC - 2025 - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Técnico Judiciário - Área Administrativa

Segundo as normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

A caberá agravo de instrumento, se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal.

B na fase de cognição, caberá agravo de instrumento, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias.

C na fase de execução, cabe agravo de petição, mediante prévia garantia do juízo, pressuposto recursal necessário para a sua admissibilidade.

D na fase de cognição, caberá recurso ordinário imediato.

E na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo.

A única assertiva correta é a letra "E", que relaciona o cabimento do recurso de agravo de petição à hipótese de decisão no processo de execução, alertando sobre a ausência de garantia do juízo. Não cabe o agravo de instrumento apesar de ser uma decisão interlocutória no processo de conhecimento, porque aqui não é processo civil, lembrando que no processo do trabalho as interlocutórias são irrecorríveis de imediato.

Aqui temos mais uma questão de 2025 para ilustrar a cobrança sobre os recursos que podem ser interpostos em face da decisão proferida no incidente de desconconsideração da personalidade jurídica:

Ano: 2025 Banca: FUNDATEC Órgão: PGE-ES Prova: FUNDATEC - 2025 - PGE-ES - Residente Jurídico

Sobre o recurso cabível em face da decisão interlocutória no incidente de desconconsideração da personalidade jurídica na Justiça do Trabalho, assinale a alternativa INCORRETA.

A Cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal.

B Na fase de execução, cabe agravo de petição.

C Na fase de execução, o recorrente não precisa oferecer garantia ao juízo como requisito de admissibilidade do recurso.

D Na fase de cognição, cabe recurso de agravo de instrumento, ante a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil.

Note que a questão busca a alternativa incorreta, que no caso é a letra "D", ao afirmar o cabimento do recurso de agravo de instrumento por aplicação subsidiária do CPC. Claro que não!

Conforme art. 855-A da CLT, as únicas hipóteses de cabimento de recurso são:

- Recurso de Agravo de petição: quando a decisão é proferida no processo de execução, sem necessidade de garantia do juízo.



- Recurso de Agravo interno: quando a decisão é proferida pelo Relator, no Tribunal.
- NENHUM RECURSO: quando a decisão é proferida no processo de conhecimento, diante da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias.

Mais uma questão de 2025, agora do CEBRASPE, sobre a impossibilidade de interposição de recurso em face de decisão proferida na fase de cognição (processo de conhecimento) por ser uma decisão interlocutória. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: PGE-PI Prova: CESPE / CEBRASPE - 2025 - PGE-PI - Procurador do Estado Substituto

A decisão que acolhe o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, na fase de cognição do processo trabalhista, tem natureza

A interlocutória, não sendo cabível recurso de imediato contra ela.

B definitiva, sendo cabível recurso ordinário contra ela.

C interlocutória, sendo cabível agravo de petição contra ela.

D interlocutória, sendo cabível recurso ordinário contra ela.

E definitiva, sendo cabível agravo interno contra ela.

A letra "A" é a única adequada, mostrando que a decisão proferida no IDPJ no processo de conhecimento ou cognição não pode ser impugnada por sentença, já que possui natureza interlocutória.

Em síntese são duas as modificações/adaptações necessárias ao processo do trabalho:



TOME NOTA!

- Legitimidade para o Juiz determinar de ofício o início do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, na medida em que se aplica o **princípio inquisitivo do art. 878 da CLT ao processo de execução trabalhista.**
- O não cabimento de recurso da decisão proferida no incidente quando proferida no processo de conhecimento, **na medida em que é mantido o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias**, bem como a possibilidade de interposição de recurso quando a decisão é proferida no processo de execução (agravo de petição) ou em grau de recurso, perante o Tribunal (agravo interno).

Sobre o procedimento, temos que o CPC decidiu por criar um incidente de desconconsideração da personalidade jurídica para efetivar o princípio do contraditório, tendo por finalidade precípua verificar a presença ou ausência dos pressupostos previstos em lei – art. 50 do CC e 28 do CDC – possibilitando ao sócio a demonstração de que não houve abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial, etc.





Aduz o art. 133 do CPC que o incidente será instaurado a pedido das partes ou do Ministério Público, trazendo implícita vedação à desconsideração realizada de ofício, o que já se mostra incompatível com o procedimento hoje adotado na Justiça do Trabalho, como já visto.

Sobre os pressupostos autorizadores da desconsideração, os dispositivos do novel código mencionam em duas oportunidades a necessidade de preenchimento dos requisitos legais, já que na seara processual civil se adota a teoria maior, diferentemente do processo trabalho, que é regido pela teoria menor, ou seja, pela necessidade apenas de demonstrar a insuficiência de patrimônio da pessoa jurídica para desconsiderar a sua personalidade.

No procedimento idealizado pelo legislador e inserido nos artigos 133 a 137 da Lei nº 13.105/15, o sócio será citado para manifestar-se e requerer provas no prazo de 15 (quinze) dias sobre o pedido de desconsideração, ocasião em que poderá opor-se à pretensão da parte adversa ou do Ministério Público, por demonstrar a inexistência dos requisitos legais.

Como não há qualquer restrição aos meios de prova no art. 136 do CPC, poderá ser requerida prova testemunhal e depoimento pessoal, com necessidade de designação de audiência para a produção das mesmas, e até mesmo prova pericial, que demanda, não raras vezes, meses para a sua produção. Todo esse tempo poderá ser utilizado para que o sócio se valha de subterfúgios para desviar os bens, o que não será sempre resolvido pela aplicação do art. 137 do CPC, que diz ser ineficaz em relação ao requerente a alienação ou oneração de bens em fraude de execução.

Pensando-se em celeridade e, principalmente, efetividade da desconsideração da personalidade jurídica, melhor seria manter o contraditório postergado para o momento de apresentação dos embargos – à execução ou terceiros – a depender da corrente doutrinária a ser utilizada, já que o fator surpresa quando da desconsideração é um dos motivos do sucesso de grande parte das incursões no patrimônio dos sócios de empresas executadas.

Ocorre que o novo dispositivo da CLT aplica o procedimento previsto no CPC em sua integralidade, com as adaptações a que já fizemos referência, o que tem gerado certo desconforto em muitos Magistrados, que entendem que a morosidade relacionada à necessidade de intimação do sócio impedirá qualquer constrição de bens particulares.

Exemplo: A empresa “A” foi acionada judicialmente por um ex-empregado João, que conseguiu a procedência da ação e condenação da reclamada ao pagamento de R\$100.000,00. No processo de execução, após inúmeras tentativas, verificou-se que a



empresa não possuía qualquer bem passível da penhora, razão pela qual o Juiz do Trabalho desconsiderou a personalidade jurídica e citou os sócios José e Maria para pagarem a quantia. Como não houve o pagamento voluntário, os bens de José e Maria foram penhorados, levados à leilão, transformados em dinheiro para pagamento de João.

Sobre o procedimento trazemos uma questão de 2025, a seguir:

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: AgSUS Prova: FGV - 2025 - AgSUS - Analista de Gestão Advogado
Gilcimara ajuizou reclamação trabalhista contra o seu empregador, logrou sucesso e iniciou a execução, que se revelou inexitosa. Então, resolveu direcionar a execução contra os sócios, valendo-se do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ). Após regular tramitação, seu pedido de IDPJ foi julgado improcedente. De acordo com a norma de regência acerca do prazo para os sócios se manifestarem e do recurso cabível contra a decisão no IDPJ, assinale a afirmativa correta:

- A Os sócios poderão se manifestar em 15 dias e da decisão caberá agravo de petição.
- B Os sócios se manifestarão em 10 dias e da decisão caberá recurso ordinário.
- C Não caberá recurso da decisão, e os sócios terão 5 dias para manifestação.
- D Não existe prazo específico para os sócios contestarem, cabendo ao juiz fixá-lo, e da decisão caberá recurso de revista.
- E Os sócios poderão se manifestar em 10 dias e, desde que haja garantia do juízo, poderão interpor agravo regimental.

A letra "A", gabarito da questão, afirma que os sócios poderão apresentar manifestação (defesa) no prazo de 15 dias. Trata-se do procedimento previsto no CPC e aqui aplicado. Sendo a decisão proferida em sede de processo de execução, caberá a interposição de recurso de agravo de petição, sem necessidade de garantia do juízo.

Vamos agora ver uma chuva de questões sobre o tema:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 22ª Região (PI) Prova: FCC - 2022 - TRT - 22ª Região (PI) - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal

Josias, após tentar executar judicialmente seu ex-empregador, a Tecidos Praianos Ltda., esgotando todas as possibilidades e não obtendo sucesso, instaurou o incidente de desconsideração de personalidade jurídica para que o sócio fosse incluído no polo passivo da ação, o que foi aceito pelo magistrado. De acordo com a CLT, o procedimento a ser seguido a partir desse ato será a

- A citação do sócio para pagamento do débito em 48 horas ou indicação de bens à penhora, para somente após garantido o juízo manifestar-se e requerer a produção de provas.
- B penhora de seus bens, juntamente com a citação do sócio, eis que há autorização legal para tanto ao magistrado.
- C penhora imediata dos bens do sócio, que somente após a garantia do juízo poderá se manifestar e requerer as provas cabíveis.
- D citação do sócio para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 8 dias.
- E citação do sócio para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias.



Vejam que diante do insucesso na execução da empresa – pessoa jurídica – o procedimento a ser tomado é a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), com a citação do sócio para manifestar-se sobre o pedido e requerer provas no prazo de 15 dias. Não há, portanto, ordem de pagamento, penhora, etc, pois o sócio ainda não é parte no processo. Se vamos iniciar o procedimento, temos que citar o sócio para apresentar manifestação (defesa) e provas em 15 dias. Por isso que a letra “E” é considerada correta.

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 5ª Região (BA) Prova: FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal

Homero está litigando em face de seu ex-empregador na Justiça do Trabalho e ingressou com Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para tentar dar maior segurança na futura execução, para salvaguarda de seus interesses e possibilidade de constrição de bens dos sócios, sendo que o feito encontra-se na fase de conhecimento. O juiz decidiu desfavoravelmente a Homero. Nessa hipótese, com base no que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, o autor

A poderá apresentar agravo de instrumento, pelo fato de a decisão ser interlocutória, em virtude de estar em fase de conhecimento, no prazo de 10 dias.

B poderá apresentar agravo de instrumento, pelo fato de a decisão ser interlocutória, em virtude de estar em fase de conhecimento, no prazo de 8 dias.

C teria possibilidade de interpor agravo de petição, uma vez que se trata de matéria pertinente à execução, sendo este o recurso cabível na hipótese, no prazo de 8 dias.

D por se tratar de uma decisão na fase de conhecimento, poderá interpor recurso ordinário de imediato, no prazo de 8 dias, na medida em que se trata de uma ação especial, com rito próprio.

E não poderá recorrer de imediato, por se tratar de decisão interlocutória, podendo manifestar seu inconformismo após a prolação de sentença de mérito, interpondo recurso ordinário.

A questão agora trata da recorribilidade da decisão proferida no IDPJ, conforme art. 855-A §1º da CLT. Temos que sempre lembrar o seguinte:

- Se a decisão foi proferida no processo de conhecimento, não cabe recurso, por ser uma decisão interlocutória.
- Se proferida no processo de execução, o recurso cabível é o agravo de petição.
- Se proferida pelo Relator no Tribunal, o recurso é o agravo interno.

Neste caso estamos no processo de conhecimento – **“sendo que o feito encontra-se na fase de conhecimento”** – o que traz a impossibilidade de interposição de recurso. A letra “E” é a única correta, já que o inconformismo com a decisão interlocutória desfavorável somente poderá ser alegada em recurso ordinário da sentença.

Vamos para mais uma questão, que agora destaca o procedimento no IDPJ e a suspensão do processo principal enquanto não é decidido o incidente.

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 9ª REGIÃO (PR) Prova: FCC - 2022 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Analista Judiciário - Área Judiciária



Quanto ao incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, considere:

I. É cabível em todas as fases do processo, sendo que na fase de conhecimento, no processo trabalhista, da decisão que acolher ou rejeitar o incidente, por se tratar de decisão interlocutória, não cabe recurso de imediato.

II. Instaurado o incidente, o sócio será citado para manifestar-se, podendo juntar prova documental no prazo de 8 dias.

III. Se for instaurado originariamente nos Tribunais, da decisão proferida pelo relator, poderá ser interposto agravo interno.

IV. A instauração no processo do trabalho não suspenderá o feito, devendo a parte ingressar com medida judicial própria solicitando tal providência, se quiser.

Está correto o que se afirma APENAS em

A III e IV.

B II e III.

C I e IV.

D II e IV.

E I e III.

A assertiva correta é a letra “E”, pois somente os itens I e III estão corretos. O item I diz caber o incidente em qualquer fase do processo – conhecimento, execução e recursal – sendo que na primeira hipótese não cabe recurso da decisão, por ser interlocutória. O item III nos lembra do cabimento do recurso de agravo interno quando a decisão é proferida pelo Relator, nos Tribunais.

Os itens II e IV estão errados, já que o prazo de manifestação do sócio é de 15 dias e o incidente suspende – paralisa – o processo principal até decisão final.

Para fechar o tema, mais uma questão recente sobre o cabimento e procedimento do IDPJ. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 14ª Região (RO e AC) Prova: FCC - 2022 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Na reclamação trabalhista movida por Leonor, já em fase de execução, foram esgotados todos os meios de satisfação de seu crédito junto à empresa executada, requerendo Leonor a instauração do Incidente de Desconconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para inclusão dos sócios no polo passivo da ação. Diante do disposto na legislação vigente,

A além de esgotar os meios de execução contra a empresa executada, antes de requerer a instauração do IDPJ, Leonor será obrigada a requerer a inclusão do nome da empresa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT).

B não é cabível a instauração do IDPJ em fase de execução, sendo que Leonor deveria ter incluído as pessoas físicas dos sócios juntamente com a pessoa jurídica da empresa na petição inicial da reclamação trabalhista.

C a Juíza do Trabalho receberá o requerimento de instauração do IDPJ, julgando-o desde logo e, caso seja julgado improcedente, caberá a interposição de Agravo de Petição por Leonor.

D a Juíza do Trabalho receberá o requerimento de instauração do IDPJ, julgando-o desde logo e, caso seja julgado procedente, caberá a interposição de Embargos à Execução, após a penhora de bens do(s) sócio(s), com o juízo garantido.



E a Juíza do Trabalho receberá o requerimento de instauração do IDPJ, determinando a citação dos sócios para manifestação e requerimento de provas cabíveis no prazo de 15 dias.

Se estão esgotados todos os meios de execução da pessoa jurídica, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica se impõe, razão pela qual a letra “E” é a única correta, apesar de mais simples. Vejam que a Juíza receberá o requerimento, determinando a citação dos sócios, concedendo prazo de 15 dias. Não é preciso requerer a inscrição no BNDT (Banco Nacional de Devedores Trabalhistas). Também não é possível julgar desde logo, pois tem que conceder o prazo de defesa de 15 dias.

Por fim – agora prometo – a última questão sobre o tema, para lembrarmos que os sócios podem interpor o recurso de agravo de petição da decisão proferida no IDPJ na fase de execução **sem garantia da execução**. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 5ª Região (BA) Prova: FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Rovenó está executando uma sentença que lhe foi favorável na Justiça do Trabalho, em face da sua ex-empregadora, a empresa de Transporte Carga Rápida. Não encontrando bens da empresa para fazer frente à execução, o autor instaura Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o qual é julgado procedente. A empresa, cientificada da decisão, poderá interpor

A agravo de instrumento, mediante garantia do Juízo, prosseguindo a execução normalmente.

B agravo de petição, mediante garantia do juízo, prosseguindo a execução normalmente.

C recurso ordinário, independente de garantia do Juízo, havendo a suspensão da execução após a instauração do incidente.

D agravo de petição, independente de garantia do juízo, havendo a suspensão da execução após a instauração do incidente.

E recurso ordinário, mediante garantia do Juízo, havendo a suspensão da execução após a instauração do incidente.

Já sabemos que o art. 855-A da CLT prevê o cabimento do recurso de agravo de petição quando o incidente ocorre no processo de execução. Sabemos também que o IDPJ suspende o processo de execução até decisão final. O que temos que lembrar agora, que faz com que a letra “D” seja a única correta, é que para interpor o agravo de petição não há necessidade de garantia do juiz, ou seja, não precisa de depósito, nomeação de bens, penhora de bens, etc.

Só mais uma – agora é sério – já que o tema foi tão recorrente nas últimas provas:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 17ª Região (ES) Prova: FCC - 2022 - TRT - 17ª Região (ES) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Em processo de execução de título executivo extrajudicial perante a Justiça do Trabalho, Ptolomeu, não encontrando patrimônio em nome da pessoa jurídica pretende incluir os sócios da executada Restaurante Prato Feito Ltda. no polo passivo da execução. Nessa situação, com base no que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho,

A deverá o credor ingressar com reclamação trabalhista própria para incluir os sócios no polo passivo, uma vez que incabível Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica na



hipótese de execução de título executivo extrajudicial, restrito para casos de execução de títulos judiciais.

B poderá Ptolomeu arguir Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sendo que nessa hipótese, após sua citação, os sócios poderão apresentar manifestação e requerer provas no prazo de 15 dias, e da decisão que acolher o Incidente caberá agravo de petição, no prazo de 8 dias, desde que garantido o Juízo.

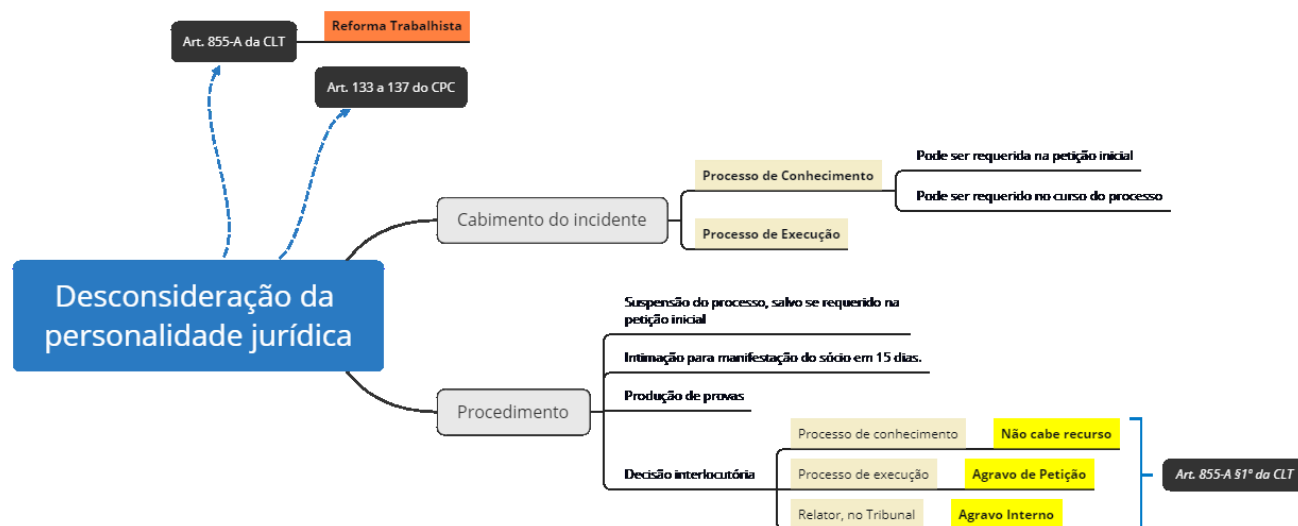
C poderá Ptolomeu arguir Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sendo que nessa hipótese, após sua citação, os sócios poderão apresentar manifestação e requerer provas no prazo de 10 dias, e da decisão que acolher o Incidente caberá recurso ordinário, no prazo de 8 dias, independente de garantia do Juízo.

D faculta-se a Ptolomeu arguir Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sendo que nessa hipótese, após sua citação, os sócios poderão apresentar manifestação e requerer provas no prazo de 5 dias, e da decisão que acolher o Incidente caberá agravo de petição, no prazo de 8 dias, desde que garantido o Juízo.

E caberá a Ptolomeu arguir Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sendo que nessa hipótese, após sua citação, os sócios poderão apresentar manifestação e requerer provas no prazo de 15 dias, e da decisão que acolher o Incidente caberá agravo de petição, no prazo de 8 dias, independente de garantia do Juízo.

A letra “E” é na verdade é um resumo de tudo que vimos até agora:

- Diante da impossibilidade de execução da pessoa jurídica pode ser instaurado o IDPJ.
- Os sócios serão citados para apresentar manifestação e provas em 15 dias.
- Se proferida decisão na execução caberá o recurso de agravo de petição.
- Esse recurso não precisa de garantia do juízo.



Responsabilidade patrimonial na execução

O executado arcará com a condenação que lhe foi imposta com os seus bens, presentes e futuros, conforme art. 789 do CPC, o que significa dizer que, mesmo que não existam bens



quando da imposição da condenação, a obrigação será mantida até a sua integral satisfação, mesmo que venha a atingir bens adquiridos anos após. Esse é o significado a expressão *presentes e futuros* no dispositivo mencionado. Mas o que ocorrerá se o devedor não possuir bens passíveis de penhora?

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

De acordo com o art. 40 da Lei nº 6.830/80 – Lei de Execuções Fiscais – de aplicação subsidiária ao processo do trabalho – o processo de execução será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano e, decorrido esse, será arquivado. Contudo, poderá a qualquer tempo ser desarquivado, desde que encontrados bens do devedor passíveis de penhora.

Atente que a ausência de bens do devedor não extingue a execução, e sim, determina a sua suspensão por um ano e, após tal prazo, será o feito arquivado. A extinção se dá, em regra, com a satisfação do crédito.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. § 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Exemplo: João conseguiu a condenação de Maria ao pagamento de R\$20.000,00. No processo de execução, ficou claro que não havia qualquer bem no patrimônio de Maria, que pudesse ser penhorado para pagamento da condenação. Esse processo foi



suspenso e, posteriormente, arquivado. Meses após o arquivamento, João ficou sabendo que Maria havia adquirido um veículo. Pediu o desarquivamento do processo e a penhora do bem, o que foi feito, tendo em vista que, apesar de suspenso e arquivado o processo, a dívida ainda existia, "estava em aberto".

✓ Responsabilidade passiva solidária

Trata-se de tema muito importante na seara trabalhista, encontrado facilmente nas demandas trabalhistas e que suscita muitas dúvidas.

Em primeiro lugar, a responsabilidade solidária decorre da lei ou do contrato. No processo do trabalho, as duas hipóteses mais comuns decorrem da lei, a saber: art. 2º, §2º da CLT, que trata do grupo de empresas e Lei nº 6.019/74 que alude ao trabalho por prazo determinado.

Esses dois dispositivos afirmam a existência de responsabilidade passiva solidária entre duas ou mais empresas, sendo que:

- Art. 2º, §2º da CLT: descreve o denominado *grupo de empresas*, em que todas as empresas pertencentes ao grupo são responsáveis pelo pagamento dos haveres trabalhistas, independentemente da CTPS ter sido assinada apenas por uma empresa (Súmula nº 129 do TST).

§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.

Súmula nº129 do TST: A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário.

Exemplo: As empresas A, B e C formam um grupo econômico. Trabalhei para A e não recebi as verbas trabalhistas e rescisórias, razão pela qual ajuizei ação trabalhista em face da mesma. Consegui a condenação de A ao pagamento de R\$30.000,00. Quando



fui requerer a execução, fiquei sabendo que a empresa A estava “quase falindo”, mas que a empresa B estava com “muito dinheiro”. Assim, requeri a execução da sentença que condenou A, em face de B, pois empresas do mesmo grupo econômico.

Nessas hipóteses, a ação pode ser ajuizada apenas em face de uma empresa ou de todas, o que significa dizer que o empregado poderá mover a ação em face da empresa “A” ou em face de “A”, “B” e “C”, o que é mais comum. Aspecto importante é a possibilidade da reclamação trabalhista (processo de conhecimento) ser ajuizada em face da empresa “A” e o processo de execução ser movido em face da empresa “B”, ou seja, sem que o título executivo (sentença) tenha condenado “B”.

Até o cancelamento da Súmula nº 205 do TST, tal hipótese não era permitida, uma vez que aquele verbete afirmava a impossibilidade de se executar quem não estava contido no título executivo judicial. Em suma, afirmava-se que somente podia ser executado quem foi condenado e constava no título executivo.

Contudo, aquela súmula foi cancelada, alterando o TST o entendimento acerca da matéria. Atualmente, em se tratando de grupo de empresas, é possível ajuizar a reclamação trabalhista em face de “A” e, de posse da sentença que condenou aquela empresa, executar a empresa “B”, se ambas compuserem o mesmo grupo de empresa (ou grupo econômico).



Importante destacar a regra acima exposta, pois se trata de diferença importante para o direito processual civil, uma vez que naquela seara, somente pode ser executado aquele que participou do contraditório, o que não ocorre no processo do trabalho após o cancelamento da Súmula nº 205 do TST.

✓ Responsabilidade passiva subsidiária

A responsabilidade subsidiária está descrita na Súmula nº 331 do TST, que regulamenta o instituto da terceirização, hipótese em que o empregado é contratado por uma empresa que presta serviços à outra, essa denominada tomadora dos serviços. Ocorre geralmente nos serviços de segurança e limpeza, da seguinte maneira: uma faculdade, que precisa de suas



dependências limpas e seguras, para não contratar diretamente empregados seguranças e faxineiras, firma um contrato civil com uma empresa prestadora de serviços, sendo que essa, por um valor mensal, disponibilizará os serviços necessários à instituição de ensino.

Exemplo: eu trabalhava em uma empresa que prestava serviços de vigilância e segurança privada para a Vale, de forma terceirizada. Trabalho meses e meses sem receber alguns direitos trabalhistas. Ajuizei ação em face das duas empresas – minha empregadora e Vale – conseguindo a condenação de ambas, sendo que a Vale foi condenada subsidiariamente, tendo em vista a terceirização. Iniciei a execução em face das duas empresas. Não foram achados bens da minha ex-empregadora, razão pela qual a execução foi direcionada contra a Vale, que teve que me pagar os R\$50.000,00 da condenação.

Digamos que a faculdade tenha efetuado o pagamento mensal corretamente, mas a empresa de limpeza tenha deixado de pagar os salários aos empregados. Além do empregador direto, poderão os funcionários mover ação trabalhista também em face da faculdade, tomadora dos serviços, mesmo que essa última tenha cumprido fielmente o contrato para com a prestadora dos serviços.

A faculdade, apesar de não ser a empregadora, possui responsabilidade pelo pagamento dos haveres trabalhistas, caso a empregadora direta não efetue o pagamento ou tenha bens suficientes para arcar com eventual condenação. Percebe-se, claramente, que o tomador somente arcará com a condenação da forma subsidiária.

Apesar da possível responsabilização da empresa tomadora, de forma subsidiária, a inclusão daquela no processo de execução depende da participação no processo de conhecimento, isto é, é necessária a inclusão no polo passivo da petição inicial, conforme inciso IV da Súmula nº 331 do TST, a seguir transcrito: *“o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial”*.

A Tese Vinculante nº 133 do TST trata do direcionamento da execução em relação ao responsável subsidiário quando há o inadimplemento da obrigação pelo devedor principal. Vejam que não há necessidade de esgotamento dos bens do devedor principal, mas mero inadimplemento. Vejamos:



A constatação do inadimplemento do devedor principal autoriza o redirecionamento da execução para o subsidiário independentemente do exaurimento da execução contra o obrigado principal e seus sócios, salvo na hipótese de indicação de bens do devedor principal que efetiva e comprovadamente bastem para satisfazer integralmente a execução.

✓ Sucessão de empregadores

Afirmção bastante comum no direito do trabalho é a irrelevância da alienação ou alteração da estrutura da empresa para os contratos de trabalho, já que consoante a regra dos arts. 10 e 448 da CLT, os contratos de trabalho mantêm-se hígidos mesmo com tais alterações. Se a empresa na qual João trabalha for alienada, o contrato de trabalho mantido com aquele não será alterado, apesar da nova empresa assumir as dívidas e encargos trabalhistas, por estar caracterizada a sucessão de empregadores.

Art. 10 - Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados.

Art. 448 - A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.

Exemplo: João trabalhava para uma empresa "A", que foi vendida para "B". Diante da sucessão, "B" passa a ser responsável pelos débitos trabalhistas, inclusive em relação aos trabalhadores que já laboraram para "A". Quando João saiu da empresa, ajuizei ação trabalhista em face de "B", não havendo necessidade de ajuizamento de ação em face de "A".

Assim, se a sentença condenou a empresa "A" ao pagamento de indenização de R\$100.000,00 (cem mil reais) a João e se aquela empresa for vendida para "B", esta última assumirá a posição antes ocupada por "A", respondendo como executada no processo que ora possui por legítimo passivo a sucessora.





Pouco importa se entre as duas empresas há cláusula de não responsabilização da sucessora, pois tal cláusula, inserta no contrato civil entre sucedida e sucessora, não produz efeitos em relação aos contratos de trabalho, sendo da sucessora a responsabilidade integral pelos débitos trabalhistas.

Ainda sobre o tema, destaque para a Orientação Jurisprudencial nº 411 da SBDI-1 do TST, que afirma a inexistência de responsabilidade da sucessora para com os débitos de empresa pertencente ao mesmo grupo econômica da sucedida, mas que não foi adquirida pela primeira.

OJ nº 411 da SDI-1 do TST: O sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão.

Títulos executivos

A expressão título executivo representa a existência de um documento com força executiva, ou seja, que propicia o ajuizamento de ação de execução, dispensando-se a prova do crédito, que geralmente é feita em processo de conhecimento. O título executivo pode conter uma obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa ou pagamento de quantia, sendo a espécie de obrigação relevante para estabelecer o procedimento a ser seguido.

A execução sem título que a embase é nula.

Além disso, conforme preconiza o art. 783 do CPC, a obrigação contida no título deve ser certa, líquida e exigível, requisitos que passam a ser analisados a partir de agora.

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.



- **Certa:** obrigação certa é aquela *definida* pelo título executivo. Afirma-se que a certeza está ligada à imutabilidade característica da coisa julgada material. Há, contudo, a previsão da execução provisória, que se dá antes do trânsito em julgado.
- **Líquida:** a *liquidez* está vinculada à determinação do valor da condenação, na obrigação de pagar quantia ou a individualização do bem a ser entregue ou da ação ou omissão, nas obrigações de fazer e não fazer.
- **Exigível:** a exigibilidade está relacionada com a possibilidade de se exigir o cumprimento da obrigação inserta no título, por não estar condicionada a qualquer condição ou termo.

✓ Títulos executivos Judiciais

Os **títulos executivos judiciais** possuem a sua origem, pelo próprio nome, no Poder Judiciário, o que significa dizer que são documentos criados por aquele poder e que permitem o ajuizamento do processo de execução, por conterem os três requisitos acima examinados: certeza, liquidez e exigibilidade.

Essa espécie de título está descrita no art. 876 da CLT, assim redigido: *“As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia serão executada pela forma estabelecida neste Capítulo”.*

Art. 876 - As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia serão executada pela forma estabelecida neste Capítulo.

Assim sendo, em síntese, são esses os títulos executivos judiciais trabalhistas:

- **Sentença com trânsito em julgado**, que embasará a execução definitiva, podendo ser iniciada inclusive de ofício pelo Juiz;



- **Sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo**, que poderá embasar a execução provisória, se assim o requerer o credor. A ausência de efeito suspensivo é regra nos recursos trabalhistas (art. 899 da CLT);

Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora.

- **Sentença homologatória de acordo**, que segundo o art. 831, § único da CLT, mostra-se irrecurável para as partes, transitando em julgado no momento da homologação. Excepciona-se da regra da irrecorribilidade a União, que poderá discordar do acordo, interpondo o recurso cabível.

O recurso a ser interposto pela União será o mesmo que caberia à parte interpor, mas o ente público gozará de prazo em dobro para manejar o apelo.

Art. 831 - A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação. Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecurável, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas.

Exemplo: Se for realizado um acordo entre João e Maria, para que o primeiro pague a quantia de R\$10.000,00, e se esse acordo foi homologado pelo Juiz, é porque o processo foi extinto com resolução do mérito, por meio de sentença. Se não houver o pagamento da quantia no prazo acordado, poderá Maria valer-se da sentença para iniciar o processo de execução, citando João para pagar os R\$10.000,00 no prazo de 48h, sob pena de penhora, conforme art. 880 da CLT.



✓ Títulos Executivos Extrajudiciais

Consoante o art. 876 da CLT, supratranscrito, os títulos extrajudiciais trabalhistas são principalmente dois, a saber: Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado perante o Ministério Público do Trabalho e o Termo de Conciliação firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia, instituída pela Lei nº 9.958/2000.



Vale a pena lembrar que a obrigatoriedade da comissão de conciliação prévia, instituída pela Lei nº 9.958/2000 foi suspensa por decisão liminar do STF nas ADIN's 2139 e 2160, o que significa dizer que o trabalhador pode ajuizar a ação trabalhista sem a necessidade de provocar aquele órgão.

Passa-se ao estudo rápido do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Trata-se de instituto previsto na Lei nº 7.347/85, art. 5º, §6º e consiste em um acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a empresa que está descumprindo as normas de proteção ao trabalho, no qual aquela afirma que se adequará às normas legais, em um prazo estipulado, sob pena de imposição de multas e execução judicial da obrigação. O TAC geralmente é formalizado para evitar-se o ajuizamento de ação civil pública, uma vez que o MPT verifica o descumprimento da lei e chama a empresa para, impondo prazos, condições e multas, adequar-se aos padrões estabelecidos em lei. O descumprimento da obrigação imposta no TAC será objeto de processo de execução, por tratar-se de título executivo extrajudicial.

O termo de conciliação da CCP, previsto nos arts. 625-A a H da CLT, se descumprido, será executado perante a Justiça do Trabalho. Tendo sido instituída a Comissão de Conciliação Prévia e sendo a mesma provocada (por opção do empregado, não mais por obrigação), será realizada a sessão de conciliação e, sendo a mesma obtida, será lavrado termo assinado pelo empregado, empregador e membros daquela, servindo de base ao processo de execução, conforme art. 625-E, parágrafo único da CLT, assim redigido: *"O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas"*.

Art. 625-E. Aceita a conciliação, será lavrado termo assinado pelo empregado, pelo empregador ou seu preposto e pelos membros da Comissão, fornecendo-se cópia às partes. Parágrafo único. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas.



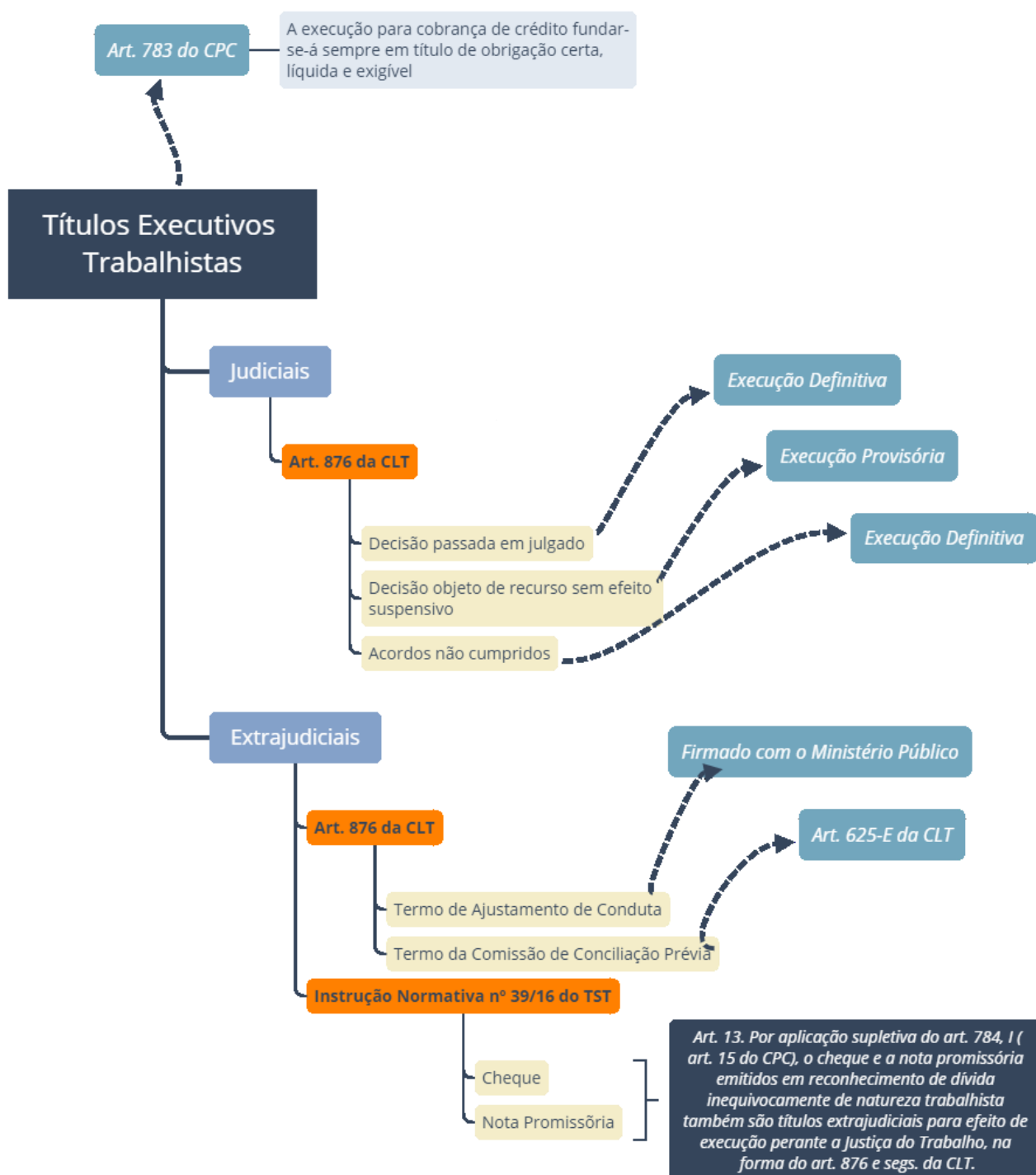
Exemplo: José, após ser demitido da empresa, procura a Comissão de Conciliação Prévia de seu Sindicato, para buscar a conciliação. É marcada a audiência e feito o acordo, em que José receberia R\$20.000,00 em dez dias úteis. Após o prazo, não foi feito o pagamento. Diante do inadimplemento do acordo, José ajuizou ação trabalhista requerendo a execução do acordo, sendo que o Juiz determinou a citação da empresa para pagar em 48h, sob pena de penhora. Vejam que José não precisa provar o motivo pelo qual possui direito ao crédito. Ele tem direito e pronto, pois isso já foi objeto de acordo. Em razão disso que já se ajuíza a ação de execução.



Ainda sobre os títulos executivos extrajudiciais, o CPC trouxe o **cheque e a nota promissória, quando decorrentes de pagamento de verbas trabalhistas**, passam a ser títulos exequíveis na Justiça do Trabalho, por determinação do art. 13 da Instrução Normativa nº 39/16 do TST, abaixo transcrito:

Art. 13. Por aplicação supletiva do art. 784, I (art. 15 do CPC), o cheque e a nota promissória emitidos em reconhecimento de dívida inequivocamente de natureza trabalhista também são títulos extrajudiciais para efeito de execução perante a Justiça do Trabalho, na forma do art. 876 e segs. da CLT.





Competência para a execução

As regras sobre competência no processo de execução encontram-se descritas nos arts. 877 e 877-A da CLT, sendo que o primeiro dispositivo trata da execução dos títulos executivos judiciais e o segundo, dos extrajudiciais.

Art. 877 - É competente para a execução das decisões o Juiz ou Presidente do Tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio.

Art. 877-A - É competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria.

- **Títulos executivos judiciais:** Dispõe o art. 877 da CLT que “É competente para a execução das decisões o Juiz ou Presidente do Tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio”. Assim, a sentença proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, será por esse juízo executada, já que a competência é funcional, portanto, absoluta.
- **Títulos executivos extrajudiciais:** Segundo o art. 877-A da CLT, “competente para a execução de título executivo extrajudicial o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à matéria”, o que em outras palavras significa dizer que serão seguidas as normas prescritas no art. 651 da CLT, que trata da competência territorial no processo do trabalho. Assim, a execução de um Termo de Ajustamento de Conduta será perante a Vara do Trabalho da localidade que seria competente para o ajuizamento de ação civil pública nessa hipótese.



Execução provisória

A **execução provisória** é aquela iniciada na pendência de recurso, ou seja, é aquela que possui por base uma decisão judicial impugnada por recurso, mas que já está apta a produzir efeitos, haja vista a regra do art. 899 da CLT, que prevê o recebimento dos recursos trabalhistas apenas no efeito devolutivo.

Art. 899 - Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora.

Em termos práticos, sendo proferida uma sentença condenando a reclamada ao pagamento de R\$10.000,00 (dez mil reais), poderá ser interposto recurso ordinário no prazo de 8 (oito) dias, que será recebido apenas no efeito devolutivo, ou seja, não suspenderá os efeitos da decisão. Nesse ponto, nasce a possibilidade para o credor (trabalhador) iniciar a execução provisória, cujos atos processuais realizar-se-ão até a penhora de bens do executado. Sendo realizada a penhora, a execução provisória restará suspensa até o trânsito em julgado da decisão exequenda, hipótese em que a execução se transformará em definitiva. Aqui reside ponto importante, relacionado à possibilidade do devedor apresentar embargos à penhora e posterior agravo de petição. Apesar da execução provisória ir até a penhora, nada obsta a realização daqueles atos processuais posteriores, conforme jurisprudência e doutrina majoritárias.



TOME NOTA!

É sempre bom mencionar que a execução provisória somente é possível nos títulos executivos judiciais, pois nos extrajudiciais a execução é sempre definitiva, já que a obrigação já é desde logo certa, líquida e exigível.

Além disso, a execução provisória é sempre iniciada mediante requerimento da parte, não sendo possível o início de ofício pelo Juiz.



Exemplo: Foi proferida sentença hoje, em audiência, condenando a empresa ao pagamento de R\$100.000,00. Amanhã começa o prazo recursal para a empresa. Amanhã mesmo já posso peticionar requerendo a execução provisória, com a penhora de R\$100.000,00 no patrimônio da empresa. Já posso iniciar a execução provisória porque, mesmo que a empresa recorra, o recurso terá efeito apenas devolutivo, o que já me permitirá penhorar os bens. Se não houver recurso e, por consequência, surgir o trânsito em julgado, a execução provisória será convertida em definitiva.

Continuando a análise do tema, tem-se que, sendo interposto recurso, os autos originais seguirão para o Tribunal para julgamento do apelo, devendo a parte requerer a execução provisória utilizando-se de cópias extraídas do processo. Tais cópias estão descritas no art. 522 do CPC, a saber:

- Sentença ou acórdão exequendo;
- Certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo;
- Procurações outorgadas pelas partes;
- Decisão de habilitação, se for o caso;
- Outras peças que o exequente considere necessárias;

Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal: I - decisão exequenda; II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; III - procurações outorgadas pelas partes; IV - decisão de habilitação, se for o caso; V - facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito.

A reunião dessas peças, com as quais a parte requererá a execução provisória, recebe o nome de **carta de sentença**.



Execução definitiva

Por sua vez, a execução definitiva se dá, na maioria das vezes, com o trânsito em julgado da decisão judicial, sendo que nessa espécie, os atos executórios estão relacionados à satisfação integral do débito, sendo que, na impossibilidade de encontrar bens do devedor, o processo restará suspenso e depois arquivado, podendo ser desarquivado a qualquer momento, desde que sejam encontrados bens passíveis de penhora.

Assim sendo, a penhora será efetivada sobre os bens do devedor, sendo possível a adjudicação pelo credor ou, em última hipótese, aqueles serão levados à hasta pública, sendo vendidos pelo maior valor, de maneira a tornar a execução a mais útil possível e, ao mesmo tempo, evitando a ruína do devedor.



TOME NOTA!

Na alienação em hasta pública, os bens não poderão ser vendidos por preço vil, nos termos do art. 891 do CPC, já que tal venda certamente acarretaria prejuízos ao devedor e ao processo de execução, que não seria útil como deveria.

A execução definitiva, cujos atos serão mais tarde analisados em sua completude, será realizada nas seguintes hipóteses:

Títulos executivos judiciais:

- Sentença judicial transitado em julgado;
- Acordo homologado por sentença inadimplido;

Títulos executivos extrajudiciais:

- Inadimplemento do acordo firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia;
- Inadimplemento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC);
- Cheque e nota promissória (CPC)



Exemplo: Imagine que há uma condenação de R\$200.000,00 em determinado processo e que foi penhorado um imóvel avaliado em R\$300.000,00. Se esse imóvel foi vendido pelo valor da avaliação ou um pouco abaixo, como é até normal, o credor receberá a quantia integral (R\$200.000,00) e o devedor ainda receberá um “troco”. Agora, pense se esse imóvel for vendido por um valor muito abaixo do que vende, como por exemplo R\$100.000,00. Teríamos dois prejudicados: o credor, que receberá apenas parte do valor devido (metade, na verdade), o devedor, que terá um bem avaliado em R\$300.000,00, vendido por R\$100.000,00, além de ainda ficar devendo outros R\$100.000,00. Esse bem não pode ser vendido por preço tão baixo, pois ele seria considerado “vil”. Essa arrematação (compra no processo de execução) não deve ser realizada.

Execução por quantia certa contra devedor solvente

A espécie de execução em estudo tem por finalidade expropriar bens do devedor, transformando-os em pecúnia, afim de efetuar o pagamento da obrigação contida no título executivo de pagamento de quantia. O primeiro ponto de relevo é a discussão sobre a aplicação ou não da sistemática inaugurada com o art. 523, §1º do CPC, denominada de cumprimento de sentença, que impõe multa de 10% (dez por cento) quando o devedor não cumprir voluntariamente o comando sentencial de pagamento de quantia.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.



Segundo a recente jurisprudência do TST, **não se aplica a sistemática do art. 523, §1º do CPC ao processo do trabalho (antigo art. 475-J do CPC/73)**, uma vez que não há lacuna na CLT a ser preenchida pelas normas do Código de Processo Civil. Assim, aplica-se o disposto no art. 880 e seguintes da CLT, a ser estudado a partir de agora.

O entendimento está expresso na Tese Vinculante nº 04 do TST, abaixo transcrita:

A multa coercitiva do art. 523, § 1º, do CPC de 2015 (art. 475-J do CPC de 1973) não é compatível com as normas vigentes da CLT por que se rege o Processo do Trabalho, ao qual não se aplica.



Deve-se sempre ter em mente que as normas do CPC só podem ser aplicadas ao processo do trabalho quando houver lacuna da legislação trabalhista e não houver conflito com a sistemática trabalhista. *In casu*, apesar do art. 523, §1º do CPC não conflitar com o processo do trabalho, não há lacuna, o que desautoriza a sua aplicação.

Seguindo-se a sistemática processual descrita na CLT, conforme disposição contida no art. 880 daquela Consolidação, o devedor será citado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, pagar a dívida ou garantir a execução, sob pena de penhora. Vislumbram-se três opções:

- Pagamento da quantia devida, com a extinção da execução;
- Nomeação de bens à penhora ou depósito da quantia devida visando a apresentação de embargos à execução;
- Penhora sobre os bens do devedor, realizada pelo Oficial de Justiça, possibilitando, igualmente, a apresentação de embargos à execução;



A reforma trabalhista – Lei 13.467/17 – alterou o art. 882 da CLT, que trata da possibilidade do devedor garantir a execução mediante **depósito da quantia, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora**.

Art. 882. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no art. 835 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil.



Exemplo: se eu for citado em um processo de execução, posso, no prazo de 48h, pagar o valor e por fim ao processo de execução; depositar a quantia para continuar discutindo alguma irregularidade no processo ou nomear algum bem meu do valor da execução. Se não realizar qualquer das condutas, o Oficial de Justiça retornará para penhorar os meus bens, até o valor da execução ou o Juiz determinará a penhora *online* em dinheiro.



Importante salientar que na execução, diferentemente do que ocorre no processo de conhecimento, a citação é realizada pelo Oficial de Justiça, não sendo viável a citação por via postal, pois a regra na execução é a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação (CPA), não possuindo o carteiro conhecimentos técnicos para avaliar o bem, diferentemente do oficial de justiça, já que ocupa, na verdade, o cargo de oficial de justiça avaliador.

É sempre bom lembrar que no processo de conhecimento, a citação é realizada por via postal e se trata de ato automático da secretaria da Vara, não havendo exame prévio pelo Juiz dos requisitos da petição inicial, o que significa dizer que inexistente o ato de despachar a petição inicial, determinando a citação do réu, como ocorre no processo civil.

O mandado de citação, penhora e avaliação, de acordo com o art. 880, §1º da CLT, deverá estar acompanhado da decisão exequenda ou do termo de acordo não cumprido, para que o executado tenha ciência da decisão, bem como possa tomar as medidas acima descritas e, posteriormente, se for a hipótese, apresentar embargos à execução, que é a forma típica de defesa naquele procedimento.

§ 1º - O mandado de citação deverá conter a decisão exequenda ou o termo de acordo não cumprido.



Caso o executado não seja encontrado pelo Oficial de Justiça, apesar de ter sido procurado por 2 (duas) vezes em 48h (quarenta e oito horas), será aplicado o disposto no art. 880, §3º da CLT, que determina a intimação por edital.

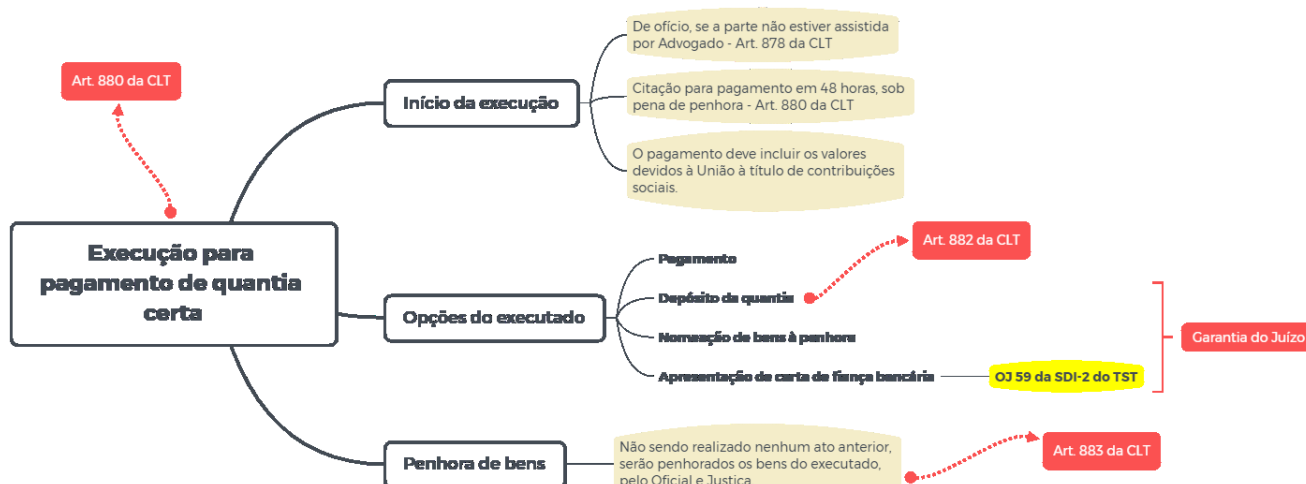
Verifica-se que a CLT determina a citação por edital se não for possível a citação pessoal.

§ 3º - Se o executado, procurado por 2 (duas) vezes no espaço de 48 (quarenta e oito) horas, não for encontrado, far-se-á citação por edital, publicado no jornal oficial ou, na falta deste, afixado na sede da Junta ou Juízo, durante 5 (cinco) dias.

Contudo, parcela considerável da doutrina preconiza a aplicação do art. 830 do CPC ao processo do trabalho, sendo que aquele dispositivo trata do **arresto executivo**, que consiste na apreensão (arresto) de bens do executado quando este não é encontrado, mesmo que procurado por 2 (duas) vezes. Após a realização do arresto, é publicado edital para dar ciência ao executado da apreensão de bens, sendo que o arresto é convertido em penhora após o decurso do prazo estabelecido no edital.

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.





✓ Nomeação de bens à penhora

Conforme já dito, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), o executado poderá nomear bens à penhora, ou seja, poderá escolher bens que compõem o seu patrimônio para garantir a execução, o que abre ao mesmo a possibilidade de apresentar defesa na execução, que recebe o nome de embargos a execução.

Ao nomear bens a penhora, deverá o executado seguir a ordem de preferência contida no art. 835 do CPC, sendo que dinheiro é a primeiro a ser nomeado, haja vista que o procedimento é facilitado com tal espécie de bem, já que bastará a transferência da quantia para o exequente, extinguindo-se o processo de execução.

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.



Exemplo: se fui condenado ao pagamento de R\$20.000,00 e tenho, em meu patrimônio, um veículo que vale R\$40.000,00 e um avião que vale R\$200.000,00, tenho que nomear à penhora o veículo, pois esse bem está “mais acima” na ordem de preferência do art. 835 do CPC. Isso significa dizer que é melhor para o processo de execução que seja levado o veículo à leilão, pois é mais fácil de ser vendido, se comparado ao avião. Se eu nomear à penhora o avião, a outra parte poderá demonstrar que eu tenho o veículo e o Juiz penhorar o mesmo.

Sobre a ordem de penhora de bens constante no art. 835 do CPC, a questão do ano de 2025 a seguir demonstra a importância do tema:

Ano: 2025 Banca: FCC Órgão: TRT - 2ª REGIÃO (SP) Prova: FCC - 2025 - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal

De acordo com as disposições legais aplicáveis, no processo do trabalho o devedor, seguindo a ordem preferencial, deve nomear para penhora dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira,

A títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios aeronaves.

B bens imóveis, bens móveis em geral, títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, semoventes, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, veículos de via terrestre, navios e aeronaves.

C títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, veículos de via terrestre, navios e aeronaves.

D títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado, veículos de via terrestre, navios e aeronaves, bens imóveis e bens móveis em geral.

E veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado, títulos e valores mobiliários com cotação em mercado.

A leitura atenta do dispositivo acima transcrito nos mostra que a letra "A" é a correta, trazendo a ordem preferencial de modo adequado.

A nomeação somente é válida se realizada no prazo acima indicado, havendo preclusão na indicação feita a destempo.



Decorrido o prazo para a nomeação, perde o executado o direito a escolher o bem que garantirá a execução, passando-se ao oficial de justiça a incumbência de penhora os bens do patrimônio daquele.

Após a nomeação de bens, o exequente será intimado para manifestar-se, podendo recusar aquela indicação, de maneira fundamentada, demonstrando, por exemplo, que existem outros bens que poderiam ser nomeados, de mais fácil alienação, etc.

Possui o executado o dever de indicar o local em que se encontram os bens, provar a propriedade do mesmo e não realizar qualquer ato que atrapalhe ou impeça a realização de atos processuais sobre o bem nomeado, conforme art. 847, §2º do CPC.

§ 2º Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exhibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora.

✓ Penhora de bens

Decorrido o prazo legal (48h), o Oficial de Justiça retornará ao local em que localizou o executado e penhorará tantos bens quantos bastem ao pagamento da condenação, incluindo a contribuição previdenciária devida, bem como juros e multas. Ao penhorar os bens, deverá também seguir a ordem do art. 835 do CPC, uma vez que o legislador criou aquela ordem de forma a facilitar a prática dos atos executivos, em especial, a transformação dos bens em dinheiro para pagamento ao credor/exequente.

Conforme já estudado, no que se refere ao **princípio da utilidade da execução para o credor** não será realizada a penhora mesmo que encontrados bens, caso estes não sirvam para o pagamento de parte significativa da condenação, ou nos termos do art. 836 do CPC, não se levará a efeito a penhora quando evidente que o produto da execução será totalmente absorvido pelo pagamento das custas processuais, sendo que o exequente, mesmo com a alienação, não receberia qualquer quantia.



Também relacionado aos princípios da execução, destaca-se o art. 891 do CPC, que afirma que o bem não será vendido por preço vil, ou seja, muito inferior ao que verdadeiramente vale.

Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Ao se proceder à penhora, o Oficial de Justiça redigirá o auto de penhora, contendo, em síntese, as seguintes informações:

- Dia, mês e ano da diligência;
- Local em que foram penhorados os bens;
- A qualificação do credor e devedor;
- Descrição pormenorizada dos bens penhorados;
- Avaliação dos bens penhorados;
- Nomeação do depósito dos bens;

Na Justiça do Trabalho, o Oficial de Justiça acumula a função de avaliador dos bens penhorados, devendo constar no auto de penhora o valor daqueles. Sendo penhorado um determinado veículo, deverá o Oficial mencionar o seu valor, de forma a que se verifique a necessidade ou não de penhora sobre outros bens. Se não for possível ao Oficial de Justiça avaliar o bem, por lhe faltar conhecimentos técnicos, o Juiz determinará que seja feita uma avaliação para aferir-se o valor, no prazo de 10 (dez) dias, conforme previsão do art. 870 do CPC.

Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.

Exemplo: quando o Oficial de Justiça encontra o executado e penhora os bens, ele mesmo deve avaliar e inserir esse dado no auto de penhora. Encontrou o veículo marca tal, ano tal, deverá avaliar o mesmo, descrevendo-o no auto de penhora. Somente se for uma situação excepcional, de uma máquina não usual, como por



exemplo, um teor de granito (que corta as pedras de granito), é que o Oficial de Justiça precisará de auxílio para avaliar, devendo o Juiz nomear um perito para verificar o valor do bem penhorado.

Questão importante e que por diversas vezes foi objeto de discussão na Justiça do Trabalho, relaciona-se ao encargo de depositário dos bens penhorados. A dúvida é a seguinte: para se tornar depositário dos bens penhorados, há necessidade de consentimento e, por consequência, assinatura do termo de compromisso? O entendimento do TST, externado na OJ nº 89 da SBDI-2, é no sentido de que o encargo somente pode ser assumido com a assinatura no termo de compromisso, ou seja, não pode ser imposto pelo Oficial de Justiça.

Geralmente o devedor assume o encargo de depositário para continuar usando a coisa (um veículo, por exemplo). Contudo, passa a ser responsável pelo mesmo, informando qualquer infortúnio que venha a sofrer o bem.

Deve-se lembrar que segundo o STF, não é mais possível a prisão civil do depositário infiel, por violar o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário (Súmula Vinculante nº 25 do STF).

OJ nº 89 da SDI-2 do TST: A investidura no encargo de depositário depende da aceitação do nomeado que deve assinar termo de compromisso no auto de penhora, sem o que, é inadmissível a restrição de seu direito de liberdade.

Súmula Vinculante nº 25 do STF: É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.

Ainda sobre a penhora, alguns pontos devem ser estudados:

- **Realização de 2ª penhora:** nessa primeira hipótese, prevista no art. 851 do CPC, poderá ser efetuada uma segunda penhora se a primeira for anulada, se o produto da venda não for suficiente para pagamento do credor, se aquele desistir da penhora realizada, por serem os bens litigiosos ou já penhorados em outra demanda.



Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial.

- **Redução ou ampliação da penhora:** conforme art. 874 do CPC, será reduzida a penhora caso se verifique que o valor dos bens penhorados é superior ao principal e acessórios. Poderá ainda haver a transferência da penhora para bens menos valiosos nessa hipótese. A ampliação da penhora ou a transferência para outro bem de valor superior, ocorrerá quando o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito.

Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios; II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente.

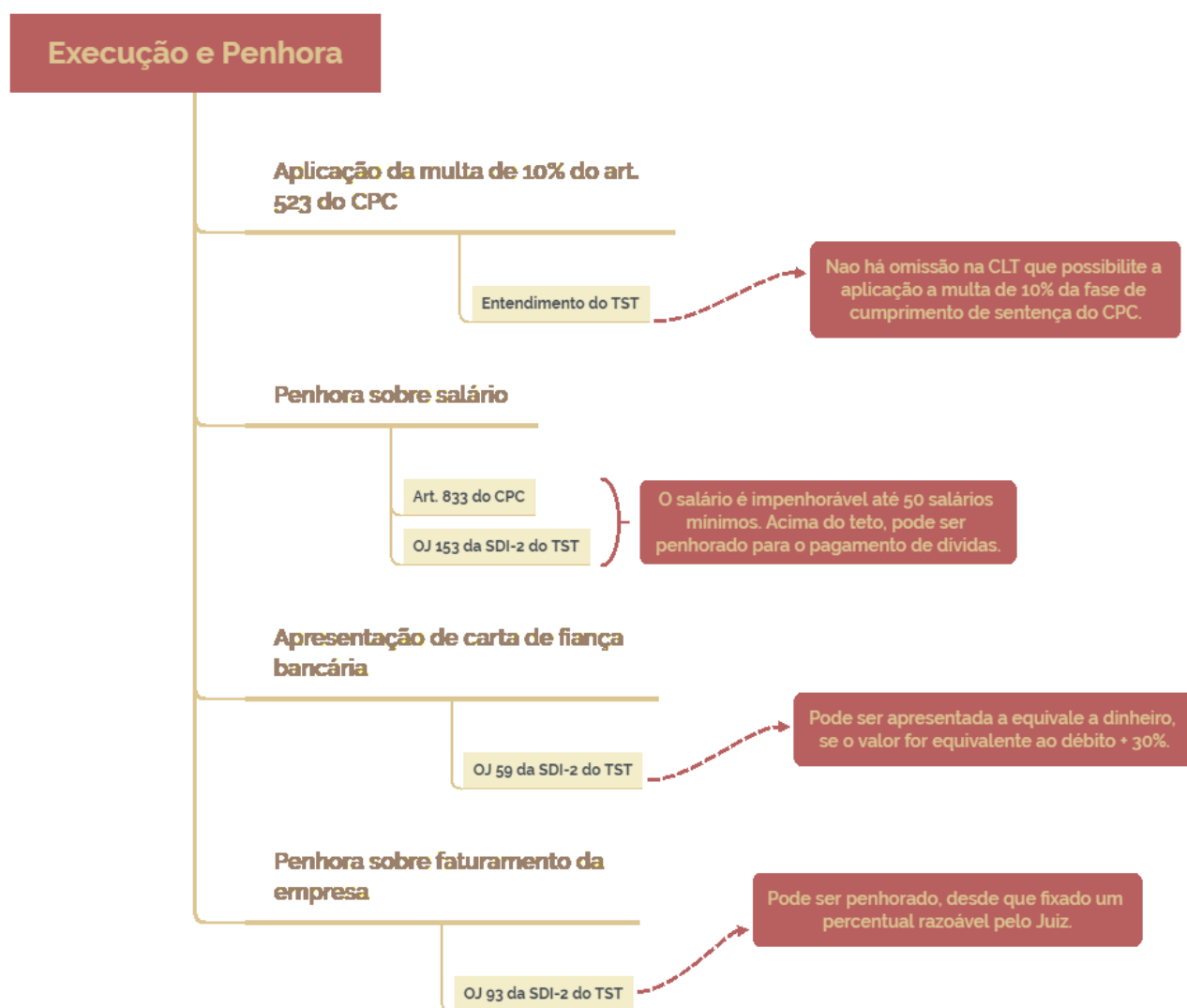
- **Substituição de bem penhorado:** nos termos do art. 847 do CPC, poderá o executado requerer, no prazo de até 10 (dez) dias após a intimação da penhora, a substituição do bem objeto da constrição, desde que demonstre não haver prejuízo ao exequente e, por outro lado, que a substituição será benéfica à ele, respeitando-se o princípio do menor sacrifício ao executado.

Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Exemplo: imagine que tive um apartamento penhorado em determinado processo. Esse bem foi avaliado em R\$200.000,00, seu real valor. Encontro um sujeito para pagar por ele R\$500.000,00, mas o comprador quer o imóvel sem a penhora, claro. O



que fazer? Posso pedir ao Juiz a substituição desse bem penhorado por outro, como uma casa da praia que possuo, também avaliada em R\$200.000,00. Se o Juiz deferir, haverá a substituição da penhora, que passará de um bem para o outro.



✓ Bens impenhoráveis

Sabe-se que o processo de execução tem por finalidade fazer cumprir o comando contido na decisão judicial, que pode ser de fazer, não fazer, entrega de coisa ou pagamento de quantia. Na execução para pagamento de quantia, objeto de nosso estudo, são retirados do patrimônio do devedor os bens que serão entregues ao credor ou transformados em pecúnia para



pagamento posterior do crédito trabalhista. Ocorre que nem todos os bens componentes do patrimônio do devedor podem ser penhorados, pois a lei garante ao devedor o mínimo para a sua subsistência digna e de sua família. Assim, destacou o legislador alguns bens que em hipótese alguma podem ser penhorados, denominados **absolutamente impenhoráveis**, e aqueles que podem ser penhorados na falta de outros, chamados de **relativamente impenhoráveis**.

Em primeiro lugar, cabe a análise dos bens considerados absolutamente impenhoráveis, arrolados no art. 833 do CPC:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;



XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

§ 3º Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.

Exemplo: por mais que eu deva, alguns bens não podem ser penhorados. Imagine que eu deva ao ex-empregado, a quantia de R\$200.000,00. Não possuo qualquer bem em meu patrimônio. A única fonte de renda que tenho é o meu salário, de R\$15.000,00 (quinze mil reais por mês). Será que o Juiz pode penhorar parte dessa quantia, mensalmente, para que eu vá pagando, pouco a pouco, a quantia que devo? De acordo com o art. 833, IV do CPC e OJ nº 153 da SDI-2 do TST, o salário não pode ser penhorado, mesmo que seja um percentual pequeno, pois se trata de um bem absolutamente impenhorável.

Destaque para os incisos II, IV e V, que tratam, respectivamente, de móveis, salário e poupança, devido a sua importância na prática forense.

- **Inciso II:** Os móveis, pertences e utilidades domésticas não podem, em regra, ser penhorados, pois intimamente relacionados ao princípio da dignidade da pessoa humana e com o mínimo necessário para a vida digna. Não se pode, por exemplo, penhorar a única geladeira de uma família, a única televisão. Mas é claro que a razoabilidade é que deve ditar o tom da penhora, não sendo razoável que uma mesma residência possua duas ou três geladeiras, três ou quatro televisões das mais modernas e caras, pois tais equipamentos não se mostram necessários à vida digna. O que for entendido como luxo, supérfluo, pode ser penhorado.



- **Inciso IV:** nesse ponto residem as mais ardentes discussões doutrinárias, sendo que o TST já possui posicionamento exposto na Tese Vinculante nº 75 do TST, de que é possível a penhora de até 50% do salário líquido, garantindo um salário mínimo para o devedor, ratificando o que a doutrina já falava sobre a possibilidade de penhora de percentual razoável, de forma a possibilitar o pagamento do crédito trabalhista, que assim como o salário, possui caráter alimentar.



O TST no ano de 2025 publicou a Tese Vinculante nº 75 que passou a permitir, depois do CPC/15, a penhora de até 50% do salário - rendimentos líquidos - do devedor, garantindo pelo menos um salário mínimo para subsistência do devedor e sua família.

Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, é válida a penhora dos rendimentos (CPC, art. 833, inciso IV) para satisfação de crédito trabalhista, desde que observado o limite máximo de 50% dos rendimentos líquidos e garantido o recebimento de, pelo menos, um salário mínimo legal pelo devedor.

- **Inciso V:** todos os equipamentos, utensílio e bens utilizados para o desenvolvimento da profissão são absolutamente impenhoráveis, sob pena de impedir-se o labor do executado, piorando a situação financeira daquele e, por consequência, impedindo a satisfação do débito.

Os parágrafos do art. 833 do CPC devem ser de pleno conhecimento daqueles que lidam com a execução trabalhista e em geral, pois trazem situações de relativização da impenhorabilidade absoluta. O §1º destaca que o bem que foi adquirido com crédito concedido por outrem, geralmente bancos e instituições financeiras, pode ser penhorado para o pagamento daquele crédito, mesmo que seja o único bem (bem de família), não sendo protegido pela Lei nº 8.009/90.

Além disso, o §2º demonstra que o salário pode ser penhorado para o pagamento de pensão alimentícia, sendo bastante comum a penhora em folha de pagamento. Por fim, o §3º, prevê que para o "homem do campo", serão considerados absolutamente impenhoráveis todas as máquinas e utensílios utilizados no dia a dia do trabalho. **Contudo, tais bens podem ser penhorados para pagamento de dívidas decorrentes de sua compra, quando estiverem vinculados como garantia do negócio e para pagamento de dívidas de natureza alimentar, trabalhista e previdenciária.**



Por fim, acerca dos bens relativamente impenhoráveis, o art. 834 do CPC destaca que: “Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis”.



A partir da Lei Complementar nº 150/15 – Nova Lei dos Domésticos – o bem de família passou a ser impenhorável também para a o pagamento de créditos de empregados da residência, pois o inciso I do art. 3ª da Lei 8009/90 foi revogado pela nova lei.

Já que mencionada a Lei nº 8009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, vale a pena mencionar que o seu art. 2º exclui da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos, que podem, por consequência, serem penhorados para pagamento de dívidas.

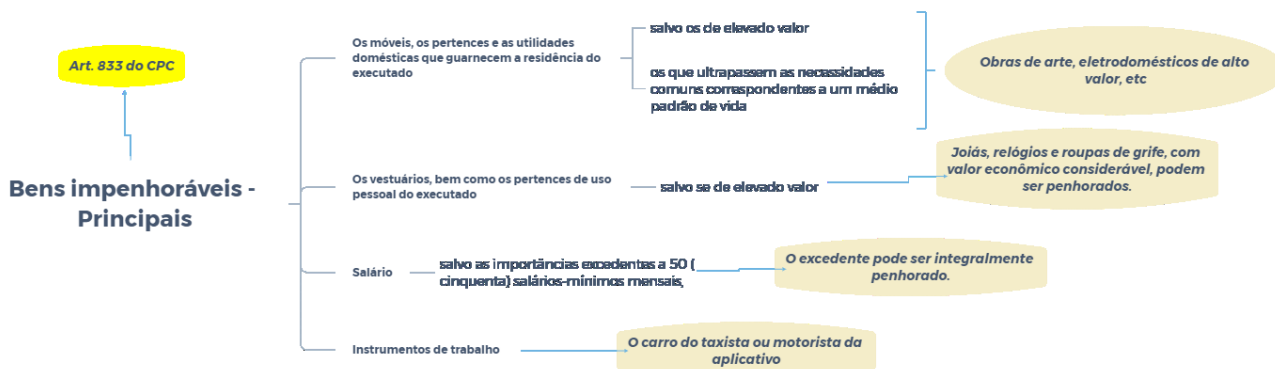
Art. 2º Excluem-se da impenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Parágrafo único. No caso de imóvel locado, a impenhorabilidade aplica-se aos bens móveis quitados que guarneçam a residência e que sejam de propriedade do locatário, observado o disposto neste artigo.

Basta pensar que não precisamos de veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos para viver, já que a ideia do legislador é que o devedor permaneça com o mínimo para uma vida digna, o que não inclui tais objetos.

Também é importante frisar sobre o bem de família a Tese Vinculante nº 185 do TST, que trata do bem de família que foi alugado para terceiros. Vejamos:

O reconhecimento da impenhorabilidade do único bem imóvel familiar alugado a terceiros, pelo enquadramento como bem de família, depende da comprovação de que a renda obtida com a locação é utilizada para a subsistência ou custeio de outra moradia do executado ou de sua família.





✓ Penhora online:

A **penhora online** aparece com um dos destaques na evolução da Justiça do Trabalho, sempre preocupada em encontrar meios mais efetivos de fazer cumprir as decisões por ela proferidas, por conciliar o processo de resultados à necessária informatização do Poder Judiciário.

O surgimento do objeto de nosso estudo deu-se através de um convênio firmado com o Banco Central do Brasil para possibilitar a penhora de ativos financeiros (dinheiro) de executados na Justiça do Trabalho através de emissão de ordem expedida por rede de computadores, pelo Juiz do Trabalho, através de *login* e senha próprios. A inovação trazida pelo sistema consiste em encontrar ativos financeiros em qualquer banco no território brasileiro, através do CPF (pessoas físicas) ou CNPJ (pessoas jurídicas).

O CPC trata do instituto no art. 854, que diz ser a constrição realizada **sem dar ciência prévia ao executado**, de forma a que a surpresa do ato possibilite a constrição patrimonial.

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Importante consignar que, pela leitura do art. 835 do CPC, o dinheiro é o primeiro bem no patrimônio do devedor que deve ser penhorado, pela facilidade de transferência para o credor.



Assim sendo, nos termos dos provimentos expedidos pelo TST, a penhora *online* deve ser utilizada com prioridade sobre outras modalidades de constrição, como por exemplo, sobre veículos ou imóveis, uma vez que esses, se não adjudicados, devem ser levados à leilão e, somente após, será entregue a quantia ao exequente.

Problema bastante recorrente quando se utiliza o sistema Bacen-Jud é a penhora em diversas contas do mesmo executado, em decorrência da utilização do CPF/CNPJ. Se determinada empresa possuir 5 (cinco) contas, ao se utilizar o sistema para penhora *online*, todas as cinco contas receberão a ordem de bloqueio, haja vista todas estarem cadastradas com o mesmo CPF/CNPJ. De forma a evitar tal problema, permitiu o TST o cadastramento pelas empresas/pessoas físicas de uma única conta para se efetivar a penhora *online*.

O CPC resolve a questão através da norma inserida no art. 854, que diz que o Juiz, em 24 horas, determinará o desbloqueio de numerário excedente, tendo a instituição financeira o mesmo prazo para realizar o desbloqueio.

Realizada a penhora online, segue o **procedimento** a seguir:

1º: Pode o executado, em 5 dias, alegar que os valores são impenhoráveis ou que ainda há excesso de penhora;

2º: Caso não seja apresentada a manifestação pelo executado, em 24h a instituição financeira transferirá a quantia para uma conta vinculada ao processo;

3º: Caso haja o pagamento por outro meio, o Juiz determinará à instituição que desbloqueie a quantia em 24h;

4º: O não desbloqueio no prazo determina a responsabilidade da instituição financeira por eventuais danos sofridos pelo executado.

Lembre-se que a penhora *online* é absolutamente válida na execução definitiva, pois o primeiro bem a ser penhorado, pelo art. 835 do CPC, é o dinheiro.

✓ Protesto de decisão judicial – Art. 883-A da CLT





Tema novo na CLT, incluído pela Lei 13.467/17, o **protesto de decisão judicial** será realizado para inscrever o nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, bem como no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT). Contudo, o protesto somente poderá ser realizado:

- De decisão judicial transitada em julgado;
- Após 45 dias da citação do devedor, se não houver garantia do juízo.

Art. 883-A. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de quarenta e cinco dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo.

O tema foi cobrado em questões recentes de concurso. Vejamos:

Ano: 2018 Banca: FCC Órgão: TRT - 15ª Região (SP) Prova: FCC - 2018 - TRT - 15ª Região (SP) - Técnico Judiciário - Área Administrativa

A empresa Céu Azul Alimentos Ltda. foi condenada a pagar verbas rescisórias a Armando em reclamação trabalhista com decisão transitada em julgado. Após citação da referida empresa para pagamento da execução e deixando de pagar, oferecer bens à penhora ou garantir o juízo, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, respeitada a legislação pertinente, a decisão

A poderá, após 30 dias, ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT).

B poderá, após 15 dias, ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT).

C somente lançará, após 45 dias, o nome do executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), sendo vedado o protesto.

D somente lançará, após 90 dias, o nome do executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), sendo vedado o protesto.

E poderá, após 45 dias, ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT).

A letra “E” é a única correta, pois traz o prazo correta, além da possibilidade de ser levada a protesto, gerar inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou no BNDT. Vejam que são várias as penalidades e não só a inscrição no Banco Nacional de devedores trabalhistas, como consta na assertiva “C” , que veda o protesto.

Outra questão sobre o tema:



Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 5ª Região (BA) Prova: FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal

Sócrates, executado em uma ação trabalhista promovida por sua ex-empregada doméstica Hera teve a sentença contra si transitada em julgado protestada em cartório após 10 dias do término do prazo para a garantia do juízo que não ocorreu, por determinação judicial, atendendo o juiz pedido da defesa da exequente. Nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho, a decisão está

A incorreta, eis que tal inscrição em cartório de protesto só pode ocorrer após o prazo de 45 dias da citação do executado.

B correta, na medida em que tem o executado prazo de 48 horas para pagar a execução ou garantir o juízo, sendo que não havendo tal providência o juiz pode efetivar medidas mais constitutivas como a narrada, em prol do crédito alimentar.

C correta, na medida em que tem o executado prazo de 72 horas para pagar a execução ou garantir o juízo, sendo que não havendo tal providência o juiz pode efetivar medidas mais constitutivas como a narrada, em prol do crédito alimentar.

D incorreta, eis que tal inscrição em cartório de protesto só pode ocorrer após o prazo de 30 dias da citação do executado.

E correta, na medida em que tem o executado prazo de 72 horas para pagar a execução ou garantir o juízo, sendo que não havendo tal providência o juiz pode efetivar medidas mais constitutivas como a narrada, em prol do crédito alimentar.

A questão é bem simples, pois bastava lembrar que o prazo é de 45 dias após a citação para pagamento, desde que não haja garantia do juízo, conforme consta na letra “A”. Na questão estávamos apenas com 10 dias, o que faz com que a inscrição ou protesto seja incorreto.

✓ Defesa do executado

A defesa do executado, apesar de mais restrita em relação ao processo de conhecimento, haja vista que nem todas as matérias argüíveis na defesa apresentada em audiência podem ser renovadas em execução, consiste basicamente na apresentação dos embargos à execução e a exceção de pré-executividade, a serem estudadas a partir de agora.

➤ Embargos à execução

A primeira informação relevante sobre os embargos à execução toca à sua natureza jurídica, que é de ação de conhecimento incidental, ou seja, que surge no curso no processo de execução.

Dizer que a natureza jurídica é de “ação de conhecimento” significa afirmar que será iniciada por petição inicial, devendo-se assegurar o contraditório, efetivado pela



possibilidade de apresentação de defesa, seguindo-se a produção de provas, se necessário, culminando com o proferimento de decisão, que pode ser objeto dos recursos, com certa restrição ao cabimento, é verdade.

Os embargos à execução possuem por finalidade a anulação do processo de execução, para demonstrar, por exemplo, que o título não é certo, líquido ou exigível, ou que a coisa julgada foi formada sem o contraditório, bem como que a lei que embasou a condenação foi declarada inconstitucional pelo STF. Diversos são os argumentos que podem ser invocados no bojo dos embargos à execução, nos termos do art. 884, §1º da CLT e art. 525, §1º do CPC.

§ 1º - A matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexecutabilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Exemplo: no curso do processo de execução, pode o executado trazer algumas matérias como defesa, por meio do processo de execução. Pode o executado apresentar uma petição, de nome embargos à execução (ou do executado) para demonstrar alguns vícios, como por exemplo, a quitação da dívida. Digamos que João foi surpreendido com a citação para pagamento de uma quantia já paga a Manoel. Por meio dos embargos à execução, conforme art. 884, §1º da CLT, poderá ser alegado esse pagamento, extinguindo-se o processo de execução.



Segundo dispõe o preceito celetista acima referenciado, o executado poderá alegar nos embargos à execução apenas o cumprimento da decisão, a quitação ou a prescrição da dívida, desde que ocorridos posteriormente à sentença. Apesar do §1º do art. 884 da CLT mencionar poucas matérias passíveis de impugnação nessa fase processual, esse é o entendimento majoritário para as questões objetivas de concursos trabalhistas. As bancas de concurso, em especial, CESPE e FCC, afirmam que os embargos somente podem versar sobre os vícios descritos no §1º do art. 884 da CLT, sendo considerada tal informação como correta. Assim, o executado pode arguir o cumprimento da decisão ou acordo, quitação ou prescrição da dívida.

A banca FCC em 2025, no concurso do TRTSP (2ª Região) trouxe questão tratando dos embargos à execução. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: FCC Órgão: TRT - 2ª REGIÃO (SP) Prova: FCC - 2025 - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Técnico Judiciário - Área Administrativa
Com relação aos Embargos à Execução, considere:

- I. Garantida a execução, terá o executado 8 dias para apresentar embargos à execução.
- II. A impugnação aos embargos à execução é restrita às matérias de direito e aos aspectos formais da peça processual.
- III. A exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas e/ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições.

De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, está correto o que se afirma APENAS em

- A II e III.
- B III.
- C I e III.
- D I.
- E I e II.

O único item correto é o III, que trata da regra inserida pela reforma trabalhista que isenta as entidades filantrópicas e os membros da diretoria de realizar a garantia do juízo. Para apresentar os embargos, conforme art. 884 da CLT, regra geral, é necessária a garantia do juízo por penhora, depósito, carta de fiança bancária, etc. Contudo, o §6º exclui tal obrigação para as entidades filantrópicas. Os itens II e III estão errados, já que os embargos à execução são apresentados em até 5 dias (e não 8) da garantia do juízo, podendo a impugnação tratar dos vícios do §1º do mesmo dispositivo e não aspectos de direito e de forma.

É sempre importante destacar que a compensação e a retenção não podem ser objeto dos embargos à execução, uma vez que tais matérias somente podem ser levadas ao Poder Judiciário por meio da contestação, sob pena de preclusão, conforme nos informa o art. 767 da CLT.

Art. 767 - A compensação, ou retenção, só poderá ser arguida como matéria de defesa.



No tocante aos requisitos para a utilização dos embargos à execução, destaque para a necessidade de garantia do juízo, ou seja, apresentação de bens à penhora ou penhora incidente sobre os bens do executado, no valor integral do débito. A penhora em bens ou o oferecimento daqueles em valor inferior ao débito (garantia parcial, portanto), impede a apresentação da defesa pelo executado. A matéria encontra-se prevista no art. 884 da CLT, que assim prescreve: “Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação”.

Sempre tomar cuidado com a necessidade de garantia integral do juízo, ou seja, somente se o valor do débito a ser discutido estiver totalmente depositado ou garantido por penhora, é que os embargos serão recebidos. Caso contrário, a petição inicial será indeferida, extinguindo-se aquela ação incidental sem resolução de mérito.



Ainda sobre a garantia do juízo, importante frisar que a reforma trabalhista – Lei 13.467/17 – incluiu o §6º no art. 884 da CLT, que dispensa a garantia do juízo para as entidades filantrópicas e aqueles que compuseram ou compõem a sua diretoria.

Art. 884 § 6º A exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas e/ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições.

A Tese Vinculante nº 159 do TST afirma a necessidade de garantia integral do juízo para as empresas em recuperação judicial. Vejamos:

A exigência de garantia integral da dívida na fase de execução (art. 884 da CLT) se aplica às empresas em recuperação judicial, dela dependendo o conhecimento dos embargos do devedor e os recursos subsequentes interpostos na fase de execução.

Vamos para uma questão recente sobre o cabimento dos embargos à execução. Trata-se uma pegadinha que você não pode cair. **Lembre-se: os embargos à execução são apresentados por quem é parte no processo de execução.**



Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 9ª REGIÃO (PR) Prova: FCC - 2022 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal

O exequente, após exaurir todos os meios para localização de bens da pessoa jurídica executada, instaurou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica na reclamação trabalhista, incluindo um dos sócios no polo passivo da demanda. Citado para pagamento, o sócio garantiu o juízo por meio de depósito judicial, mas pretende questionar o valor da execução. Nesse caso, a medida judicial cabível é:

A Impugnação à sentença de liquidação.

B Embargos de terceiro.

C Mandado de segurança.

D Agravo de petição.

E Embargos à execução.

A letra “E” é a única correta. O sócio vai apresentar embargos à execução como uma defesa sua no processo. Mas porque o sócio vai apresentar embargos à execução? Porque ele passou a ser parte a partir do momento em que foi incluído no polo passivo da demanda após a instauração do IDPJ (incidente de desconsideração da personalidade jurídica). Se passou a ser parte, deverá apresentar os embargos à execução nos termos do art. 884 da CLT. Vejam que ele foi citado e garantiu o juízo, o que atrairia automaticamente a ideia de apresentar os embargos.

Em se tratando de executado particular, conforme já dito, o prazo para apresentação dos embargos é de 5 (cinco) dias. Para a Fazenda Pública, a norma é diferente. A medida provisória nº 2.180-35, incluiu o art. 1º-B na Lei nº 9494/97, dispondo que o prazo do art. 884 da CLT seria de 30 (trinta) dias para os componentes da Fazenda Pública, o que gerou uma série de inquietações e dúvidas, em decorrência da inserção da norma por medida provisória, que está intimamente ligada à urgência.

Ainda sobre o procedimento, estando presentes os requisitos legais, os embargos serão admitidos, sem suspender a execução, nos termos do art. 525, §6º, do CPC. Nos domínios do processo civil, a impugnação ao cumprimento de sentença (que lá faz as vezes de embargos à execução) é recebida sem efeito suspensivo, recebendo tal efeito no caso concreto, caso o Magistrado verifique a presença dos requisitos ensejadores, quais sejam, *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

Acerca da possibilidade de produção de provas em sede de embargos de execução, a regra é o cabimento de todos os meios de provas admitidos na demanda de conhecimento, haja vista que os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação. Assim, poderá ser realizada inclusive prova pericial, em audiência de instrução e julgamento a ser designada pelo Juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 884, §2º da CLT. Não havendo qualquer prova a ser produzida em audiência, os autos irão conclusos para decisão, no prazo de 5 (cinco) dias.



§ 2º - Se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, poderá o Juiz ou o Presidente do Tribunal, caso julgue necessários seus depoimentos, marcar audiência para a produção das provas, a qual deverá realizar-se dentro de 5 (cinco) dias.

Por fim, a petição inicial dos embargos pode ser indeferida liminarmente nas hipóteses do art. 918 do CPC, sendo tal decisão passível de agravo de petição, nos termos do art. 897 da CLT, haja vista tratar-se de decisão em execução de sentença, amoldando-se inteiramente na hipótese de cabimento daquele recurso.

Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos: I - quando intempestivos; II - nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido; III - manifestamente protelatórios. Parágrafo único. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios.

Art. 897 - Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias: a) de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções;

Para fechar, vamos para uma questão recente sobre os embargos à execução:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 9ª REGIÃO (PR) Prova: FCC - 2022 - TRT - 9ª REGIÃO (PR) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Considere:

- I. Após a garantia do juízo, com depósito ou penhora de bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, iniciando-se ao exequente o prazo de 8 dias para apresentar impugnação à sentença de liquidação.
- II. A exigência da garantia do juízo ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas.
- III. É aceito no processo de execução trabalhista o seguro-garantia judicial como forma de garantia do juízo.

Com base na CLT, está correto o que se afirma APENAS em

- A I e II.
- B II e III.
- C III.
- D I e III.
- E II.



A questão é facilmente respondida com base no art. 888 da CLT, uma vez que o prazo do exeqüente para apresentar a impugnação à sentença de liquidação também é de 5 dias e não de 8, já que o §3º fala no mesmo prazo dos embargos. Assim, o item I está errado. Os itens II e III estão corretos, já que o §6º dispensa as entidades filantrópicas de garantia ou penhora de bens para apresentar embargos, assim como é possível garantir o juízo através de seguro-garantia, nos termos do art. 882 da CLT.

Outra questão recente trata especificamente do §6º do art. 884 da CLT que dispensa as entidades filantrópicas de garantia do juízo, tema que foi inserido pela reforma trabalhista. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 14ª Região (RO e AC) Prova: FCC - 2022 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Na execução trabalhista em que é executada a Creche Abraça Coração, entidade filantrópica, o Juiz do Trabalho homologou os cálculos de liquidação do exequente no valor de R\$ 10.000,00. Após fazer uso do bloqueio on-line de contas, foi penhorado o valor de R\$ 1.000,00, tendo interesse a executada em interpor embargos à execução. De acordo com a CLT, a

A executada poderá interpor os embargos à execução imediatamente, pois a exigência da garantia da execução ou penhora de bens no valor do débito não se aplica às entidades filantrópicas.

B executada poderá interpor os embargos à execução imediatamente, desde que faça um depósito judicial ou nomeie bens à penhora no valor dos R\$ 9.000,00 faltantes para garantia da execução.

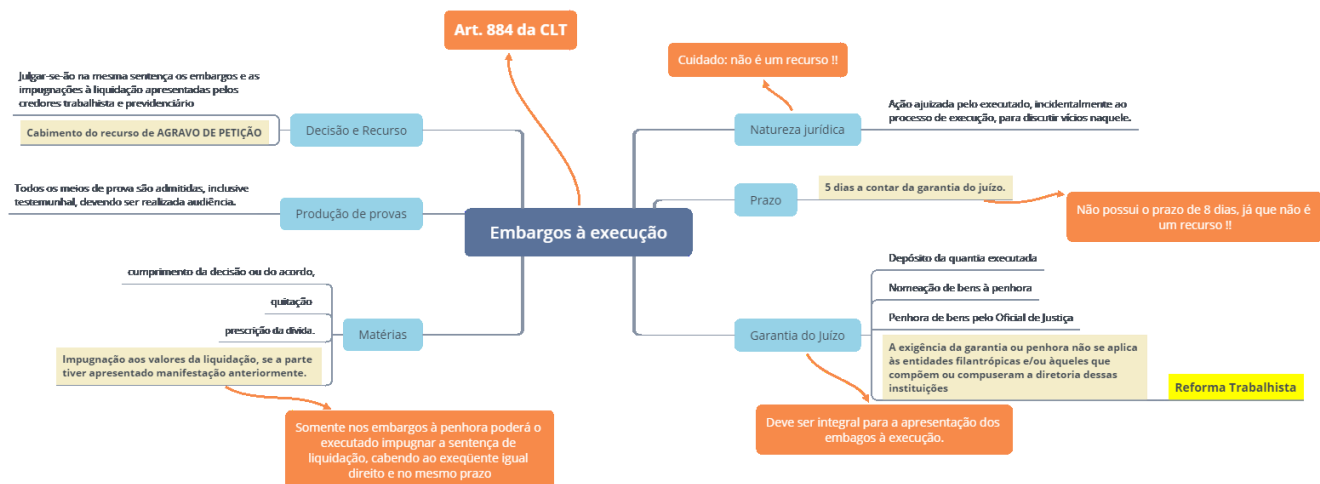
C exequente deve informar ao Juízo meios para prosseguimento da execução e perseguir a constrição dos R\$ 9.000,00 faltantes e, somente após ter conseguido, a executada poderá ingressar com os embargos à execução.

D executada poderá ingressar com os embargos à execução imediatamente em relação à penhora dos R\$ 1.000,00. Havendo, porventura, a penhora de novos valores ou bens, deverá ingressar com novos embargos à execução.

E executada poderá interpor os embargos à execução imediatamente, desde que faça um depósito judicial ou nomeie bens à penhora no valor de R\$ 4.000,00, uma vez que as entidades filantrópicas devem garantir a execução na porcentagem de 50% do valor do débito.

A letra “A” é a única correta, pois afirma a possibilidade da entidade filantrópica apresentar os embargos à execução e imediato, já que não há necessidade de garantia do juízo. Vejam que a execução é de R\$10.000,00 e foram penhorados R\$1.000,00. Não havia necessidade de penhora de qualquer valor para a entidade filantrópica apresentar embargos à execução. Se fosse uma empresa, por exemplo, haveria necessidade de garantia de R\$10.000,00, valor total da execução.





➤ Exceção de pré-executividade

No tópico anterior afirmou que os embargos à execução somente são recebidos quando há a completa garantia do juízo. Fixou-se que a penhora parcial ou o oferecimento de bens que não atinjam o valor integral da condenação não permite a apresentação daquela defesa.

Ocorre que em algumas situações seria injusto impor a restrição patrimonial ao devedor para alegar a existência de vícios de ordem pública, ou seja, que podem ser reconhecidos de ofício pelo Magistrado. Caso o executado não possua patrimônio, não poderá alegar, por exemplo, a ausência de alguma das condições da ação ou de pressupostos processuais, o que, sem sombra de dúvidas, cria uma situação absurdamente injusta.

De forma a corrigir tal disparidade, doutrina e jurisprudência processual civil, com destaque para Pontes de Miranda, começaram a permitir que determinadas matérias – de ordem pública, cognoscíveis de ofício – pudessem ser arguidas não por embargos à execução, e sim, por petição simples, sem necessidade de garantia do juízo, que passaram a denominar *exceção de pré-executividade*, mais tarde também chamada *objeção de pré-executividade*, em decorrência da natureza jurídica pública dos vícios que podem nela ser invocados.



TOME NOTA!

A exceção de pré-executividade não possui previsão em lei, tratando-se de construção meramente doutrinária e jurisprudencial, mas totalmente aceita nos domínios do processo do trabalho.



Exemplo: pode ser que o vício a ser demonstrado pelo executado, no processo de execução, seja facilmente demonstrado por prova documental, como um recibo de pagamento. Se houver essa facilidade de demonstração da alegação, por não precisar de ouvir testemunhas, fazer perícia, etc, poderá o executado apresentar uma peça de defesa chamada exceção de pré-executividade, através da qual demonstrará que já houve o pagamento, extinguindo-se o processo de execução. É uma forma alternativa de defesa, já que a regra geral é a apresentação dos embargos à execução.

A vantagem prática na apresentação da espécie de defesa em estudo é a desnecessidade de garantia do juízo, ou seja, o executado pode demonstrar a inexigibilidade do título sem nomear bens à penhora ou sofrer penhora em seus bens.

As situações mais comuns de utilização da exceção de pré-executividade na Justiça do Trabalho contemplam as alegações de:

- Ausência de citação no processo de conhecimento;
- Incompetência da Justiça do Trabalho;
- Litispendência, coisa julgada, perempção e outros vícios previstos no art. 337 do CPC e que, regra geral, geram a extinção do processo sem resolução do mérito;

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: I - inexistência ou nulidade da citação; II - incompetência absoluta e relativa; III - incorreção do valor da causa; IV - inépcia da petição inicial; V - perempção; VI - litispendência; VII - coisa julgada; VIII - conexão; IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização; X - convenção de arbitragem; XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual; XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

- Prescrição intercorrente, a reforma trabalhista passou a reconhecer o tema no art. 11-A da CLT, em consonância com a Súmula 327 do STF e em confronto com a Súmula 114 do TST, que não a admite, o que fez com que o TST em 2025 cancelasse o verbete.

Art. 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos. § 1º A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente



deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. § 2º A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Súmula nº 327 do STF: O direito trabalhista admite a prescrição intercorrente.

O tema prescrição intercorrente foi cobrado diversas vezes desde a sua inclusão pela reforma trabalhista. Um exemplo é a questão a seguir, do ano de 2025, que trata da fluência da prescrição. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: VUNESP Órgão: Prefeitura de Paulínia - SP Prova: VUNESP - 2025 - Prefeitura de Paulínia - SP - Procurador do Município

Em relação à prescrição no processo do trabalho, nos termos da CLT após a reforma trabalhista de 2017, é correto afirmar:

A ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de cinco anos.

B a fluência do prazo prescricional intercorrente se inicia quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução.

C a declaração da prescrição intercorrente não pode ser declarada de ofício.

D a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, se em juízo competente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos.

E tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição, em regra, é parcial.

A letra "B" é considerada correta ao afirmar que o início de prazo da prescrição intercorrente - 2 anos - começa a ser contado a partir do momento em que o exequente fica inerte, ou seja, "deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução". Ficando o exequente parado, sem requerer ou realizar ato processual, inicia-se a contagem do referido prazo.

Outra questão de 2025, agora da FCC no concurso do TRTSP (2ª região), demonstra o quão importante é o tema, já que tão frequente em provas:

Ano: 2025 Banca: FCC Órgão: TRT - 2ª REGIÃO (SP) Prova: FCC - 2025 - TRT - 2ª REGIÃO (SP) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Em ação trabalhista movida por Circe contra a empresa Ônix Transportes Ltda., houve condenação da reclamada ao pagamento de verbas rescisórias, de adicional de insalubridade e de indenização por danos morais em razão de assédio moral sofrido pela trabalhadora, com decisão transitada em julgado em fevereiro de 2021. Iniciada a fase de execução e não tendo sido pago o valor homologado da condenação, foram feitas diversas tentativas frustradas de localização de bens da executada para satisfação do crédito, que se encerraram em 31/07/2021. Diante disso, em 25/08/2021 a exequente foi regularmente intimada para indicar, no prazo de 15 dias, meios eficazes para prosseguimento da execução, mas permaneceu inerte. Em 15/09/2023, o juiz reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. Com base na legislação aplicável, o reconhecimento da prescrição intercorrente foi



A equivocado, pois esta somente pode decorrer de provocação da parte executada, sendo vedado seu reconhecimento de ofício pelo juiz.

B equivocado, pois a condenação abrange indenização por dano moral decorrente de assédio moral reconhecidamente sofrido pela exequente que, em razão da natureza do direito envolvido, não pode ser declarado prescrito.

C correto, pois a prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício na fase de execução, desde que haja prévia intimação do exequente para indicar meios de prosseguir com a execução.

D equivocado, pois a sua aplicação depende do requerimento do Ministério Público do Trabalho na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

E correto, pois a sua aplicação decorre do simples fato de não ter havido localização de bens pela Justiça do Trabalho, razão pela qual a partir de 31/07/2023 o juiz poderia ter reconhecido sua ocorrência, com extinção da execução.

A letra "C" é a correta, já que a prescrição intercorrente pode ser reconhecida já que presentes os requisitos do art. 11-A da CLT:

- Intimação para o exequente realizar ato processual;
- Decurso do prazo de 2 anos de inércia do exequente;
- Reconhecimento de ofício ou a requerimento do executado.

Neste caso o Magistrado, decorrido mais de 2 anos, poderia reconhecer de ofício a prescrição intercorrente e extinguir o processo de execução.



Verifica-se que as alegações geralmente levadas ao Poder Judiciário por meio da exceção de pré-executividade são de fácil análise e conclusão, não havendo necessidade de produção de prova testemunhal ou pericial. Trata-se de situações que, mesmo podendo ser de fatos, são analisadas à luz de documentos juntados aos autos.

Um dos pontos mais importantes sobre essa espécie de defesa é a impossibilidade de produção de provas, salvo a documental, que será anexada à petição da exceção. Assim sendo, só se admite a prova pré-constituída, que é a documental, assim como ocorre no mandado de segurança.



Caso o executado necessite produzir prova pericial ou documental, deverá utilizar-se dos embargos à execução, pois caso maneje a exceção de pré-executividade, essa será indeferida liminarmente, por não se tratar do mecanismo adequado.



Importante que se diga que a utilização da exceção de pré-executividade pelo executado não o impede de apresentar posteriormente os embargos à execução, não havendo preclusão. Assim, caso a exceção seja rejeitada, poderá o executado garantir o juízo e manejar os embargos, com ampla instrução probatória.

Por fim, cabe a análise da decisão que julga a exceção, bem como a recorribilidade do ato.

- Sendo rejeitada a exceção, será proferida uma decisão interlocutória, que nos termos do art. 893, §1º da CLT, mostra-se irrecurível, já que tal situação não está contemplada nas exceções da Súmula nº 214 do TST.

§ 1º - Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva.

Súmula nº 214 do TST: Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão: a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo Tribunal; c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT.

Este é entendimento exposto na Tese Vinculante nº 144 do TST, assim redigida:

A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, sempre que se revestir de natureza interlocutória, é irrecurível de imediato, à luz do disposto no art. 893, § 1º, da CLT

- Sendo acolhida a exceção, a decisão que extinguir parcial ou totalmente a execução será impugnada por agravo de petição, haja vista que o processo será extinto, mesmo que parcial.



Exemplo: pode ser que o Juiz, ao analisar a exceção de pré-executividade, pense da seguinte forma: Não consigo julgar com base nesse recibo apenas, pois há alegação de falsidade da assinatura, o que presume a necessidade de perícia. Como a perícia não é permitida na exceção de pré-executividade, extingo a mesma. Entendo que já houve o pagamento e extingo a execução, considerando já quitada a dívida existente. Pode o Juiz, portanto, extinguir a execução ou determinar a sua continuação. Na segunda hipótese, poderá a parte prejudicada interpor o recurso de agravo de petição. Na primeira, já que o processo continua, não cabe qualquer recurso, pois é uma decisão interlocutória.

Sobre o tema *prescrição intercorrente*, é importante consignar que a Lei 13.467/17 – reforma trabalhista – passou a prever a mesma no processo de execução trabalhista, afirmando que se o processo de execução ficar parado por 2 anos, por inércia do exequente, o Juiz poderá declarar a prescrição de ofício ou a pedido da parte.

Vamos fazer um “parêntese” aqui para trazer algumas questões recentes sobre prescrição intercorrente. Vocês verão que o tema é simples e sempre respondido com base no art. 11-A da CLT.

A primeira questão é sobre contagem do prazo de 2 anos da prescrição intercorrente, que se inicia no dia seguinte à intimação do exequente para realizar o ato processual:

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 18ª Região (GO) Prova: FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal

A pizzaria Lenhareto está sendo executada na Justiça do Trabalho por sentença transitada em julgado em 24/10/2022, decorrente de reclamação trabalhista promovida pelo seu ex-empregado Adônis. Em 18/11/2022 o juiz despacha no processo de execução requerendo de Adônis informações acerca do paradeiro da executada para prosseguimento do feito, estando Adônis silente, tendo sido cientificado na mesma data do referido despacho.

Na hipótese narrada, de acordo com o que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, mantendo-se o silêncio do exequente, a pizzaria Lenhareto poderá suscitar a prescrição intercorrente no prazo de

- A dois anos a contar de 24/10/2022.
- B cinco anos a contar de 19/11/2022
- C cinco anos a contar de 24/10/2022.
- D dois anos a contar de 19/11/2022.
- E três anos a contar de 19/11/2022.

Se intimado no dia 18/11/2022, o prazo tem início no dia 19/11/2022. Logo, a letra “D” é correta ao dizer que a parte executada poderá suscitar a prescrição no prazo de “dois anos a contar de 19/11/2022. Lembrando que o Juiz também pode reconhecer de ofício a partir da mesma data.



O mesmo tema também consta na questão a seguir, facilmente respondida:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 5ª Região (BA) Prova: FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Área Judiciária - Oficial de Justiça Avaliador Federal

A empresa Água Mansa está sendo executada em um processo trabalhista e o feito se encontra sem movimentação a tempo excessivo. Conforme previsão da CLT, poderá ser declarada a prescrição intercorrente, no prazo de

A 2 anos após deixar o exequente de cumprir determinação judicial no curso da execução, sempre mediante requerimento da executada, e o feito não estiver em sede de Tribunal Superior.

B 2 anos após o início da execução, podendo ser declarada de ofício, e o feito não estiver em sede de Tribunal Superior.

C 2 anos após deixar o exequente de cumprir determinação judicial no curso da execução, mediante requerimento da executada ou de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

D 4 anos após deixar o exequente de cumprir determinação judicial no curso da execução, sempre mediante requerimento da executada, em qualquer grau de jurisdição.

E 4 anos após deixar o exequente de cumprir determinação judicial no curso da execução, mediante requerimento da executada ou de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

A letra “D” está correta porque traz o prazo de 2 anos a contar da inércia do exequente, além de afirmar que pode ser suscitada pela parte ou reconhecida de ofício pelo Juiz.

Para vocês verem como o tema foi bastante cobrado nos concursos recentes, mais uma questão (facilmente respondida, como as outras).

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 5ª Região (BA) Prova: FCC - 2022 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Área Judiciária

Caio, advogado trabalhista, foi contratado pela empresa aérea AIR JATO para cuidar da execução trabalhista em que figura como executada, decorrente da ação proposta por Ananias. Sabe-se que a execução encontra-se estacionada, após Ananias deixar de cumprir determinação judicial. Nessa situação, com base no que prevê a Consolidação das Leis do Trabalho, a prescrição intercorrente poderá ser declarada pelo Juízo,

A independentemente de requerimento de Caio, após decorridos 2 anos do trânsito em julgado da sentença, em qualquer grau de jurisdição, desde que o processo não esteja em sede de Tribunal Superior do Trabalho.

B independentemente de requerimento de Caio, após decorridos 2 anos do descumprimento da determinação judicial por Ananias, desde que o processo não esteja em grau recursal.

C desde que requerida por Caio, após o decurso do prazo de 2 anos do trânsito em julgado da sentença, em qualquer grau de jurisdição.

D independentemente de requerimento de Caio, após decorridos 2 anos do descumprimento da determinação judicial por Ananias, em qualquer grau de jurisdição.

E desde que requerida por Caio, após o decurso do prazo de 2 anos do início da execução, em qualquer grau de jurisdição.

A letra “D” é correta, pois lembra que a prescrição pode ser reconhecida de ofício, ou seja, “independentemente de requerimento”, após 2 anos, em qualquer grau de jurisdição, tudo de acordo com o art. 11-A da CLT.



Por fim, a última questão recente sobre o tema:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 14ª Região (RO e AC) Prova: FCC - 2022 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal

Claudete move reclamação trabalhista contra sua ex-empregadora, a Panificadora do Bem Ltda., já estando na fase de execução definitiva. Frustrada a penhora on-line das contas bancárias da empresa executada por não haver saldo, o Juiz do Trabalho determinou que Claudete indicasse meios para o prosseguimento da execução, quando então iniciaria o prazo da prescrição intercorrente. Diante dos fatos narrados e de acordo com a CLT, a prescrição intercorrente

A aplica-se no processo do trabalho, desde que requerida pelas partes, não podendo o Juiz do Trabalho alegá-la de ofício.

B não se aplica no processo do trabalho, sendo que os autos devem aguardar no arquivo a provocação de Claudete para prosseguimento da execução.

C ocorre após cinco anos no processo do trabalho, iniciando seu prazo quando Claudete deixar de cumprir a determinação judicial.

D ocorre em dois anos no processo do trabalho, iniciando seu prazo quando Claudete deixar de cumprir a determinação judicial.

E só se aplica no processo do trabalho quando já estiverem incluídos na execução as pessoas físicas dos sócios, para proteção de seu patrimônio, sendo que, no caso em questão, não poderá ser requerida, pois a execução está sendo movida contra a empresa executada.

A letra “D” é a correta, pois lembra o prazo de 2 anos, que tem o seu início quando a parte deixa de cumprir a determinação judicial, nos exatos termos do art. 11-A da CLT.

✓ Trâmites finais da execução: hasta pública, praça e leilão

Como já dito anteriormente, o Oficial de Justiça avaliará o bem no momento da penhora, não havendo, regra geral, necessidade de nomeação de perito para proceder à avaliação, salvo em se tratando de situações excepcionais em que o meirinho não tenha conhecimentos técnicos para aferir o valor do bem. Havendo impugnação fundamentada das partes – exequente ou executado – poderá ser realizada nova avaliação, conforme previsão contida na Lei nº 6.830/80, art. 13, §§1º, 2º e 3º.

Aplica-se também o art. 873 do CPC, que dentre outras situações, prevê a possibilidade de nova avaliação quando se passar lapso de tempo razoável entre a primeira avaliação e a realização de hasta pública.

Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.



Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.

A realização de **hasta pública**, somente ocorrerá se não houver a adjudicação pelo credor, que nos termos do art. 888, §1º da CLT, é a forma preferencial, por trazer maior celeridade, economia e simplicidade ao processo. Somente se o credor não tiver interesse em adjudicar o bem é que o mesmo será vendido em hasta pública, depois de publicado edital nos termos do art. 888 da CLT, afixado na sede do juízo ou tribunal e publicado em jornal local.

Art. 888 - Concluída a avaliação, dentro de dez dias, contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a arrematação, que será anunciada por edital afixado na sede do juízo ou tribunal e publicado no jornal local, se houver, com a antecedência de vinte (20) dias. § 1º A arrematação far-se-á em dia, hora e lugar anunciados e os bens serão vendidos pelo maior lance, tendo o exequente preferência para a adjudicação. § 2º O arrematante deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 20% (vinte por cento) do seu valor. § 3º Não havendo licitante, e não requerendo o exequente a adjudicação dos bens penhorados, poderão os mesmos ser vendidos por leiloeiro nomeado pelo Juiz ou Presidente. § 4º Se o arrematante, ou seu fiador, não pagar dentro de 24 (vinte e quatro) horas o preço da arrematação, perderá, em benefício da execução, o sinal de que trata o § 2º deste artigo, voltando à praça os bens executados

Uma das informações mais cobradas nos concursos consta nos §§ 2º e 4º do artigo 888 da CLT, acima transcritos, e tratam o pagamento de um sinal na hasta pública e do restante do valor do lance. Vejam que o dispositivo diz que o arrematante dará sinal de 20% e pagará o restante em 24 horas, sob pena de perda do valor inicialmente pago.

A informação foi cobrada em questão recente de concurso. Vejamos:

Ano: 2022 Banca: FCC Órgão: TRT - 14ª Região (RO e AC) Prova: FCC - 2022 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Analista Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador Federal

Após a penhora de imóvel pertencente à empresa executada, Sílvia (exequente) tomou conhecimento da definição das datas da praça e leilão marcados. O valor avaliado do referido imóvel é de R\$ 500.000,00 e o valor devido a Sílvia é de R\$ 350.000,00, acrescido das custas processuais, recolhimentos previdenciários e demais encargos. Na hasta pública, o bem foi arrematado pelo maior lance, no importe de R\$ 400.000,00, sendo pago o sinal de 20%. Ocorre que o arrematante se arrependeu, preferindo adquirir outro imóvel, deixando de depositar o valor restante em 24 horas, como deveria. Neste caso, de acordo com a CLT,



A o arrematante perderá o valor do sinal pago, em benefício da execução, sendo liberada a penhora sobre o imóvel, iniciando-se novamente a fase de execução e constrição de bens da empresa executada.

B a Juíza do Trabalho determinará a devolução de 10% do sinal em favor do arrematante, determinando que os outros 10% fiquem nos autos em benefício da execução, pelos danos que ocasionou com seu arrependimento.

C o arrematante poderá reaver o valor do sinal pago, já que o imóvel continua penhorado, com designação de nova data para hasta pública, possibilitando, inclusive, a Sílvia a adjudicação do bem.

D o arrematante, além de perder o sinal pago em benefício da execução, será cobrado por perdas e danos, uma vez que movimentou todo o procedimento da praça e leilão, sendo devidos os honorários do Leiloeiro, em valor a ser fixado pela Juíza do Trabalho.

E o arrematante perderá o valor do sinal pago, em benefício da execução, sendo que o bem penhorado voltará à praça para nova hasta pública.

A letra “E” traz a informação correta, mais simples e completa, de acordo com o §4º do art. 888 da CLT. Pago o sinal mas não realizado o restante do pagamento em 24h, perde-se os 20% já pagos, retornando o bem para hasta pública.

O CPC de 1973 fazia uma diferenciação entre a **praça** e o **leilão**. O primeiro se destinava a expropriação de bens imóveis e ocorria no átrio do Fórum; Já o segundo, se destinava a expropriação de bens móveis e era realizado onde se encontrasse os bens. Cumpre aqui registrar que o CPC em seu artigo 879 só faz referência ao leilão como sendo o meio próprio de expropriação para bens móveis e imóveis.

A CLT não faz essa distinção quanto ao tipo do bem expropriado, que fazia o CPC de 1973, mas prevê que a praça será realizada no átrio do Fórum, por funcionário da Secretaria da Vara e o leilão será realizado pelo leiloeiro, em local onde forem encontrados os bens, sejam eles móveis ou imóveis. Outra distinção existente entre os institutos é que na praça só se admite a alienação por preço equivalente ao da avaliação do bem e o leilão, por outro lado, se admite por preço inferior ao da avaliação.

Para a doutrina majoritária, a praça é realizada de forma única, sem necessidade de realização de leilão, salvo no caso em que não houver adjudicação do bem, ocasião em que o Juiz determinará uma nova praça para realização do leilão, nos termos do art. 888, §3º, da CLT.

✓ **Pagamento parcelado do lance:**



Estamos diante de uma situação “inusitada”. O TST determinou pela IN nº 39/16 a aplicação de um dispositivo do CPC (artigo 895) ao processo do trabalho sem que haja qualquer lacuna na CLT. Existe norma sobre o pagamento do lance realizado em leilão, previsto no art. 888 da CLT, que é de 20% no momento e o restante em 24h, para determinar a possibilidade de parcelamento do lance.

Apesar de não haver lacuna e a norma não poder ser aplicada, reconhece-se que a aplicação vai ao encontro da necessidade de facilitar a aquisição do bem em leilão e, por consequência, do pagamento do crédito exequendo. Pode ser que o comprador tenha interesse no bem mas não possa pagá-lo “a vista”, já que 20% hoje e 80% em 24 horas é realmente uma compra a vista!



Os dois incisos do artigo do CPC não possuem aplicação prática, segundo as normas da CLT, pois não são feitos dois leilões, já que no processo do trabalho a hasta pública é única. Mas vejam que o §1º do artigo, por determinação do TST, permite o pagamento do lance com 25% a vista e o restante em até 30 meses. Apesar de não haver qualquer ressalva por parte do TST, entende-se ser razoável a manutenção dos 20% previstos no art. 888 da CLT, como o pagamento à vista, permitindo-se o parcelamento dos 80% restantes em até 30 (trinta) meses, **desde que seja ofertada garantia (caução) idônea quando for bem móvel e hipoteca no próprio bem quando for imóvel.**

Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:

I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação;

II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil.

§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.



Em nome da boa-fé e da efetividade do processo, a proposta de parcelamento deve ser séria, ou seja, trazer a indicação dos seus detalhes, como prazo, modalidade de pagamento, indexador de correção e as condições de pagamento.

§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.

§ 3º (VETADO).

O atraso no pagamento das parcelas acarretará o pagamento de multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplente com as parcelas vincendas, podendo suas situações serem seguidas:

- Resolução da arrematação, voltando os bens para novo leilão;
- Execução do valor restante em face do arrematante, nos próprios autos, já que agora é ele que se mostra como devedor;

§ 4º No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas.

§ 5º O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação.

Para evitar propostas que fossem apresentadas apenas para atrapalhar o andamento do processo, o §6º deixou claro que a apresentação da proposta de parcelamento não suspende o leilão, já que podem surgir novos interesses na aquisição do bem, de forma parcelada ou a vista, sendo que se houver alguma outra proposta de parcelamento, deverá ser analisada nos termos do §8º que trata a concorrência de propostas e a decisão do Juiz por qual delas é a mais favorável para o processo.

§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.

§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.

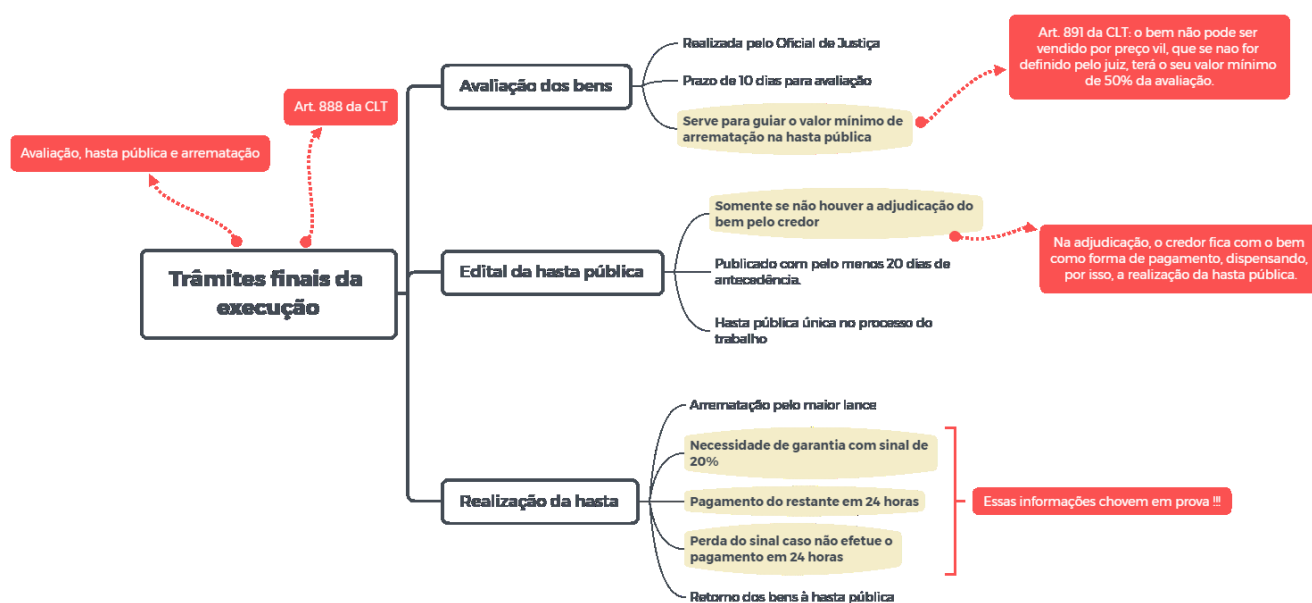


§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado:

I - em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor;

II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.

§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.



✓ Proibição de venda por preço vil

Apenas se o credor não tiver interesse em arrematar ou não requerer a alienação por iniciativa particular, será realizada a venda em hasta pública, que segundo o art. 891 do CPC, não poderá ser por preço vil, que é aquele muito abaixo do que foi avaliado e, portanto, vale o bem. Vender o bem por preço inferior àquele da avaliação é comum, em especial, na 2ª hasta. O que não pode ocorrer é a venda por preço muito inferior, que seria, nos termos do § único do art. 891 do CPC:

- O que for fixado pelo Juiz;
- Na ausência de tal fixação, valor inferior a 50% da avaliação;



Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.

✓ Remição da Execução – Lei 5584/70

Poderá o devedor, a todo tempo, visando evitar a alienação dos bens, remir a execução, ou seja, pagar o valor de condenação, extinguindo-se a execução. O art. 13 da Lei nº 5584/70 afirma que o valor deve ser o da condenação e não aquele da avaliação.



Atenção: não há mais possibilidade do cônjuge, descendente e ascendente remirem a execução, pois os arts. 787 a 790 do CPC foram revogados pela Lei nº 11.382/06.

Art 13. Em qualquer hipótese, a remição só será deferível ao executado se este oferecer preço igual ao valor da condenação.

Em 2025 houve uma questão de concurso que tratou do tema. Vejamos:

Ano: 2025 Banca: FGV Órgão: AgSUS Prova: FGV - 2025 - AgSUS - Analista de Gestão Advogado Genilton é credor numa execução que tramita há anos na Justiça do Trabalho, e finalmente houve a penhora de um automóvel, devidamente avaliado, e que foi levado à hasta pública para pagamento do crédito de Genilton. Literalmente na véspera do dia da hasta pública, para evitar a perda do bem, o executado depositou o valor da dívida devidamente atualizado.

Considerando esses fatos, assinale a afirmativa que contempla, no Processo do Trabalho, a atitude do executado.

- A Remissão.
- B Arrematação.
- C Adjudicação.
- D Remição.
- E Doação.



Vejam que o devedor "pagou a condenação" ou "pagou o valor da dívida devidamente atualizada", realizando a remição da execução.

Execução contra devedor insolvente

Tal execução também é denominada de “**execução contra a massa falida**”, por tratar-se de devedor insolvente. Caso haja a condenação de empresa submetida à processo de falência, a Justiça do Trabalho terá competência até a apuração do respectivo crédito, sendo que o Juiz do Trabalho expedirá certidão do crédito para inclusão no quadro geral de credores, conforme art. 6º. §2º da Lei nº 11.101/05, que disciplina a falência e a recuperação judicial.

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) § 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.

Assim, a reclamação trabalhista será ajuizada normalmente na Justiça do Trabalho, que atuará até a liquidação da sentença. Tornado líquido o título executivo, remete-se ao Juízo universal da falência o crédito para habilitação.

Contudo, é admitido um procedimento diferenciado, levando-se em consideração o decreto de falência quando em curso o processo trabalhista. Duas são as possibilidades nesse procedimento:



- **O bem foi penhorado antes do decreto de falência:** o bem penhorado será levado à hasta pública, remetendo-se o valor para o Juízo Falimentar para pagamento dos credores.



- **O bem foi alienado em hasta pública antes do decreto de falência:** o credor trabalhista será pago com o resultado da alienação do bem, remetendo o excedente, se houver, ao Juízo Falimentar.



TOME NOTA!

Vale a pena destacar que no Juízo Falimentar os créditos trabalhistas são privilegiados até o montante de 150 salários mínimos. Tal limite não se aplica caso o crédito seja decorrente de acidente de trabalho. Nessa hipótese, todo o valor, mesmo que R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), será integralmente pago como privilegiado.

Na regra geral – limite de 150 salários mínimos – o que exceder será considerado como crédito quirografário.

Além disso, se houver cessão do crédito trabalhista à um terceiro, tal crédito também será considerado quirografário.

Exemplo: ajuizei uma ação em face da empresa “A”, que foi condenada ao pagamento de R\$100.000,00. Antes do trânsito em julgado, foi decretada a falência da empresa, por meio de decisão judicial. Aquela quantia a que devo será levada à Vara de Falência, para ser inscrita como uma dívida trabalhista, para que eu a receba a no processo de falência.

Execução para entrega de coisa, fazer e não fazer

Não existe norma específica no processo do trabalho para a execução das obrigações de entrega de coisa, fazer e não fazer, sendo aplicadas aquelas previstas nos artigos 497 e 536 do CPC.

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que



assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

A execução de entrega de coisa é menos comum se comparada às de fazer e não fazer, mas pode o Juiz do Trabalho, por exemplo, fixar em sentença a obrigação de entrega de bens de propriedade do empregado que estão sendo ilegalmente retidos pelo empregador.

As obrigações de fazer e não fazer são mais comumente vistas no processo do trabalho, especialmente, no que concerne à **anotação da CTPS do empregado**, típica obrigação de fazer contida nas sentenças trabalhistas. Outras obrigações de fazer e não fazer podem ser destacadas:

- Sentença que determina a reintegração de obreiro que possua garantia provisória de emprego;
- Sentença que determina a entrega das guias de seguro-desemprego;
- Sentença que determinar a não discriminação dos empregados na contratação;
- Sentença que determina a não transferência de empregado;

Em todas as situações, o Juiz, nos termos dos artigos 497 do CPC, buscará o cumprimento da obrigação por meio de tutela específica ou do resultado prático equivalente, que é a ideia de impor ao devedor o cumprimento específico da obrigação criada, mesmo que para isso seja fixada multa (diária, semanal, horária, etc) para que o mesmo se sinta pressionado ao cumprimento. Essa multa é denominada de *astreintes*, prevista no art. 537 do CPC. A multa pode ser alterada para mais ou menos, dependendo da necessidade ou da verificação que se tornou em valor alto demais. Além disso, a própria periodicidade pode ser alterada: se a sentença fixou multa diária, poderá ser alterada para horária, semanal, anual, etc. O importante é que as *astreintes* sirvam como “pressão psicológica” para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, atingindo-se a denominada *tutela específica* da obrigação. Contudo, pode ser que o devedor, mesmo com a imposição de multa, não cumpra a determinação, como pode ocorrer com a assinatura da CTPS. Caso o empregado não faça as anotações na carteira de trabalho do obreiro, outras medidas devem ser tomadas para que o resultado seja atingido: trata-se do *resultado prático equivalente*, que no exemplo é a anotação pela Vara do Trabalho. No caso do bem que não foi entregue pela empresa, mesmo com a multa



imposta, o resultado prático equivalente será atingido com eventual mandado de busca e apreensão do bem.

A concessão de alvará judicial para o recebimento do seguro-desemprego seria o resultado prático equivalente caso o empregado não forneça as guias próprias daquele benefício.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

É sempre bom destacar que a imposição da multa ou do resultado prático equivalente podem ser impostos de ofício pelo Juiz ou a requerimento do credor. Somente se não for possível a tutela específica ou o resultado prático equivalente, haverá a conversão da obrigação em perdas e danos, conforme art. 499 do CPC15, independentemente da multa imposta, ou seja, teremos o pagamento de perdas e danos + multa.

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Exemplo: O Juiz do Trabalho, por meio de sentença, determinou à empresa a devolução da CTPS do empregado, que estava retida, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R\$10.000,00. Apesar do valor alto da multa diária, a empresa não entregou a CTPS, prejudicando muito o ex-empregado, que estava na iminência de ser contratado, mas precisava da CTPS em mãos para isso. Vendo que a multa não causava o efeito desejado, o Juiz do Trabalho determinou a busca e apreensão. O Oficial de Justiça foi até o local, apreendeu a CTPS e a levou até a Vara do Trabalho, sendo em seguida entregue ao empregado. Com isso, foi atingido o resultado pretendido.



Execução de prestações sucessivas

A **execução de prestação sucessivas** está presente em apenas 3 artigos da CLT, que são os que podem ser cobrados em provas de processo do trabalho, a saber: art. 890, 891 e 892 da CLT, abaixo transcritos:

“Art. 890 - A execução para pagamento de prestações sucessivas far-se-á com observância das normas constantes desta Seção, sem prejuízo das demais estabelecidas neste Capítulo.

Art. 891 - Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não-pagamento de uma prestação compreenderá as que lhe sucederem.

Art. 892 - Tratando-se de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas até a data do ingresso na execução”.

As informações que devem ser levadas em consideração para as provas é a diferença entre a execução das prestações sucessivas por prazo determinado e indeterminado, conforme informações seguintes:

- **Prestações sucessivas por prazo determinado:** o inadimplemento de uma prestação acarretará o vencimento das demais, incluídas na execução, ou seja, a execução de uma compreenderá as que lhe sucederem. É o que ocorre quando há o inadimplemento de uma prestação de um acordo na Justiça do Trabalho. Se é homologado um acordo com pagamento em 10 parcelas, o não pagamento de uma parcela acarreta o vencimento das demais, que serão integralmente executadas.
- **Prestações sucessivas por prazo indeterminado:** a execução compreende as parcelas vencidas até o início da execução, como geralmente ocorre quando não há o pagamento de complementação de aposentadorias, por tratar-se de prestação por prazo indeterminado.

Execução contra a Fazenda Pública



TOME NOTA!



O regime diferenciado da execução contra a Fazenda Pública decorre de uma particularidade: os bens públicos são impenhoráveis, razão pela qual não se pode aplicar o regime previsto e já estudado, da execução por quantia certa contra devedor solvente.

As regras especiais, que incluem o pagamento por meio de precatórios e requisição de pequeno valor, somente se aplicam à execução por quantia, já que as demais execuções – para entrega de coisa, fazer e não fazer – sofrem a incidência das mesmas regras estudadas e dispostas no art. 497 e seguintes do CPC.



TOME NOTA!

O regime diferenciado aplicado à Fazenda Pública não se aplica às empresas públicas e sociedades de economia mista, pois essas possuem personalidade jurídica de direito privado. Há apenas uma exceção, que envolve a ECT – Correios, conforme OJ nº 247 da SDI-1 do TST.

OJ nº 247 da SDI-1 do TST: I - A despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade; II - A validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) está condicionada à motivação, por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à Fazenda Pública em relação à imunidade tributária e à execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazos e custas processuais.

Logo, o regime diferenciado é aplicável à União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Autarquias, Fundações Públicas e Empresa de Correios e Telégrafos. Tais entes também sofrerão a incidência das regras especiais nas execuções por título executivo extrajudicial, nos termos da Súmula nº 279 do STJ.

Súmula nº 279 do STJ: É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública.

O **procedimento** da execução contra a Fazenda Pública segue as seguintes regras:

- Intimação da Fazenda Pública para, em 30 dias, apresentar embargos;





Contra pessoa jurídica de direito privado, há a citação para pagamento em 48h, conforme art. 880 da CLT.

- Apresentação dos embargos, podendo a Fazenda Pública alegar todas as matérias do art. 535 do CPC.

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexecutibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

Exemplo: fui empregado de uma empresa de vigilância que prestava serviços para o Estado do Espírito Santo. Diante da terceirização e, portanto, da responsabilidade subsidiária do tomador (ES), ajuizei a ação trabalhista em face da empresa "A" e Estado do Espírito Santo, conseguindo a condenação de ambos ao pagamento de R\$200.000,00. Na execução ficou demonstrada a ausência de patrimônio da empresa "A", razão pela qual foi direcionada para o Estado do Espírito Santo. Receberei do ente público por meio do procedimento do precatório, não sendo possível a penhora dos seus bens ou a penhora online, diante da personalidade jurídica de direito público e as prerrogativas processuais.

- Do julgamento dos embargos, mesmo que desfavoráveis ao ente público, não caberá a remessa necessária, pois essa é inata ao processo de conhecimento. Da decisão deverá o ente público interpor o recurso de agravo de petição, nos termos do art. 897, "b" da CLT.



Art. 897 - Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias: a) de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções;

Após a decisão dos embargos ou eventual agravo de petição, o pagamento seguirá uma das seguintes formas, a depender do valor, como será visto a seguir:

- Precatório;
- Requisição de pequeno valor;

O precatório, que pode ser entendido como uma “fila de espera” de credores do Estado, que serão pagos conforme a ordem de apresentação daquele, nos termos do art. 100 da CF/88. O regime do precatório respeita ao princípio da isonomia ou igualdade, pois o pagamento é feito conforme a apresentação do precatório, ou seja, o precatório apresentado em primeiro lugar receberá primeiro. Claro que o princípio da isonomia prevê o **tratamento igual para iguais e desigual para desiguais**, razão pela qual os créditos alimentares serão pagos com precedência sobre os demais, ou seja, seguirão uma “fila especial” de pagamento, conforme Súmula nº 655 do STF. Também os maiores de 60 anos e portadores de doença grave, terão preferência no recebimento dos precatórios.



Para essas últimas situações – maiores de 60 anos e doentes graves – poderá haver o fracionamento do valor para ser recebido parte em RPV, no prazo máximo de 60 dias, e o restante como precatório, conforme art. 100, §2º da CF/88.

Súmula nº 655 do STF: A exceção prevista no art. 100, "caput", da constituição, em favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza.



§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.

A ordem de pagamento será encaminhada pelo Presidente do Tribunal competente ao Poder Executivo, conforme art. 910 do CPC. Importantes destacar alguns posicionamentos do Tribunal Pleno do TST, por meio de suas orientações jurisprudenciais:

- **OJ nº 2 do TP/TST:** O Presidente do Tribunal, na análise do precatório, pode determinar a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, bem como aspectos de forma.

OJ nº 2 do Tribunal Pleno/TST: O pedido de revisão dos cálculos, em fase de precatório, previsto no art. 1º-E da Lei nº 9.494/97, apenas poderá ser acolhido desde que: a) o requerente aponte e especifique claramente quais são as incorreções existentes nos cálculos, discriminando o montante que seria correto, pois do contrário a incorreção torna-se abstrata; b) o defeito nos cálculos esteja ligado à incorreção material ou à utilização de critério em descompasso com a lei ou com o título executivo judicial; e c) o critério legal aplicável ao débito não tenha sido objeto de debate nem na fase de conhecimento, nem na fase de execução.

- **OJ nº 8 do TP/TST:** A função exercida pelo Presidente do Tribunal, em sede de precatório, é administrativa, razão pela qual não cabe remessa necessária ou a interposição de recurso extraordinário (Súmula nº 733 do STF).

OJ nº 8 do Tribunal Pleno/TST: Em sede de precatório, por se tratar de decisão de natureza administrativa, não se aplica o disposto no art. 1º, V, do Decreto-Lei nº 779, de 21.08.1969, em que se determina a remessa necessária em caso de decisão judicial desfavorável a ente público.



Súmula nº 733 do STF: Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios.

Como já dito, o Presidente do Tribunal expedirá o precatório para o Poder Executivo, para que o mesmo seja inserido no orçamento das entidades de direito público da verba necessária ao pagamento. O pagamento seguirá as seguintes regras conforme **EC nº 136/2025**:

- Se apresentado até o dia 1º de fevereiro, o pagamento será feito até o fim do ano seguinte, ou seja, apresentado até dia 1º de fevereiro de 2026, será pago até o final de 2027.
- Se apresentado após o dia 1º de fevereiro, a apresentação será considerada feita no ano seguinte e o pagamento no subsequente. Assim, se apresentado o precatório após 1º de fevereiro de 2026, será pago até o final de 2028.

Como já foi afirmado, os pagamentos devem ser pagos conforme as regras de apresentação dos precatórios nos prazos acima especificados. Caso não haja a alocação de recursos para o pagamento ou a preterição da ordem de pagamento, poderá o credor requerer o sequestro da quantia, por meio de *Bacen-Jud*, conforme art. 100, §6º da CF.



O não pagamento do precatório não enseja o sequestro. A não alocação orçamentária é que implica o sequestro. O não pagamento gera a intervenção federal ou estadual, nos termos do art. 34, V, "a" da CF/88.

§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva.



Tratamos o precatório. Falta trazer as regras da **requisição de pequeno valor – RPV**, conforme art. 100, §3º da CF/88. Os valores que devem ser levados em consideração para distinguir o RPV do precatório são os seguintes:

- União: 60 salários mínimos.
- Estados e Distrito Federal: 40 salários mínimos.
- Municípios: 30 salários mínimos.

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

Tais valores podem ser diferentes, pois a EC nº 62/09 permitiu que as entidades acima descritas criem por leis próprias outros valores, conforme art. 100, §4º da CF/88 e Art. 97, §12º da ADCT).

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

§ 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de: I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal; II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios.

Se o valor for de 70 salários mínimos, sendo o devedor a União, o regime a ser aplicado é do precatório, sendo vedado o fracionamento (60 RPV + 10 Precatório). Todo o valor será recebido como precatório. Contudo, o art. 87, parágrafo único da ADCT permite a renúncia ao excedente de forma a que toda a quantia seja recebida como RPV. Assim, não é possível fracionar 60 + 10 salários mínimos, mas pode o credor renunciar a 10 salários mínimos para receber a quantia restante toda como RPV.

O procedimento é bem diferente do precatório e isso faz com que o recebimento da quantia seja bem mais rápido. Conforme art. 17 da Lei 10.259/01, o Juiz da execução intimará a Fazenda



Pública para pagamento do RPV no prazo máximo de 60 dias, diretamente em agência da CEF ou Banco do Brasil, sob pena de sequestro da quantia, de ofício pelo Magistrado.

Art. 17. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da requisição, por ordem do Juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório.

Execução das contribuições previdenciárias

Já restou fixada na aula sobre competência da Justiça do Trabalho, que cabe à aquela justiça, conforme art. 114, VIII da CF/88, a execução das contribuições previdenciárias incidentes sobre condenações impostas por sentença ou incidentes sobre acordo homologado.



A regra também está no art. 876, § único da CLT, que foi reformado pela Lei 13.467/17 para se adequar ao entendimento da Súmula nº 368, I do TST que restringiu a competência para apenas as contribuições incidentes sobre condenação pecuniária, bem como a Súmula Vinculante nº 53 do STF que trilhou o mesmo entendimento.

Em suma, a Justiça do Trabalho somente é competente para executar as contribuições previdenciárias incidentes sobre condenação imposta por ela ou acordo homologado judicialmente.

Art. 114, VIII da CF: a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;

Art. 876 - As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de conciliação firmados



perante as Comissões de Conciliação Prévia serão executada pela forma estabelecida neste Capítulo. Parágrafo único. A Justiça do Trabalho executará, de ofício, as contribuições sociais previstas na alínea a do inciso I e no inciso II do caput do art. 195 da Constituição Federal, e seus acréscimos legais, relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que homologar.

Súmula nº 368, I do TST: I. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição.

Súmula Vinculante nº 53 do STF: A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados.

Para que seja possível tal execução, a sentença fará menção à natureza jurídica das parcelas, conforme art. 832, §3º da CLT. No acordo, as partes devem discriminar as parcelas para se aferir a incidência ou não de contribuição. Não havendo a referida discriminação, a contribuição incidirá sobre o valor total do acordo, conforme OJ nº 368 da SDI-1 do TST.

§ 3º As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo homologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, se for o caso.

OJ nº 368 da SDI-1 do TST: É devida a incidência das contribuições para a Previdência Social sobre o valor total do acordo homologado em juízo, independentemente do reconhecimento de vínculo de emprego, desde que não haja discriminação das parcelas sujeitas à incidência da contribuição previdenciária, conforme parágrafo único do art. 43 da Lei nº 8.212, de 24.07.1991, e do art. 195, I, "a", da CF/1988.



Se há incidência de contribuição previdenciária, há o interesse da União, que nos termos do art. 832, §4º da CLT, será intimada da sentença, podendo interpor recurso ordinário, no prazo de 16 dias (prazo em dobro para recorrer, conforme DL 779/69).

§ 4º A União será intimada das decisões homologatórias de acordos que contenham parcela indenizatória, na forma do art. 20 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que lhe forem devidos.

Se houver a homologação de acordo após o trânsito em julgado, o valor da contribuição incidirá sobre o valor do acordo e não sobre o valor da decisão que transitou em julgado, nos termos da OJ nº 376 da SDI-1 do TST.

OJ nº 376 da SDI-1 do TST: É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado de decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo.

Na execução, mesmo que não haja a especificação da natureza jurídica das parcelas, poderá haver a inserção daquele valor, não se podendo falar em ofensa à coisa julgada, nos termos da Súmula nº 401 do TST. Assim, o executado será citado para pagamento da quantia devida, nos termos do art. 880 da CLT, no prazo de 48h, sendo que naquele valor já estará inserida a quantia devida à União.

Dispõe o art. 878-A da CLT que o devedor poderá pagar a quantia que entende devida à União, apurando-se eventual diferença na execução.

Súmula nº 401 do TST: Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo juízo executório, ainda que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão, dado o caráter de ordem pública ostentado pela norma que os disciplina. A ofensa à coisa julgada somente poderá ser caracterizada na hipótese de o título exequendo,



expressamente, afastar a dedução dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

Art. 878-A. Faculta-se ao devedor o pagamento imediato da parte que entender devida à Previdência Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais diferenças encontradas na execução ex officio.

Exemplo: Se a reclamada foi condenada ao pagamento de verbas salariais, tais como salários atrasados, adicionais (noturno, insalubridade, etc), também será condenada ao pagamento da contribuição previdenciária (INSS) incidente sobre aquele valor. Quando o Juiz proferir a sentença, deverá intimar as partes e a União, para que essa última analise e calcule o que é devido à título de INSS.

Embargos de Terceiro – art. 674 do CPC:

Não raras vezes, a constrição judicial (penhora) resta por incidir sobre bens que não pertencem ao executado, ou seja, sobre bens de terceiros estranhos à relação processual, quando o certo é que a penhora seja sobre o patrimônio do devedor.

Sendo assim, a lei processual civil prevê, para aqueles que não participam do processo, mas sofrem com os atos de execução sob seu patrimônio, a ação em apreço.



TOME NOTA!

Se uma determinada pessoa não é parte no processo, é tratada como terceiro ela pode se valer dos embargos de terceiro para demonstrar que seu patrimônio sofreu constrição judicial.

Para que o terceiro possa desconstituir atos de constrição que não tem relação com o processo, a ordem jurídica prevê uma ação autônoma (incidental ao processo de conhecimento ou de execução), que tem por azo tutelar a posse ou a propriedade que estão sendo turbadas ou



esbulhadas por inadequação de ato processual, ação prevista no CPC a partir do art. 674, sendo um verdadeiro procedimento de jurisdição contenciosa.

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constitutivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A CLT não trata da ação em estudo, de modo que devemos aplicar, subsidiariamente, o art. 674 e seguintes do CPC, em razão do disposto nos arts. 769 e 889 da CLT.

Dispõe o § 2º do art. 674 do CPC que são legitimados para ajuizar os embargos, pois considerados terceiros: 1) o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 (Súmula 134 do STJ); 2) o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; 3) quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; 4) o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios.

É um remédio jurídico que pode ser manejado não apenas na forma repressiva, mas também de modo preventivo.

Considerando o disposto no art. 675 do CPC, pode-se afirmar que no processo do trabalho os embargos de terceiro podem ser ajuizados a qualquer tempo na fase de conhecimento, desde que não transitada em julgado a sentença de mérito e, na execução, até cinco dias após a ocorrência da expropriação, mas antes da assinatura da carta.

Os embargos de terceiro podem ser apresentados no processo de conhecimento ou de execução.

Nos termos da OJ n. 54 da SDI-2 do TST, quando “ajuizados embargos de terceiro (art. 674 do CPC de 2015 - art. 1.046 do CPC de 1973) para pleitear a desconstituição de penhora, é incabível a interposição de mandado de segurança com a mesma finalidade”.



OJ 54 da SDI-1 do TST: Ajuizados embargos de terceiro (art. 674 do CPC de 2015 - art. 1.046 do CPC de 1973) para pleitear a desconstituição da penhora, é incabível mandado de segurança com a mesma finalidade.

O ponto mais importante para concursos sobre o tema é a regra de competência prevista na Súmula nº 419 do TST, abaixo transcrita e explicada:

Súmula 419 do TST: Na execução por carta precatória, os embargos de terceiro serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constricto ou se já devolvida a carta (art. 676, parágrafo único, do CPC de 2015).

Duas são as possibilidades em relação à competência para o processamento e julgamento dos embargos de terceiro na execução por carta precatória, ou seja, quando a ação é ajuizada em um determinado local e a prática dos atos de execução ocorre em outro local.

Digamos que uma ação trabalhista tenha sido ajuizada em Vitória/ES, com condenação da reclamada ao pagamento de R\$100.000,00. Quando da busca por bens passíveis de penhora, concluiu-se que somente em São Paulo havia bens naquelas condições, determinando o juízo de Vitória a expedição de carta precatória para São Paulo, para que este último procedesse à penhora de bens na capital paulista.

Imagine agora que em São Paulo foram penhorados bens de Paulo, que nada tem a ver com o processo, que nunca foi parte no processo ajuizado em Vitória/ES. Paulo, na qualidade de terceiro, poderá ajuizar os **embargos de terceiro** requerendo a liberação da penhora sobre seus bens. Neste caso, conforme Súmula nº 419 do TST, os embargos podem ser da competência:

- **Juízo deprecado (São Paulo):** regra geral.
- **Juízo deprecante (Vitória):** se o bem penhorado de Paulo tiver sido indicado pelo juízo de Vitória ou se a carta precatória já tiver sido devolvida ao juízo deprecante.

Regra geral a competência é do juízo deprecado, pois é ele que realizou o ato ilegal, ou seja, penhorou o bem do terceiro.



RESUMO

Trata-se de procedimento prévio à execução para individualizar o objeto da condenação. Não é ação autônoma, pois não há contraditório efetivo, bem como a decisão não é recorrível. A necessidade de individualização da condenação decorre do fato da execução somente poder ser iniciada quando tiver por base um título com obrigação certa, líquido e exigível.

No rito sumaríssimo, conforme o art. 852-B, I, da CLT, o pedido deve ser certo, determinado e indicar o valor, de forma que a sentença será desde logo líquida, não havendo liquidação de sentença nesse procedimento. Lembre-se de que o pedido do autor deve ser líquido, deve constar o valor da causa na petição inicial. Nada mais natural do que impor ao Juiz o proferimento de sentença líquida. É por isso que a sentença já menciona o valor devido "tintim por tintim".

Uma das regras mais importantes da CLT sobre o procedimento da liquidação consta no §1º do art. 879, que proíbe a rediscussão da matéria relacionada ao processo principal, pois a liquidação não é um segundo processo, um segundo tempo do processo. Na liquidação parte-se do pressuposto que o direito está reconhecido e que apenas basta a sua quantificação.

Antes de falarmos sobre as formas de liquidação, também é importante destacar a Súmula nº 344 do STJ, que permite que seja modificada a forma de liquidação descrita na sentença, sem qualquer ofensa à coisa julgada. Assim, digamos que a sentença transitou em julgado afirmando que a liquidação seria feita posteriormente por arbitramento. Nada impede que seja realizada a liquidação por cálculos. Não há ferimento à coisa julgada. Além disso, a liquidação por cálculos é mais célere e barata.

Sobre as formas de liquidação, iniciamos com os cálculos: consiste na mais comum, em que há análise de cálculos apresentados pelas partes, conforme os arts. 879 da CLT e art. 509, §2º e 524 do CPC. Devem ser seguidas as seguintes regras: 1. apresentação de forma discriminada e atualizada, incluindo juros e correção monetária, de acordo com a Súmula n. 211 do TST; 2. deverá ser incluído o valor devido à Previdência Social (INSS); 3. impossibilidade de alteração da decisão liquidanda: art. 879, § 1º, da CLT.

Um dos pontos mais importantes em relação ao procedimento da liquidação por cálculos consta no art. 879, §2º, da CLT. O Juiz deverá intimar as partes para manifestação no prazo de 8 (oito) dias, não havendo mais a possibilidade de liquidação sem oitiva das partes, como ocorria antes da reforma trabalhista. Caso a parte não apresente manifestação no prazo legal, haverá preclusão e impossibilidade de manifestação posterior.

O Juiz deverá intimar a União para manifestação acerca dos cálculos apresentados. O §3º do art. 879 da CLT diz que o Magistrado intimará a União para manifestação em 10 dias, sob pena de preclusão.

Será realizada a liquidação por arbitramento, conforme o art. 509 do CPC, quando houver necessidade de realização de perícia técnica para se aferir o valor da condenação, o que pode ocorrer, por exemplo, nas hipóteses de salário *in natura* e determinação de valor do salário (art. 460 da CLT). O arbitramento poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 1. convenção das partes;



2. determinação por sentença; 3. o objeto da lide exigir. O procedimento a ser seguido é aquele descrito no art. 510 do CPC. Diferencia-se a perícia realizada na liquidação daquela feita como meio de prova no processo de conhecimento, pelos seguintes motivos: a. não há apresentação de quesitos e assistentes técnicos na liquidação; e b. o perito na liquidação é único. Por fim, pode tal espécie de liquidação ser convertida em cálculos, se assim entender o Magistrado.

Liquidação por artigos: espécie mais morosa de liquidação, por seguir as regras do processo de conhecimento (Art. 509 e 511 do CPC), será realizada quando houver necessidade de ser provado um fato novo, como o número de horas extras efetivamente realizadas pelo reclamante, se a sentença condenar genericamente ao pagamento do trabalho extraordinário realizado. Diferentemente das demais espécies, não pode ser iniciada de ofício pelo Juiz, somente a pedido da parte, que deverá trazer aos autos as provas documentais sobre os fatos novos.

Agora que já falamos sobre as três formas de liquidação – cálculos, arbitramento e artigos – temos que destacar a seguinte regra: a única forma de liquidação que não pode ser iniciada de ofício é a por artigos. O Juiz até pode intimar a partes para apresentação por fatos novos, mas depende da atitude da parte para dar início ao procedimento. Se os fatos novos não forem apresentados, nunca será realizada a liquidação.

A impugnação à conta de liquidação seguirá o art. 879, § 2º, da CLT, que trata da intimação das partes para manifestação no prazo de 8 (oito) dias. A não apresentação acarreta preclusão e impossibilidade posterior de discussão. 2. Caso não seja aberto prazo, as partes poderão discutir os valores nos embargos à execução, conforme o art. 884, § 3º, da CLT. 3. A União, quando for a hipótese, deve ser intimada a manifestar-se, nos termos do art. 879, § 3º, da CLT, quando da apresentação dos cálculos, sendo o único momento em que o ente poderá impugná-los.

O entendimento majoritário é no sentido da irrecorribilidade da decisão que julga a conta de liquidação, já que da decisão posterior dos embargos à execução caberá agravo de petição, hipótese em que eventual erro poderá ser levado ao Tribunal Regional do Trabalho.

No processo de execução buscamos a aplicação de normas da CLT. Na sua ausência, aplica-se a Lei nº 6.830/80, que é a lei de execução fiscal. Apenas na ausência desta última é que buscamos a aplicação das regras do CPC. Vejamos que, diferentemente do processo de conhecimento, em que a lacuna da CLT gera a aplicação direta do CPC (caso compatíveis as regras), na execução temos a Lei de Execução Fiscal a ser aplicada antes do Código de Processo Civil.

Na responsabilidade solidária, por exemplo no grupo de empresas (art. 2º, § 2º, da CLT), condenada uma empresa do grupo, qualquer outra pode ser executada, mesmo que não tenha participado diretamente do processo de conhecimento, já que houve o cancelamento da Súmula n. 205 do TST. Já na responsabilidade subsidiária, que surge principalmente na terceirização, há necessidade de que o responsável subsidiário participe da relação processual (processo de conhecimento) para que sofra os efeitos do processo de execução, conforme dispõe a Súmula n. 331 do TST.

Na sucessão de empregadores, tema disciplinado nos arts. 10 e 448 da CLT, a responsabilidade recai integralmente perante o sucessor, que assume os ônus e os benefícios. A responsabilidade do



sucedido é tão somente subsidiária, conforme reconhece a jurisprudência do TST. Atenção para a OJ n. 411 da SDI-1 do TST sobre o tema.

A desconsideração da personalidade jurídica, expressa nos arts. 28 do CDC e 50 do CC, é aplicável no processo do trabalho, com um detalhe: não há necessidade de demonstração de fraude, confusão patrimonial, má gestão ou qualquer outro fato descrito nos dispositivos referidos. Nos domínios do processo do trabalho, basta a ausência de patrimônio da pessoa jurídica para ser determinada a desconsideração da personalidade jurídica, de forma a atingir os bens dos sócios, o que é denominado de *teoria menor da desconsideração*.

O art. 6º da IN nº 39/16 do TST manda aplicar os dispositivos do CPC que tratam do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – artigos 133 a 137 – com as necessárias adaptações. Assim, os juízes devem intimar os sócios para apresentação de manifestação (defesa) em 15 dias, decidindo pela desconsideração ou manutenção apenas da pessoa jurídica no polo passivo.

Da decisão interlocutória que julgar o incidente de desconsideração, seja para acolher ou rejeitar, não caberá recurso se estivermos no processo de conhecimento, por aplicação do art. 893, §1º da CLT (princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias), todavia caberá agravo de petição, caso a decisão seja proferida no processo de execução (art. 6º, IN 39 do TST).

Caso o incidente seja instaurado e julgado no âmbito do Tribunal, pelo Relator, caberá a interposição de recurso de agravo interno, previsto no art. 932 do CPC.

Mesmo possuindo título executivo, poderá o credor ajuizar ação de conhecimento, não havendo que se falar em ausência de interesse processual, conforme art. 785 do CPC. Trata-se de uma faculdade do credor: iniciar a execução ou ajuizar ação de conhecimento.

O cheque e a nota promissória passam a ser títulos executivos extrajudiciais para o processo do trabalho, na medida em que o art. 13 da IN nº 39/16 do TST determina a aplicação do art. 784, I do CPC ao processo do trabalho, desde que os títulos tenham sido emitidos para pagamento de verbas trabalhistas.

A execução provisória no processo do trabalho é regulada pelo art. 520 do CPC, sendo de responsabilidade do exequente, caso algum dano seja suportado pelo executado em decorrência da reforma da decisão exequenda. O início da execução provisória depende de requerimento da parte, não sendo realizada de ofício, como ocorre na definitiva, nos termos do art. 878 da CLT. A execução provisória decorre da ausência de efeito suspensivo do recurso, que é a regra do processo do trabalho, conforme o art. 899 da CLT. Com a reforma trabalhista, o início da execução de ofício somente ocorrerá quando a parte estiver exercendo o *jus postulandi*.

Atenção especial à impenhorabilidade absoluta dos salários, conforme a OJ n. 153 da SDI-2 do TST, que reafirma o art. 833, IV do CPC. Em um primeiro momento, o salário não pode ser penhorado para pagamento de débitos trabalhistas, ou seja, mantém a impenhorabilidade absoluta em primeiro lugar. Contudo, para os salários superiores a 50 (cinquenta) salários



mínimos, abre-se uma exceção que possibilita a penhora da totalidade do que exceder aquela quantia. Assim, se receber 60 (sessenta) salários mínimos, poderá haver a penhora de 10 (dez).

Os títulos da dívida pública e os títulos e valores mobiliários, ambos com cotação em mercado, passam a ser considerados bens importantes na ordem de penhora, estando abaixo apenas do dinheiro, isto é, o dinheiro continua a ser o primeiro bem, passando aqueles títulos a figurar na ordem logo após.

Execução por quantia certa contra devedor solvente: tal espécie de execução segue as normas do art. 880 da CLT, sendo expedido mandado de citação, penhora e avaliação, para pagamento da quantia em 48 horas, incluindo os valores devidos à União em decorrência de contribuições previdenciárias, sob pena de penhora e avaliação, que serão realizados pelo Oficial de Justiça. Não sendo encontrado o executado, será citado por edital. Não encontrado o devedor, mas encontrados bens passíveis de penhora, será realizado o arresto executivo, conforme o art. 830 do CPC.

Um dos temas polêmicos da execução trabalhista, mas que vem sendo consolidado pelo TST, é a não aplicação do art. 523 do CPC ao processo trabalhista, ou seja, a não aplicação da multa de 10% pelo não pagamento da quantia devida dentro do prazo estipulado pelo legislador, que no CPC é de 15 dias. O TST entende que não há lacuna que autorize a aplicação do dispositivo do CPC, apesar de ser uma norma que traz efeitos positivos para a execução.

A não aplicação da multa consta expressamente na Tese Vinculante nº 04 do TST, assim redigida:

A multa coercitiva do art. 523, § 1º, do CPC de 2015 (art. 475-J do CPC de 1973) não é compatível com as normas vigentes da CLT por que se rege o Processo do Trabalho, ao qual não se aplica.

A apresentação de carta de fiança bancária equivale a dinheiro, conforme a OJ n. 59 da SDI-2 do TST. Contudo, uma modificação na redação da OJ ocorrida em 2016 trouxe a ideia de que a carta de fiança bancária, para ser aceita, deve ser do valor do débito + 30%, para adequação ao CPC.

Importante destacar a Tese Vinculante nº 187 do TST:

É ineficaz a apresentação de carta de fiança, em substituição ao depósito recursal, emitida por instituição não autorizada pelo Banco Central do Brasil.

Conforme a OJ n. 89 da SDI-2 do TST, ninguém é obrigado a ser nomeado depositário dos bens penhorados, sendo necessária a sua concordância, que culminará com a assinatura dos termos de penhora e depósito.

A penhora sobre o faturamento da empresa é possível, desde que seja fixado um percentual razoável, conforme OJ nº 93 da SDI-2 do TST, de forma a não prejudicar o desenvolvimento das atividades da empresa executada. A ideia também consta no art. 835 do CPC.



A defesa típica do executado está descrita no art. 884 da CLT, que trata dos embargos à execução, ajuizados no prazo de 5 dias a contar da garantia do juízo. A defesa é analisada nos mesmos autos, sendo o exequente intimado a manifestar-se também em 5 dias. A garantia do juízo não é mais necessária para as entidades filantrópicas e aqueles que compõem ou compuseram a sua diretoria, conforme §6º do art. 884 da CLT, incluído pela reforma trabalhista.

A matéria que pode ser arguida nos embargos encontra-se tanto no art. 884, § 1º, da CLT quanto no art. 525, §1º, do CPC. Também pode o executado defender-se por meio de exceção e pré-executividade, quando a matéria for de ordem pública e não houver necessidade de produção de provas, ou seja, as provas forem pré-constituídas. A decisão que rejeita a exceção é irrecorrível, por ser interlocutória. Já o acolhimento da defesa, com a extinção da execução, gera o cabimento de agravo de petição.

Nos embargos à execução é possível a produção de todos os meios de prova, inclusive testemunhal, já que o §2º do art. 884 da CLT prevê a designação de audiência de instrução e posterior decisão.

Outra defesa do executado, denominada de *exceção de pré-executividade*, não está prevista em lei, mas é admitida pela doutrina e jurisprudência, sendo considerada por isso, como atípica. A defesa somente pode ser apresentada com prova pré-constituída, já que inexistente possibilidade de instrução processual. Sendo acolhida a exceção com a extinção do processo, caberá recurso de agravo de petição pelo prejudicado. Sendo rejeitada a exceção, o processo continuará sem a possibilidade de recurso, já que a decisão se qualifica como interlocutória.

A prescrição intercorrente é entendida como aquela que surge no curso do processo de execução, quando o mesmo fica parado por inércia do exequente, conforme previsão contida no art. 11-A da CLT. Poderá ser declarada de ofício ou a pedido da parte.

Adjudicação: trata-se do modo preferencial de expropriação, previsto no art. 876 do CPC, que pode ocorrer de forma singular ou em concorrência com outros credores, sendo que na última hipótese haverá licitação, adjudicando aquele que ofertar melhor valor. A adjudicação será feita pelo valor da avaliação ou da arrematação, se já ocorreu, desde que, nesta última situação, não tenha havido a assinatura no termo de arrematação. Destaque para a Súmula n. 399 e para a OJ n. 66 da SDI-2 do TST, que afirmam não caber ação rescisória e mandado de segurança contra a decisão de homologação da adjudicação.

Na arrematação, o arrematante deve garantir o lance com 20% do valor no prazo de 24 horas, sob pena de perder o valor para a execução, nos termos do art. 888, § 2º, da CLT. Esse ponto é sempre cobrado nos concursos trabalhistas, tendo por vezes que realizar a conta para se chegar aos 20%. Basta dividir o valor da arrematação por 5 para se chegar ao valor dos 20% de garantia do lance. Se o valor da arrematação foi de R\$80.000,00, o valor da garantia deve ser de R\$16.000,00 ($80/5=16$).

O restante deve ser pago, como dito, no exíguo prazo de 24 horas, sob pena de perda dos 20% para a execução e retorno do bem à hasta pública, para ser novamente leilado.



O CPC permite o parcelamento do valor do lance, conforme art. 895, em até 30 parcelas, quando a oferta for feita por escrito, sendo que as propostas para pagamento a vista sempre terão preferência sobre as parceladas. Aqui vale registrar que a IN 39 do TST prevê a aplicabilidade desse dispositivo ao processo do trabalho.

O valor da arrematação não pode ser vil, conforme o art. 891 do CPC, sob pena de aviltar o patrimônio do devedor-executado. Diferentemente do CPC anterior, o CPC diz o que é preço valor, conforme redação do § único do art. 891, a saber: inferior ao valor fixado como mínimo pelo Juiz e inserto no edital ou, não havendo tal informação, vil é o valor inferior a 50% do valor da avaliação.

A remição no processo do trabalho é regulamentada pelo art. 13 da Lei n. 5.584/70, sendo o pagamento da totalidade da dívida pelo executado preferencial até em relação à adjudicação. A Lei n. 11.382/2006 revogou a remição pelo cônjuge, descendente e ascendente. Por fim, a remição deve ser realizada no prazo de 24 horas após a arrematação, prazo esse que é para a assinatura do auto de arrematação.

A execução contra a Fazenda Pública, popularmente conhecida como “execução por precatório”, está prevista no art. 100 da CF/88, sendo regida por normas próprias baseadas em dois princípios: igualdade e indisponibilidade dos bens públicos. Igualdade, pois o precatório é a “fila de pagamentos” em que recebe primeiro quem apresentar o crédito primeiro (pagamento pela ordem cronológica de apresentação). Indisponibilidade dos bens públicos, já que não há penhora de bens.

Estão submetidas ao regime do precatório e do RPV – requisição de pequeno valor – as pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Municípios, Autarquias) e ECT – Empresa de Correios e Telégrafos. Não estão submetidos ao regime as Sociedades de Economia Mista e as Empresas Públicas, já que possuem personalidade jurídica de direito privado e, por isso, não gozam das prerrogativas processuais.

Dentro do procedimento para a execução contra a Fazenda Pública, destaca-se a citação para apresentação de embargos, no prazo de 30 dias. Até que seja julgada a ADC 11 no STF, o entendimento é de que a Lei 9.494/97, que alterou o prazo de 5 para 30 dias é constitucional.

As pessoas maiores de 60 anos e os doentes graves para fracionar o precatório para receber parte como Requisição de Pequeno Valor – RPV – que é paga bem mais rapidamente, em até 60 dias como será visto posteriormente. As demais pessoas não podem fracionar, mas podem renunciar ao excedente para receber a quantia como RPV. Vejam que elas estão renunciando ao que excede o valor máximo do RPV, sendo inviável a cobrança da diferença posteriormente.

A Requisição de Pequeno Valor – RPV – será paga em até 60 dias, conforme art. 17 da Lei 10.259/01, depois de intimada a Fazenda pelo Juízo da Execução, depositando-se a quantia em agência do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.

A execução das obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa seguem o mesmo padrão, descrito nos arts. 497 e 498 do CPC, baseado na determinação de realização da conduta,



abstenção ou entrega da coisa pelo próprio devedor, sob pena de fixação de obrigações acessórias como multa diária, busca e apreensão, desfazimento de obra, etc.

Na execução das obrigações o que não se quer é a conversão em perdas e danos, já que o art. 499 do CPC diz que aquela somente ocorrerá quando não for possível a tutela específica da obrigação ou a obtenção de resultado prático equivalente.

Para forçar o cumprimento da obrigação, dispõe art. 537 do CPC que o Juiz imporá multa diária ao réu, mesmo sem pedido do autor, de forma a conseguir o exato cumprimento e não a conversão em perdas e danos. Se o valor da multa não estiver sendo suficiente, poderá o Magistrado modificá-la, seja para aumentar ou mudar a periodicidade (passando para multa horária, por exemplo).

Por fim, o art. 536 §1º do CPC deixa claro que a multa diária, apesar de ser o mecanismo mais utilizado e conhecido no dia a dia, é tão somente um dos que podem ser utilizados, já que o rol constante no parágrafo referido é exemplificativo, podendo o Juiz determinar qualquer medida hábil para a concretização da decisão judicial.

Tudo o que pode ser cobrado nas provas trabalhistas sobre execução de prestações sucessivas, consta nos artigos 890, 891 e 892 da CLT. Duas são as regras que devem ser entendidas e memorizadas:

Nas prestações sucessivas por tempo determinado, o não pagamento de uma acarretará a execução que compreenderá as demais. Assim, se o devedor deixa de pagar uma prestação e o credor inicia a execução, este compreenderá todas as prestações devidas, como se fosse um vencimento antecipado das vincendas.

Já nas prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreende, num primeiro momento, apenas aquelas que estiverem vencidas até o ajuizamento da execução, sendo que aquelas que vencerem no curso da ação serão automaticamente incluídas.

Por vezes encontramos questões sobre *execução contra a massa falida* nas provas de concursos, sendo que poucas são as informações que podem ser objeto de questionamento pelas bancas. Toda a dúvida reside na competência da Justiça do Trabalho para a prática de atos processuais quando há o decreto de falência de uma empresa.

Se a falência da empresa for decretada enquanto em curso a ação trabalhista de conhecimento, o posterior pagamento do crédito reconhecido por sentença, será realizado no processo de falência.

Se a falência ocorrer após a penhora de bem da empresa, efetuada no processo de execução trabalhista, o bem será alienado (vendido) em leilão da Justiça do Trabalho, sendo o dinheiro revertido ao processo de falência. Assim, o credor trabalhista que conseguiu a penhora em seu processo não receberá de imediato, pois o valor oriundo da venda do bem será revertido para a Vara de Falência, para que ela realize os pagamentos conforme a ordem estabelecida pela Lei 11.101/05 (Lei de Falência e Recuperação Judicial).



Agora, se a falência da empresa ocorrer após a alienação do bem na Justiça do Trabalho, o pagamento ao credor trabalhista será realizado pela própria Justiça Trabalhista, sendo que eventual sobra será destinada à Vara de Falência para pagamento dos débitos da massa falida.

FIM

